PLIEGO. CUADRO RESUMEN Y CONDICIONES PARTICULARES

“Servicio integral de medios para la planificación estratégica y táctica, asesoramiento permanente, compra de espacios y difusión en medios de comunicación y demás soportes publicitarios de las campañas y acciones de publicidad o comunicación para el juego Lotería Nacional excepto los Sorteos Extraordinarios de Navidad y El Niño”

Expediente de Contratación nº: 26/324

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL CONTRATO

1. Órgano de contratación

Consejo de Administración >= 300.000 €

2. Unidad proponente

Dirección de Desarrollo de Negocio

3. Calificación del contrato

Servicios

4. Objeto de contratación

Objeto de contratación	Servicio integral de medios para la planificación estratégica y táctica, asesoramiento permanente, compra de espacios y difusión en medios de comunicación y demás soportes publicitarios de las campañas y acciones de publicidad o comunicación para el juego Lotería Nacional excepto los Sorteos Extraordinarios de Navidad y El Niño. En adelante, el "Servicio" o los "Servicios"). El detalle y alcance de los Servicios se encuentra en las Prescripciones Técnicas.

5. División en lotes

5.1. División del objeto del contrato en lotes	Sí ☐ No ☒		
5.1.1. Lotes	No aplica		
5.1.2. Nº máximo de lotes que pueden adjudicarse a cada licitador/candidato	Sí ☐ No ☒ No aplica ☒		
5.1.3. Nº máximo de lotes a los que los licitadores/candidatos podrán licitar	Sí ☐ No ☐ No aplica ☒		
5.1.4. Incompatibilidad por lotes	Sí ☐ No ☐ No aplica ☒		
5.1.5. Se admiten propuestas integradoras	Sí ☐ No ☐ No aplica ☒	Lotes:	No aplica
		Método de comparación	No aplica

6. Codificación: nomenclatura CPV

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

CPV	• 79341000-6 Servicios de Publicidad

7. Presupuesto base de licitación

7.1. Presupuesto base de licitación (IVA no incluido)	6.180.000 €
7.2. Presupuesto base de licitación (IVA incluido)	7.477.800 €
7.2.1. Desglose del presupuesto base de licitación de conformidad con el artículo 100.2 LCSP	• Costes directos totales 4.912.195 € • Costes indirectos 855.599 € • Beneficio industrial 412.206 €
7.3. Desglose por lotes	No aplica

8. Valor estimado del contrato (IVA no incluido)

8.1. Valor estimado: 14.832.000 €.

8.2. Método de cálculo del valor estimado

Concepto	Importe en € (IVA no incluido)	Dato relevante
Presupuesto base de licitación	6.180.000	1 año
Modificación duración inicial	1.236.000	20%
Prórroga 1	6.180.000	1 año
Modificación prórroga 1	1.236.000	20%
TOTAL		**14.832.000 €**

9. Sistema de determinación del precio

9.1. Precio a tanto alzado	Sí ☐ No ☒

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

9.1.1.Concepto(s)			
9.2. Precios unitarios	Sí ☒ No ☐		
9.3.	• Comisión de agencia (Ver Anexo 3 de Cuadro Resumen y apartado 3.1 y 3.2 de las Prescripciones Técnicas) • Precios unitarios y descuentos por soporte/formato para la planificación y compra de medios (Ver Anexo 3 del Cuadro Resumen y apartado 3.3 de las Prescripciones Técnicas)		
9.3.1.Concepto(s)	9.3.2.Precio unitario máximo € (IVA no incluido) u otros límites en la oferta económica.	9.3.3.Estimación de nº de unidades	9.3.4.Nº mínimo de unidades que SELAE se compromete a contratar
Comisión de Agencia.	No puede exceder del 2% sobre el importe neto de facturación en medios. (Anexo 3 del Cuadro Resumen)	No aplica	No aplica
Prensa, Radio y Exterior. Descuento por medio.	Ningún descuento de los ofertados podrá reflejar un valor inferior de más de 15 puntos de descuento respecto a la media de todos los ofertados para cada tipo de medio. (Anexo 3 del Cuadro Resumen)	No aplica	No aplica
Televisión. Bloque convencional**.** Precio por GRP (Gross Rating Point).	En el Anexo 3 se especifica el precio por GRP máximo por periodo y cadena. El coste medio por GRP para cada cadena no puede ser superior a una vez y media el coste medio del GRP total cadenas solicitadas y valoradas con base en la puntuación dada en el Anexo 6 de este pliego. (Anexo 3 del Cuadro Resumen)	No aplica	No aplica

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

Televisión. Bloques cualitativos comercializados.	Precio máximo por GRP por franja horaria y posición (Anexo 3 del Cuadro Resumen)	No aplica	No aplica
Televisión. Paquetes/Emisiones especiales.	Precio máximo por GRP por franja horaria. (Anexo 3 del Cuadro Resumen)	No aplica	No aplica
Televisión. Sobreimpresiones.	Precio máximo por GRP por franja horaria (Anexo 3 del Cuadro Resumen)	No aplica	No aplica
Televisión. HBBTV, Televisión conectada (CTV) / OTT	No aplica	No aplica	No aplica
Digital. Precios unitarios por soporte/formato para la aplicación y compra de medios.	Se especifican los precios máximos en CPM por formato para los todos los soportes. (Anexo 3 del Cuadro Resumen)	No aplica	No aplica
9.4. Gastos excluidos del precio (y facturables, en su caso, con carácter independiente)	Sí ☒ No ☐		
9.4.1. Concepto y forma de facturación de los gastos excluidos del precio	Las inserciones no recogidas en la oferta económica (acciones de publicidad no convencional, soportes/formatos no incluidos en la oferta económica) se facturarán con arreglo al plan y correspondiente presupuesto aprobado por SELAE (ver apartado 2.7 y 3.3 de las Prescripciones Técnicas).		

10. Revisión de precios

10.1. Revisión de precios	Sí ☐ No ☒ La comisión de agencia y los precios unitarios y descuentos ofertados no serán susceptibles de modificación alguna durante la vigencia del contrato.
10.2. Fórmula periódica predeterminada	No aplica

11. Plazo de duración del contrato (en caso de servicios de prestación sucesiva)

Duración	Un año desde el 13 de enero de 2027 o desde el momento de la firma si esta fuera posterior a la fecha indicada. El plazo finalizará el día anterior a aquel cuyo ordinal coincida con el de inicio del cómputo (ejemplo: el plazo de un año a contar desde el día 13 de febrero de 2027 finalizaría el 12 de febrero de 2028)

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

12. Prórrogas

12.1. Posibilidad de prórroga	Sí ☒ No ☐
12.1.1. Duración máxima a prorrogar	Una prórroga anual computada en la forma establecida en el apartado 11
12.1.2. Es necesario un plazo de preaviso superior a los dos meses previstos en la cláusula 11.4 de las Condiciones Particulares	No aplica

CAPÍTULO II.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

13. Procedimiento de adjudicación

Ordinario

14. Solvencia económica y financiera

14.1. Lote	Lote Único	
14.2. Requisito de solvencia	Empresas existentes (antigüedad > 5 años desde la fecha de publicación del pliego)	• Que el volumen anual de negocios referido, al menos a uno de los tres últimos ejercicios disponibles sea igual o superior a 11.124.000 €
	Empresas de nueva creación (antigüedad < 5 años) en el caso de no poder acreditar su solvencia con arreglo a lo dispuesto en el apartado anterior	• Seguro de indemnización por riesgos profesionales vigente hasta el fin del plazo de presentación de ofertas por importe no inferior a 11.124.000 €.
14.3. Forma de acreditación (sólo el adjudicatario)	Empresas existentes (antigüedad > 5 años)	• Cuentas anuales aprobadas correspondientes al menos a un ejercicio que cumpla el requisito anterior depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

		acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.
	Empresas de nueva creación (antigüedad < 5 años) en el caso de no poder acreditar su solvencia con arreglo a lo dispuesto en el apartado anterior	• Póliza del seguro vigente hasta el fin del plazo de presentación de ofertas y compromiso de su renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato.
14.4. Exención de acreditar solvencia	• Sí ☐ No ☒	

15. Solvencia técnica o profesional

15.1. Lote	Lote Único	
15.2. Requisito de solvencia	Empresas existentes (antigüedad > 5 años)	• Haber realizado servicios de agencia de medios y publicidad similares a los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres últimos años, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o mayor a 5.191.200 €.
	Empresas de nueva creación (antigüedad < 5 años) en el caso de no poder acreditar su solvencia con arreglo a lo dispuesto en el apartado anterior.	• Contar con personal técnico que, individual o conjuntamente, haya realizado servicios de publicidad similares a los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres últimos años, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior a 5.191.200 €.
15.3. Forma de acreditación (sólo el adjudicatario)	Empresas existentes (antigüedad > 5 años)	• Una declaración responsable firmada por el licitador o su representante en la que se incluya una relación de los principales servicios o trabajos realizados, indicando el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos. Cuando le sea requerido por SELAE los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación.

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

	Empresas de nueva creación (antigüedad < 5 años)	• Una declaración responsable firmada por el licitador o su representante en la que se incluya una relación de los principales servicios o trabajos realizados por su personal técnico, indicando la persona o personas que los realizaron, su cargo cuando los realizaron, la empresa para la que trabajaban, el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos. Cuando le sea requerido por SELAE los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación.
15.4. Exención de acreditar solvencia	• Sí ☐ No ☒	

16. Acreditación de la solvencia mediante clasificación (no para los contratos de suministro)

16.1. Clasificación (conforme al RD 1098/2001)	Grupo: T Subgrupo: 1 Categoría: 5
16.2. No existe grupo de clasificación	☐

17. Solvencia técnica adicional: cumplimiento de normas de garantía de la calidad y de gestión medioambiental

17.1. Cumplimiento de normas de s de garantía de la calidad	Sí ☐ No ☒
17.1.1. Requisito exigible	No aplica
17.1.2. Certificado/s acreditativo/s (solo a presentar por el adjudicatario):	No aplica
17.2. Cumplimiento de normas de garantía medioambiental	Sí ☐ No ☒

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

17.2.1. Requisito exigible	No aplica
17.2.2. Certificado/s acreditativo/s (solo a presentar por el adjudicatario):	No aplica

18. Solvencia técnica adicional: cumplimiento de otras normas técnicas como solvencia

18.1. Cumplimiento de otras normas	Sí ☐ No ☒
18.1.1. Requisito exigible	No aplica
18.1.2. Certificado/s acreditativo/s (solo a presentar por el adjudicatario):	No aplica

19. Adscripción de medios

19.1. Se exige una adscripción de medios	Sí ☐ No ☒
19.1.1. Medios personales o materiales a adscribir	No aplica
19.1.2. Forma de acreditación (Sólo deberá acreditar que dispone de estos medios el adjudicatario)	No aplica

20. Habilitación profesional o empresarial legalmente exigible

20.1. Habilitación profesional o empresarial	No aplica

21. Admisibilidad de variantes

21.1. Admisibilidad de variantes	Sí ☐ No ☒
21.1.1. Elementos sobre los que se admiten variantes	No aplica
21.1.2. Condiciones	No aplica

22. Fin del plazo para presentación de proposiciones y aclaraciones al pliego

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

22.1. Fin de plazo para presentación de proposiciones	A las 15:00 horas del 28 de octubre de 2026
22.2. Fin de plazo para solicitud de documentación adicional o aclaraciones	5 días antes del fin de plazo de presentación de proposiciones ☒
	Otra: Indicar ☐

23. Garantía provisional

23.1. Garantía provisional	Sí ☒ No ☐
23.1.1. Importe (% del presupuesto base de licitación IVA no incluido)	185.400 € (3% del Presupuesto base de licitación

24. Contenido de las proposiciones y de los sobres

24.1. Forma de proposición de las licitaciones	
24.1.1. Presentación	Electrónica
24.2. **Sobre A.- Documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos**	
24.2.1. Contenido: el previsto en la cláusula 18.3 de las Condiciones Particulares 24.2.2. Formato: pdf	
24.2.3. Presentación	Electrónica
24.3. **Sobre A bis.- Acreditación de la garantía provisional Sí ☒ No ☐**	
24.3.1. Contenido: original de la garantía provisional constituida conforme al apartado 23 de este Cuadro Resumen 24.3.2. Formato: original	
24.3.3. Presentación	Manual y electrónica
24.4. **Sobre B.- Propuesta de criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor Sí ☒ No ☐**	

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

24.4.1. Contenido y formato	
Contenido:	Ver Anexo 2 del Cuadro Resumen
Formato	PDF
24.4.2. Presentación	Electrónica
24.5. **Sobre C.- Propuesta de criterios evaluables automáticamente o mediante fórmula Sí ☒ No ☐**	
24.5.1. Contenido y formato	
Contenido:	Ver Anexo 3 del Cuadro Resumen
Formato	Excel
24.5.2. Presentación	Electrónica
24.6. **Sobre adicional C bis Sí ☒ No ☐**	
24.6.1. Contenido y formato:	
Contenido:	Los licitadores deberán presentar a título informativo las tarifas comerciales publicadas de los distintos soportes/formatos vigentes en el momento de la presentación de las ofertas y sobre las que se han calculados los descuentos incluidos en el Anexo 3, es decir de Exterior, Radio y Prensa.
Formato	Pendrive con PDF
24.6.2. Presentación	Manual

Se recuerda a los licitadores, que conforme a lo previsto en la cláusula 14.5 de las Condiciones Particulares, si consideran que alguna parte de la proposición presentada resulta confidencial, deberán indicarlo con claridad en el sobre que corresponda y justificar tal carácter. De acuerdo con lo previsto en la cláusula 14.4 de las Condiciones

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

Particulares, la confidencialidad no podrá extenderse a todo el contenido de los sobres, por lo que debe concretarse con claridad el documento o contenidos que el licitador considera confidenciales.

No se deberá incluir en el sobre B) ninguna información relativa a criterios evaluables automáticamente o mediante fórmula que deberán formar parte del sobre C). Serán excluidas las ofertas que incumplan esta previsión.

25. Criterios de adjudicación de las proposiciones

25.1. Criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor: Sí ☒ No ☐	20 Puntos
Ejercicio estratégico de planificación de un ejemplo de Sorteo Extraordinario: San Valentín	
• Argumentación de la estrategia	10
• Plan de medios completo	5
• Propuesta de formato de informe final de campaña	5
Total criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor	**20**
25.2. Criterios evaluables automáticamente o mediante fórmula	80 Puntos
Proposición económica	
• Comisión de agencia: por la planificación y gestión de la inversión en medios y soportes publicitarios, expresada en un tanto por ciento sobre el importe neto de la facturación en medios.	2,5
• Condiciones por medios: o Precios unitarios por la compra y difusión en medios, soportes y formatos publicitarios. o Descuento por soporte y medio	77,5
Total criterios evaluables automáticamente o mediante fórmula	**80**

El detalle de estos criterios se incluye en los Anexos 5 y 6 del Cuadro Resumen

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

La valoración de los precios ofertados se realizará sin tener en cuenta el IVA que pudiera resultar aplicable

26. Proposiciones anormalmente bajas

26.1. Definición de proposiciones anormalmente bajas	Sí ☒ No ☐
26.1.1. Definición de proposiciones anormalmente bajas por referencia al precio: • Cuando concurran dos licitadores, la proposición económica que sea inferior en precio más de 25 unidades porcentuales a la otra proposición. • Cuando concurran tres o más licitadores, las proposiciones económicas que sean inferiores en precio en más de 25 unidades porcentuales a la media aritmética de las proposiciones económicas presentadas. No obstante, cuando concurran cuatro o más licitadores, se excluirá para el cómputo de dicha media la proposición de cuantía más elevada.	Sí ☐ No ☒
26.1.2. Otra definición de proposiciones anormalmente bajas.	Sí ☒ No ☐
A los efectos del presente pliego, cuando concurran tres o más licitadores, se considerarán proposiciones incursas en presunción de anormalidad aquellas propuestas evaluables mediante fórmula (Oferta económica/Anexo 3) que hayan obtenido un 25% más de puntos que la media de los puntos obtenidos por los demás licitadores eliminando el extremo inferior, de menor puntuación, siempre que supere una puntuación inferior al 10% de la media de todas las puntuaciones. Cuando se hubieren presentado ofertas de empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el sentido del artículo 42.1 del Código de Comercio, se estará a lo dispuesto en la cláusula 20.3 de las Condiciones Particulares.	

27. Existencia de fases en la valoración y/o umbrales mínimos de puntuación

27.1. Existencia de fases sucesivas	Sí ☐ No ☒
27.1.1. Fases sucesivas	No aplica
27.2. Existencia de umbrales mínimos	Sí ☒ No ☐
27.2.1. Umbrales mínimos de puntuación	Ver Anexo 7

28. Garantía definitiva

28.1. Garantía definitiva	Sí ☒ No ☐

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

28.1.1. Importe:	309.000 € (un 5% del presupuesto base de licitación IVA no incluido)
28.2. Garantía complementaria	Sí ☐ No ☒
28.2.1. Importe ≤ 5%)	No aplica
28.3. Constitución por alguno de los medios previstos en la cláusula 17.4 de las Condiciones Particulares	☒
28.4. Constitución de la garantía definitiva por retención en el precio	☐
28.4.1. En su caso, forma y condiciones de la retención	No aplica

29. Decisión de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento

29.1. En caso de no adjudicar, no celebrar el contrato y desistimiento procede una cantidad fija en concepto de compensación	Sí ☐ No ☒
29.1.1. Importe de la compensación	No aplica

30. Otras

No aplica

CAPÍTULO III.- EJECUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO

31. Plazo de ejecución de la prestación

Plazos totales y/o parciales de ejecución	Ver apartado 2.1 Prescripciones Técnicas

32. Obligaciones esenciales

Son obligaciones esenciales aquéllas cuyo incumplimiento es causa de resolución del contrato. Se considerarán obligaciones esenciales, además de las previstas en las Condiciones Particulares, las siguientes:

Puntual observancia de las características de la prestación que se hayan tenido en cuenta para definir los criterios de adjudicación
Cumplimiento del Código de publicidad y marketing de SELAE que figura en el Anexo 3 de las Prescripciones Técnicas, así como toda la normativa que en cada momento resulte de aplicación, con especial énfasis en la relativa a publicidad y comunicaciones comerciales del juego (Real Decreto 958/2020, de 3 de noviembre, de comunicaciones comerciales de las actividades de juego.)

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

Cumplimiento de las condiciones de entrega por parte del adjudicatario a SELAE previstas en la cláusula 33.J de las Condiciones Particulares de los entregables contemplados, en su caso, en el apartado 40 del presente Cuadro Resumen
Cumplimiento de las obligaciones de confidencialidad previstas en la cláusula 35 de las Condiciones Particulares
El cumplimiento con las obligaciones en materia de protección de datos personales previstas en la cláusula 36 de las Condiciones Particulares y concordantes, en particular las previstas en las cláusulas 36.13, 36.14, 36.18.h) y 36.18.i y el Anexo 4 de las Condiciones Particulares y el Anexo 8 de este Cuadro Resumen.

33. Otras obligaciones del adjudicatario adicionales a las previstas en la Cláusula 29 de las Condiciones Particulares

No realizar durante el periodo de duración del contrato ninguna de las tareas publicitarias objeto del contrato, en relación con productos o servicios directamente competidores de los producto o servicios objeto de acciones publicidad o comunicación con arreglo a este pliego. A los solos efectos de este contrato, se entenderá como competidores directos aquellos productos o servicios que estén comprendidos en la categoría de juegos de lotería o juegos denominados lotos, tal y como este término se define en la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego.

34. Seguro del adjudicatario

34.1. Procede suscribir un seguro	Sí ☐ No ☒
34.1.1. Características	No aplica
34.1.2. Forma de acreditación:	No aplica

35. Subrogación del adjudicatario en las relaciones laborales

35.1. Se pone a disposición del licitador/candidato la información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte, en su caso, la subrogación previa petición al correo contratacion@selae.es	Sí ☐ No ☒

36. Condiciones especiales de ejecución del contrato

36.1. Condiciones especiales	Sí ☒ No ☐
36.1.1. Descripción	

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

De carácter social

Criterio	Justificación	Acreditación	Consecuencias incumplimiento
Realización durante el periodo de duración inicial del contrato, de una formación externa acreditativa en materia de Juego Responsable y/o Comunicaciones comerciales en el sector del juego por, al menos, un miembro del equipo asignado a SELAE para la ejecución del contrato	Afecta a la prestación objeto del contrato durante su fase de ejecución y tiene por finalidad favorecer la formación en el lugar de trabajo y mejorar la calidad de la prestación ejecutada	SELAE solicitará al adjudicatario documentación acreditativa del cumplimiento de esta condición antes de finalizar el periodo de duración inicial del contrato.	Penalidad prevista en el apartado 44 del Cuadro Resumen

37. Abono del precio (calendario de facturación)

Calendario de facturación	Los Servicios se facturarán quincenalmente, por quincenas naturales y la facturación comprenderá todos los Servicios realizados durante ese periodo. El adjudicatario deberá hacer llegar las facturas y justificantes a SELAE como máximo en los 15 días naturales siguientes al último día de la quincena a facturar. El plazo de pago será de 60 días naturales desde la prestación de los Servicios. Se entenderá como fecha de prestación de los Servicios aquella en la que se hayan presentado todos los justificantes para la certificación de su correcta ejecución y la correspondiente factura. Para facturar cualquier tipo de trabajo será condición indispensable que SELAE haya encargado y prestado conformidad previa a su realización y presupuesto. En ningún caso se facturarán Servicios que no hayan contado con el requisito de su aprobación, tanto por lo que se refiere a los Servicios en sí como a su coste. Así mismo, será necesario que todas y cada una de las facturas vengan acompañadas de las tarifas comerciales vigentes para los soportes y formatos, así como toda la documentación adicional necesaria para la verificación de la correcta ejecución de los Servicios (certificados, comprobantes, plan de facturación, etc). SELAE indicará al adjudicatario el formato exigido para cada soporte (papel o digital).

38. Abono del precio (régimen de pago)

El régimen de pago será el previsto en la cláusula 32 de las Condiciones Particulares	Sí ☒ No ☐
Otro	No

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

39. Derechos de propiedad intelectual e industrial

Además de lo previsto en la cláusula 33, apartados A, B, G, H e I de las Condiciones Particulares sobre Derechos de propiedad intelectual e industrial que aplicarán en todo caso, se indica a continuación si resultan de aplicación cláusulas adicionales.

39.1. Resulta de aplicación la cláusula 33.C de las Condiciones Particulares, de cesión de derechos de propiedad intelectual e industrial a SELAE: desarrollos o trabajos específicos para SELAE	☐
39.2. Resulta de aplicación la cláusula 33.D de las Condiciones Particulares de cesión de derechos sobre el software comercial	☐
39.3. Resulta de aplicación la cláusula la cláusula 33.E de las Condiciones Particulares de cesión de derechos sobre las versiones sucesivas del software	☐
39.4. Resulta de aplicación la cláusula la cláusula 33.F de las Condiciones Particulares de software instalado en los equipos	☐
39.5. Otra [A incluir por Asesoría Jurídica]	☐

40. Derechos de propiedad intelectual e industrial. Entrega de materiales

40.1. Resulta de aplicación la cláusula 33.J de las Condiciones Particulares, de Entrega de Materiales	☒
40.2. Materiales a entregar	Todos los Materiales que desarrolle la agencia adjudicataria en cumplimiento del pliego, incluidos, pero no limitados a, plan de medios e informes finales de resultados.

41. Transferencia de tecnología y know how

Márquese si procede

Resulta aplicable la cláusula 34 de Condiciones Particulares, de transferencia de tecnología y know how	☐

42. Protección de datos personales para la ejecución del objeto del contrato: acceso y tratamiento

Además de las cláusulas de Protección de Datos Personales 36. A, B, C y G previstas en las Condiciones Particulares y el Anexo 9 al presente Cuadro Resumen y que aplicarán en todo caso, se indica a continuación si resultan de aplicación cláusulas adicionales.

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

Actividades de protección de datos	Cláusula(s) de las Condiciones Particulares de aplicación	Márquese lo que proceda
42.1. Por **no** ser necesario para la ejecución del objeto del contrato el tratamiento de Datos Personales responsabilidad de SELAE, más allá de los de coordinación y formalización, se establece la prohibición de acceso, y por tanto tratamiento, y otras medidas de protección asociadas, a datos personales responsabilidad de SELAE[1].	Cláusula 36.D	Sí ☐ No ☒
42.2. El adjudicatario, para el desarrollo de la relación de negocios, tratará Datos Personales no aportados por SELAE de los que será responsable.		Sí ☒ No ☐
42.3. Por **sí** ser necesario para la ejecución del objeto del contrato el tratamiento, y por tanto el acceso, de Datos Personales responsabilidad de SELAE, más allá de los de coordinación y formalización, se establece un encargo de tratamiento de datos personales[2].	Cláusula 36.E En caso afirmativo será de aplicación el Anexo 8 del Cuadro Resumen y el Anexo 4, de las Condiciones Particulares,	Sí ☒ No ☐
42.4. Otra regulación: El adjudicatario tratará datos personales que son de su responsabilidad (destinatarios de las campañas en internet).	-	Sí ☒ No ☐

43. Protección de datos personales para la ejecución del objeto del contrato: cesiones entre las partes

Actividades de protección de datos	Cláusula(s) de las Condiciones Particulares de aplicación	Márquese lo que proceda
43.1. Cesiones de Datos de SELAE a un cesionario para la ejecución del objeto del contrato	Cláusula 36.F En caso afirmativo será de aplicación el Anexo 10 del Cuadro Resumen	Sí ☐ No ☒
43.2. Cesiones de Datos de un cedente a SELAE para la ejecución del objeto del contrato	Cláusula 36.F En caso afirmativo será de aplicación el Anexo 10 del Cuadro Resumen	Sí ☐ No ☒
43.3. Otra regulación:		Sí ☐ No ☒

[1] Prestaciones de servicios que se efectúan, al menos en parte, en los locales de SELAE y sin tratamiento de datos personales para el desarrollo de la relación negocios. Habrá tratamiento de datos de contacto y coordinación.
[2] Prestaciones de servicios que comportan tratamiento de datos personales para el desarrollo de la relación negocios. También habrá tratamiento de datos de contacto y coordinación.

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

44. Penalidades

44.1. Penalidades	Sí ☒ No ☐	
44.1.1. Descripción	44.1.2. Cuantía	44.1.3. Aplica
Por demora		
Por demora en la entrega de los informes finales	Ver apartado 2.9(i) de las Prescripciones Técnicas	Sí ☒ No ☐
Por incumplimiento o cumplimiento defectuoso del contrato:		
Por incumplimiento de los horarios de emisión y posicionamiento en televisión	Ver apartado 2.9(ii) de las Prescripciones Técnicas	Sí ☒ No ☐
Por incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las condiciones especiales de ejecución:		
Incumplimiento de la condición especial de ejecución prevista en el apartado 36.1.1	Se establece una penalidad por cuantía de 4.000€, que ha de abonarse por el adjudicatario a SELAE en la última factura correspondiente al último mes del periodo de duración inicial del contrato, si no existe acreditación del curso de formación durante el período inicial de duración del contrato, detallado en el punto 36.1.1, como condición especial de ejecución.	Sí ☒ No ☐

45. Modificación del contrato

45.1. Modificaciones previstas	Sí ☒ No ☐
45.1.1. Aspectos que pueden ser objeto de la modificación	El contrato podrá modificarse en caso de que sea necesario incrementar el importe máximo de

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

	adjudicación por las siguientes razones: • Modificación de los juegos de lotería actuales, lanzamiento de nuevos juegos o variantes de lotería, celebración de nuevos sorteos y/o sorteos extraordinarios o cualquier otra circunstancia de los juegos de lotería referidos en el contrato o de su canal de venta. • Nuevas campañas, aumento del número de campañas, acciones de publicidad no convencional o incremento de su duración. • Decisiones estratégicas de negocio que impliquen ampliar el soporte promocional para mejorar puntualmente la presencia de nuestros juegos o reforzar la imagen de la compañía dentro del objeto del contrato y de los principios de Juego Responsable. La modificación no supondrá en ningún caso incremento de la comisión de agencia.
45.1.2. Límite de la modificación (porcentaje del precio inicial, IVA no incluido)	20%
45.2. Se podrá incrementar el número de unidades hasta el 10% del presupuesto base de licitación (IVA no incluido) sin necesidad de modificar el contrato	Sí ☐ No ☒

46. Subcontratación

46.1. Se prohíbe la subcontratación	Sí ☐ No ☒
46.2. Se requiere indicar en la proposición la parte del contrato que, en su caso, tengan previsto subcontratar señalando su importe y el nombre o perfil empresarial	Sí ☐ No ☒
46.3. Tareas críticas no susceptibles de subcontratación	Sí ☐ No ☒
46.4. Apartado de las Prescripciones Técnicas donde se prevén estas tareas críticas	No aplica

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

46.5. Aplica el régimen de la subcontratación previsto con carácter residual en las condiciones particulares (cláusulas 41.3 y 41.4)	Sí ☒ No ☐
46.6. Otro régimen de subcontratación	No aplica

47. Cumplimiento de los contratos y recepción de la prestación

47.1. Acta/certificado final de aceptación/recepción	Sí ☐ No ☒
47.2. Actas/certificados parciales de aceptación/recepción	Sí ☐ No ☒ Si bien no se emite un certificado o acta formal de aceptación parcial del Servicio, no se considerará prestado el mismo ni por tanto se abonará ninguna factura que no venga acompañada de la documentación justificativa correspondiente (Ver apartado 37 del Cuadro Resumen y 3.4 de las Prescripciones Técnicas).
47.3. Apartado de las Prescripciones Técnicas donde se establecen los términos para la emisión de las anteriores actas/certificados (Procedimiento de Aceptación o Recepción)	No aplica

48. Extinción

Además de las causas de extinción previstas en la cláusula 43 de las Condiciones Particulares serán de aplicación las siguientes:

Existencia de penalidades acumuladas cuando éstas alcancen un 4% del importe máximo de adjudicación (cuantía equivalente al presupuesto base de licitación).

49. Plazo de garantía

49.1. Plazo de garantía	Sí ☐ No ☒
49.2. Plazo	No aplica

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

50. Previsiones adicionales

50.1. Se han incluido las correspondientes cláusulas de seguridad de la información en las prescripciones técnicas	Sí ☒ No ☐
50.2. Otras	No aplica

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

Anexo 1.- Medios a adscribir al contrato

NO APLICA

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

Anexo 2.- Detalle del contenido del sobre B. Proposición de criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor

No se deberá incluir en el sobre B) ninguna información relativa a criterios evaluables automáticamente o mediante fórmula que deberán formar parte del sobre C). Serán excluidas las ofertas que incumplan esta previsión.

1.- Contexto:

Durante los últimos ejercicios, SELAE ha venido contratando planes de medios para sus campañas de Sorteos Extraordinarios de Lotería Nacional, de diferente magnitud y mix de medios dependiendo del sorteo del que se trate. Así, podemos considerar Sorteos TOP, en base a su recaudación y dimensión de las campañas**: San Valentín, Día del Padre, Día de la Madre y Vacaciones**; Sorteos CLÁSICOS: Hispanidad y Día de la Constitución y Sorteos ESTÁNDAR: Invierno, Verano, Otoño y Cultura, asumiendo una recaudación de:

- Sorteos TOP: 60 Millones de €
- Sorteos CLASICOS: 40 Millones de €
- Sorteos ESTANDAR: 30 Millones de €

Durante el último ejercicio, se ha experimentado un aplanamiento de las ventas de los sorteos Extraordinarios TOP con respecto a años precedentes, y se pretende revertir esta tendencia para mejorar el rendimiento de estos.

Así, centrándonos en las campañas para los sorteos TOP, se solicita la creación razonada del mejor plan de medios posible para el sorteo de SAN VALENTÍN (Sábado más cercano al 14 de Febrero), en base a los siguientes criterios:

1) ***Maximización del retorno de la inversión (ROI).***

2) ***Máxima cobertura y frecuencia de impacto OTS de cada plan.***

3) ***Mix de medios basado en las tendencias actuales de consumo de medios en base al target* y Core target** de Lotería Nacional, proponiendo, si se considera necesario, nuevas maneras de impactar al mismo y conseguir mayores niveles de notoriedad con cobertura y frecuencia para la próxima campaña.***

	TOTAL POBLACION	DE 18 A 34	DE 35 A 49	DE 50 A 64	65 Y MAS
LN EXTRAORDINARIO	14%	6%	11%	17%	21%

***Individuos >18 años **Individuos >50 <80 años**

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

2.- Planteamiento del ejercicio:

Se pide, basados en lo anterior:

- Desarrollo de una estrategia de medios para el sorteo de SAN VALENTÍN de Lotería Nacional conteniendo:

    - **Rationale de la estrategia**, recogiendo las inquietudes reflejadas en el contexto, y desarrollando y motivando los pilares básicos de la misma. Incluyendo Mix de Inversión y Media Mix.
    - **Plan de medios completo,** explicando la selección de los medios y soportes, su aportación a las medidas de frecuencia y cobertura y su afinidad con los target.
    - **Propuesta de formato y contenido de informe final de campaña, que visible, completo, ejecutivo, con todos los datos necesarios para entender la ejecución de la campaña y su relación con el objetivo que perseguía y las diferencias recogidas**.

3.- Para realizar el ejercicio se tendrá en cuenta:

-Presupuesto total del Plan: **1.500.000€. No incluir ninguna información que se pueda asociar al sobre C. Solo se utilizarán porcentajes de inversión sobre el presupuesto total.**

-Cumplimiento de las limitaciones del Real Decreto 958/2020, de 3 de noviembre, de comunicaciones comerciales de las actividades de juego y de las obligaciones exigidas en el Anexo 4 de las Prescripciones Técnicas.

-El formato audiovisual es el eje principal de las campañas (spot y cuñas relacionadas), aunque no los únicos, pudiendo añadir si se considera necesario formatos de Exterior OOH, Prensa escrita, etc.

Formatos mínimos a considerar para el ejercicio:

- Televisión / CTV / TV Digital: Spot de 30” – Sobreimpresiones o L también factibles.
- Radio/ Radio Digital: Cuña 30”.
- Es posible utilizar otros formatos audiovisuales en el ejercicio (factibles)

-Se aportarán los datos de audiencia utilizados para el ejercicio en base a las fuentes de datos reconocidas en la industria.

4.- Otras consideraciones

- Todas las estimaciones de porcentajes de inversión, planes de medios, soportes, fechas o cualquier otra propuesta que realicen las licitadoras, tienen carácter indicativo para la realización del ejercicio, y no obligarán a SELAE a encargar y realizar trabajos en los términos propuestos. SELAE queda facultada con toda la amplitud que sus intereses requieran para decidir el destino de la inversión por campañas: fechas, inversión, medios/canales/soportes a utilizar, etc.

-Es requisito imprescindible que el documento se limite a un máximo de 5 páginas DIN-A4 por una cara. La portada no contabiliza para el número total de páginas. En caso de superar este límite no serán revisadas las páginas que excedan del máximo.

El ejercicio debe acompañarse del checklist relleno habilitado para ello en el Anexo IV de las Prescripciones técnicas, sin que este sea objeto de valoración, pero sí objeto de exclusión si no se incluye dicho check-list total y correctamente cumplimentado de conformidad con la normativa recogida en el RD 958/2020 y reflejada en el mismo.

Para la confección del ejercicio, se sugiere verificar definiciones y ajustar las propuestas al Real Decreto 958/2020 y a las obligaciones del Anexo 4 de las Prescripciones Técnicas

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

Anexo 3.- Detalle del contenido del sobre C. Proposición relativa a criterios evaluables automáticamente o mediante fórmula

D/Dª Haga clic aquí para escribir texto, con Documento Nacional de Identidad nº Haga clic aquí para escribir texto, en representación de Haga clic aquí para escribir texto, con Número de Identificación Fiscal Haga clic aquí para escribir texto y domicilio en Haga clic aquí para escribir texto, enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los presentes Pliegos, cuyo contenido declarar conocer y acepta plenamente, se compromete a tomar cargo la ejecución del contrato de acuerdo con la siguiente proposición relativa a criterios evaluables automáticamente o mediante fórmula:

1**. Proposición económica.** La valoración de los precios ofertados se realizará sin tener en cuenta el IVA que pudiera ser aplicable.

- **Comisión de Agencia** sobre el importe neto de facturación:

  Comisión de agencia**:** **%**

  (No puede exceder del 2%).

  Serán excluidas las ofertas que incumplan este límite .

  Ver punto 3.1 y 3.2 Pliego de Prescripciones Técnicas

- **Condiciones por medios: Precios unitarios y descuentos por soporte/formatos aplicables**

PRENSA	
SOPORTE	**DESCUENTO**
EL PAÍS	
EL MUNDO	
ABC	
LA RAZÓN	
LA VANGUARDIA	
EL PERIÓDICO DE CATALUÑA	
LA VOZ DE GALICIA	
GRUPO VOCENTO	
GRUPO PRENSA IBÉRICA/CERCA NOTICIAS	
DELIVERY MEDIA	
GRUPO JOLY	
GRUPO VIVA	
GRUPO ALAYANS	
DIARIOS DEPORTIVOS	
DIARIOS ECONÓMICOS	
REVISTAS Y SUPLEMENTOS	
RESTO SOPORTE PRENSA	

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

- Como se indica en las Prescripciones Técnicas, los descuentos ofertados serán sobre tarifa publicada para su comercialización del formato solicitado en cada planificación **sin ningún tipo de recargo por emplazamiento, página impar, sección…etc.**
- Al menos el 90% de las inserciones se realizarán en página impar.
- Cuando se curse publicidad a un soporte que forma parte de un grupo, pero sin cursar a la totalidad del grupo, se aplicará el descuento del grupo.
- En el supuesto de que un soporte ya no forme parte de un grupo y se integre en otro, se aplicará el descuento del nuevo grupo.
- En el caso de grupos de nueva creación se aplicará el descuento de *resto soporte prensa*.
- Si un grupo cambia de nombre el descuento a aplicar será el de la anterior denominación.
- Si se produce la fusión, adquisición o cualquier otra operación de sucesión empresarial similar entre dos o más empresas o grupos, el descuento aplicable será el del grupo que tuviera mayor volumen de negocio.
- **Ningún descuento de los ofertados en la tabla superior podrá reflejar un valor inferior de más de 15 puntos de descuento respecto a la media de todos los arriba ofertados. Serán excluidas las ofertas que incumplan esta prescripción. Ver un ejemplo en el Anexo 12.**

RADIO		
SOPORTE	**DESCUENTO FRANJA HORARIA LIDER 1 Y 2**	**DESCUENTO RESTO**
CADENA SER		
CADENA COPE		
ONDA CERO		
CADENA 40		
CADENA 100		
CADENA DIAL		
EUROPA FM		
ROCK FM		
KISS FM		
RADIO MARCA		
RAC (1 + 105)		
CATALUNYA RADIO		
FLAIX / FLAIXBAC		
RESTO CADENAS		

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

- Los descuentos ofertados serán sobre tarifa publicada para su comercialización sin ningún tipo de recargo por emplazamiento, sección…etc.

- Al menos el 50% de las inserciones se realizarán en franja horaria líder.

- **Ningún descuento de los ofertados en la tabla superior podrá reflejar un valor inferior de más de 15 puntos de descuento respecto a la media de todos los arriba ofertados incluyendo todas las franjas horarias. Serán excluidas las ofertas que incumplan esta prescripción. Ver ejemplo en Anexo 12.**

- Si se produce la fusión, adquisición o cualquier otra operación de sucesión empresarial similar entre dos o más empresas o grupos, el descuento aplicable será el del grupo que tuviera mayor volumen de negocio.

EXTERIOR	
SOPORTE	**DESCUENTO**
MOBILIARIO URBANO EXTERIOR	
MOBILIARIO URBANO INTERIOR	
AUTOBUSES (EXTERIOR E INTERIOR)	
METRO Y ESTACIONES METRO	
TRENES Y ESTACIONES DE TREN	
AEROPUERTOS	
GRAN FORMATO	
VALLAS Y MONOPOSTES	
RESTO	

- Mobiliario urbano exterior (papel o digital): Marquesinas, mupis/opis, kioskos, pantallas digitales, etc).

- Mobiliario urbano interior (papel o digital): Emplazamientos en interiores de centros comerciales, parkings, mercados, cines, gimnasios, etc. (no incluido Metro, autobuses ni aeropuertos).

- Gran formato: Lonas, pantallas digitales gran formato, skyled, etc.

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

- Los descuentos ofertados serán sobre tarifa publicada para su comercialización sin ningún tipo de recargo.

- Los descuentos ofertados deberán incluir la parte correspondiente a todos los costes derivados de la acción, no aceptándose gastos de producción asociados al medio del que se trate.

- **Ningún descuento de los ofertados en la tabla superior podrá reflejar un valor inferior de más de 15 puntos de descuento respecto a la media de todos los arriba ofertados. Serán excluidas las ofertas que incumplan esta prescripción. Ver ejemplo en Anexo 12.**

TELEVISIÓN

- **TELEVISIÓN CONVENCIONAL. DISTRIBUIDA POR MESES**

TABLA DE PRECIOS MÁXIMOS POR PERIODO POR GRP PARA FORMATO DE 20" EN AUDIENCIA DE ADULTOS 18+, ÁMBITO PYB FIFTY5BLUE (ANTERIORMENTE KANTAR MEDIA) EUROS **SIN IVA**

TABLA PRECIOS MÁXIMOS								
ENERO	FEBRERO	MARZO Y ABRIL	MAYO Y JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE Y NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1.500 €	1.800 €	1.950 €	2.050 €	1.650 €	900 €	1.800 €	2.050 €	1.950 €

- Serán excluidas las ofertas que superen los precios máximos indicados en la tabla anterior

PRECIO GRP (EN EUROS SIN IVA) EN 20" PARA AUDIENCIA EN ADULTOS DE 18+ EN ÁMBITO PyB DE FIFTY5BLUE (ANTERIORMENTE KANTAR MEDIA)

- El precio GRP 20" de cada cadena para su valoración se calcula sobre el coste GRP 20" ofertado en la Tabla 2 pesado cada periodo en función de la tabla adjunta Tabla 1. Ejemplo de cálculo en Anexo 13.

TABLA 1 DE REPARTO POR PERIODOS

TABLA 1 REPARTO POR PERIODOS								
ENERO	FEBRERO	MARZO Y ABRIL	MAYO Y JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE Y NOVIEMBRE	DICIEMBRE

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

5%	15%	20%	15%	10%	5%	10%	15%	5%

TABLA 2 DE PRECIOS POR PERIODO A OFERTAR POR LA AGENCIA									
CADENA	ENERO	FEBRERO	MARZO Y ABRIL	MAYO Y JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE Y NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ATRESMEDIA (todas las cadenas que comercializa)									
MEDIASET (todas las cadenas que comercializa)									
PULSA (todas las cadenas que comercializa)									
FORTA/AUTONÓMICAS (todas las cadenas que comercializa)									

- El precio del GRP de las cadenas autonómicas estará referido al ámbito nacional, y no al de emisión de la cadena, en el caso de que sea distinto del nacional.
- Los índices de conversión a otros formatos de mayor o menor duración que 20" serán los publicados por las cadenas
- **El coste medio por GRP para cada cadena no puede ser superior a una vez y media el coste medio del GRP total cadenas solicitadas y valoradas con base en la puntuación dada en el Anexo 6 de este pliego. Serán excluidas las ofertas que incumplan esta prescripción. Ver ejemplo en Anexo 13**
- El coste ofertado por cadena incluye todos los requisitos recogidos en el apartado 2.7.1 de las Prescripciones Técnicas referidos a publicidad convencional (apartados v y siguientes).

- **BLOQUES CUALITATIVOS COMERCIALIZADOS (EN EUROS SIN IVA)** (Según ofertas comerciales de las cadenas)

BLOQUES CUALITATIVOS COMERCIALIZADOS			
PROGRAMA/ Hora	Noticias (*)	Prime Time	Day Time
		20:30 - 24:30	Resto horario
1ª posición / Bloque Exclusivo			
C/GRP 20" 18+ máximo	5.310€	5.310€	3.750€
C/GRP 20" 18+ ofertado			

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

Resto posiciones			
C/GRP 20" 18+ máximo	4.500€	4.500€	3.200€
C/GRP 20" 18+ ofertado			

*Noticias: Noticias I y II. Emisiones anteriores a las 13:00 se consideran dentro de Resto Horario Day Time

- Bloque exclusivo, cortes top, high quality o cualquier denominación de bloque cualitativo ofertado en las políticas comerciales de las televisiones.
- Se entiende como bloque exclusivo aquel que consta de un único spot (1 de 1).
- Se considerarán bloques cualitativos, etc. los que incluyan un máximo de 4 spots. Si no se cumple esta premisa se considerará a todos los efectos un bloque de publicidad convencional.

- **PAQUETES / EMISIONES ESPECIALES (EN EUROS SIN IVA)**

PAQUETES / EMISIONES ESPECIALES			
PROGRAMA/ Hora	Noticias (*)	Prime time	Day Time
		20:30 - 24:30	Resto horario
C/GRP 20" 18+ máximo	6.900€	7.150€	5.315€
C/GRP 20" 18+ ofertado			

- Paquetes especiales dentro de pautas convencionales (por ejemplo: paquetes 1ª posiciones garantizadas).
- Bloques Ad hoc no incluidos en las políticas comerciales de las televisiones. Apertura de espacios publicitarios fuera de la pauta habitual de programación

* Noticias: Noticias I y II. Emisiones anteriores a las 13:00 se consideran dentro de Resto Horario Day Time

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

- **SOBREIMPRESIONES EN TELEVISIÓN (EN EUROS SIN IVA)**

SOBREIMPRESIONES		
PROGRAMA / HORA	**PRIME TIME**	**DAY TIME**
	20:30 A 24:30	**RESTO HORARIOS**
C/GRP 5" 18+ máximo	1.900€	1.700€
ATRESMEDIA		
MEDIASET		

- El C/Grp ofertado incluirá todos los costes derivados de la acción. No se aceptarán gastos de producción, tecnología, etc.
- El índice de conversión a formatos de duración superior a 5" será aplicado de manera proporcional. No se aceptarán recargos o sobrecostes directos o indirectos de ningún tipo.

- **HBBTV/TELEVISIÓN CONECTADA (CTV) /OTT (COSTE POR MIL IMPRESIONES 18+) (EN EUROS SIN IVA)**

HBBTV/TELEVISIÓN CONECTADA (CTV) /OTT	CPM 20" 18+ EN EUROS
Formato Display HBBTV	
Video HBBTV (Adreplacement)	
Video en plataformas de streaming/OTT (Movistar, Netflix, Prime Video, Dazn, Disney+, Max, Filmin, Skyshowtime, Rakuten, etc.)	
Emisiones híbridas (lineal / digital) Ejemplo: Top News, Mediaflash, etc.	

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

- La oferta incluirá las segmentaciones adicionales obligatorias para el cumplimiento del RD 958/2020 y todos los requisitos recogidos en el pliego (apartado 2.7 de las Prescripciones Técnicas)
- El CPM ofertado incluirá todos los costes derivados de la acción. No se aceptarán gastos de producción o tecnología.
- En emisiones híbridas (lineal / digital), los formatos que tengan un posicionamiento preferente asociado se regirán, en todo caso, por los sistemas de posición y numeración de bloque denominados PB2 y NB2 por Fifty5Blue (anteriormente Kantar Media).

DIGITAL

UNIDAD COSTE POR MIL IMPRESIONES 18+ (CPM). FORMATOS EMPLAZADOS EN PRIMER SCROLL. CPM REFERIDOS A SITES. (EN EUROS SIN IVA)

PRECIOS MÁXIMOS ***CPM 18+ DIGITAL***	EUROS SIN IVA
Pre-roll hasta 90"	19,50€
Resto de formatos	7,25€

TIPOLOGÍA	SECCIÓN	SEGMENTACIÓN*	PREROLL HASTA 90"	RESTO FORMATOS
RRSS (Youtube, FB+IG, Tiktok, Linkedin, X, resto).	PREFERENTE	IP ESPAÑA + REAL DECRETO		
VIDEO EN APLICACIONES DE TV (Atresplayer, Mediaset Infinity, RTVE Play, etc.).	PREFERENTE	IP ESPAÑA + REAL DECRETO		
AUDIO EN APLICACIONES RADIO (Ser, Cope, Onda Cero…)	PREFERENTE	IP ESPAÑA + REAL DECRETO		
PLATAFORMAS DE STREAMING AUDIO (Spotify, Ivoox, Podium, otras).	PREFERENTE	IP ESPAÑA + REAL DECRETO		

*** La segmentación incluirá, además de la IP de España, las segmentaciones adicionales obligatorias para el cumplimiento del RD 958/2020 y todos los requisitos recogidos en el pliego (apartado 2.7 de las Prescripciones Técnicas.)**

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

- SELAE se reservará la potestad de solicitar incluir en sus campañas un tag/píxel o similares para el seguimiento de las impresiones contratadas, la implementación de este píxel correrá a cargo del adjudicatario.
- En todas las acciones del medio Digital, independientemente de que se trate de formatos de audio o de video, no se podrán servir impresiones en la HOME de los distintos soportes.

ASPECTOS GENERALES APLICABLES A LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA:

- La valoración de los precios ofertados se realizará sin tener en cuenta el IVA que pudiera ser aplicable. Durante la ejecución del contrato, los Servicios se facturarán con arreglo a lo indicado en el apartado 3 de las Prescripciones Técnicas y 37 del Cuadro Resumen, siendo el tipo de IVA aplicable el vigente en el momento del devengo.
- **El licitador está obligado a rellenar correctamente todas las casillas del presente Anexo. En caso de no rellenarse o no rellenarse correctamente (bien en euros, bien en porcentaje según corresponda en cada caso) todas o alguna de las casillas de la proposición económica, la misma será excluida del procedimiento**.
- **Serán excluidas las ofertas que superen los límites indicados en el apartado 9.3.2 y en el presente Anexo 3 .**

LEYENDA INFORMATIVA SOBRE DATOS PERSONALES

Los Datos Personales incluidos en el presente Anexo se incorporan a un fichero/tratamiento responsabilidad de SELAE en los términos previstos en el pliego de contratación.

SELAE, como responsable del fichero y del tratamiento, garantiza el ejercicio de los derechos del interesado en relación a sus datos personales facilitados a estos efectos dirigiéndose por escrito debidamente firmado, adjuntando copia de su DNI e indicando tratamiento a que se refiere y derecho ejercitado a la siguiente dirección: SELAE, Registro, atención “Protección de Datos”, c/ Poeta Joan Maragall 53, 28020 Madrid o aquella que le sustituya.

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

Anexo 4.- Detalle del contenido del sobre adicional C bis

Los licitadores deberán incluir a título informativo las tarifas comerciales publicadas de los distintos soportes /formatos vigentes en el momento de presentación de las ofertas y sobre las que se han calculado los descuentos incluidos en el Anexo 3. Las tarifas a presentar serán de los soportes solicitados individualmente en los medios Exterior, Radio y Prensa.

El adjudicatario deberá aportar y actualizar permanentemente durante la vigencia del contrato las tarifas comerciales de los soportes / formatos.

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

Anexo 5.- Criterios de adjudicación cuya ponderación dependa de un juicio de valor

No se deberá incluir en el sobre B) ninguna información relativa a criterios evaluables automáticamente o mediante fórmula que deberán formar parte del sobre C). Serán excluidas las ofertas que incumplan esta previsión.

La Mesa de Contratación solicitará para la valoración de las ofertas un informe de un número suficiente de técnicos internos y/o externos.

De la propuesta de plan de medios sujeto a valoración, será objeto de análisis por el equipo técnico:

- **Rationale/ argumentación de la estrategia: Es clara, consistente, alineada con la consecución de los objetivos de eficacia y eficiencia publicitaria y persigue los objetivos comerciales.**
- **Plan de medios completo: Es realista, aplicable y reaplicable, contiene impacto en las variables cobertura y frecuencia y es afín al target.**
- **Propuesta de formato de informe y contenido final de campaña: Contiene todos los elementos necesarios de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del Anexo 2, conciso, visual y completo.**

Baremos de valoración de los atributos:

Argumentación de la Estrategia: 10 puntos	
Excelente: la propuesta se adecua a la perfección a las necesidades de SELAE, es completa y resulta idónea	10 puntos
Notable: la propuesta se adecua de forma satisfactoria a las necesidades de SELAE y es razonablemente completa	7,5 puntos
Moderado: la propuesta se adecua razonablemente a las necesidades de SELAE, si bien tiene aspectos mejorables y podría ser complementada	5 puntos
Mínimo: la propuesta resulta muy básica y tiene muchos aspectos a mejorar y complementar	2,5 puntos
Deficiente: la propuesta está falta o escasa de contenido relevante, defectuosa o incompleta hasta un grado que no permite alcanzar el nivel mínimo puntuable.	0 puntos

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

Plan de medios completo: 5 puntos	
Excelente: la propuesta se adecua a la perfección a las necesidades de SELAE, es completa y resulta idónea	5 puntos
Notable: la propuesta se adecua de forma satisfactoria a las necesidades de SELAE y es razonablemente completa	3,75 puntos
Moderado: la propuesta se adecua razonablemente a las necesidades de SELAE, si bien tiene aspectos mejorables y podría ser complementada	2,5 puntos
Mínimo: la propuesta resulta muy básica y tiene muchos aspectos a mejorar y complementar	1,25 puntos
Deficiente: la propuesta está falta o escasa de contenido relevante, defectuosa o incompleta hasta un grado que no permite alcanzar el nivel mínimo puntuable.	0 puntos
Informe final de campaña: 5 puntos	
Excelente: la propuesta se adecua a la perfección a las necesidades de SELAE, es completa y resulta idónea	5 puntos
Notable: la propuesta se adecua de forma satisfactoria a las necesidades de SELAE y es razonablemente completa	3,75 puntos
Moderado: la propuesta se adecua razonablemente a las necesidades de SELAE, si bien tiene aspectos mejorables y podría ser complementada	2,5 puntos
Mínimo: la propuesta resulta muy básica y tiene muchos aspectos a mejorar y complementar	1,25 puntos
Deficiente: la propuesta está falta o escasa de contenido relevante, defectuosa o incompleta hasta un grado que no permite alcanzar el nivel mínimo puntuable.	0 puntos

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

Anexo 6.- Criterios evaluables automáticamente o mediante fórmula

1. Proposición económica

La valoración de la proposición económica se hará por fórmula sin tomar en consideración el IVA que pueda ser aplicable.

La puntuación a utilizar por medio y soporte que se aplicarán para la valoración de la oferta económica mediante fórmula, se detallan a continuación en el presente anexo.

Fórmulas

Para las ofertas que deban presentarse en porcentaje de descuento, la fórmula aplicable será:

$$P_i = X\left(\frac{O_i}{O_{max}}\right)$$

P_i = Puntuación de la oferta a valorar.

X = Puntuación asignada al subapartado a valorar.

O_i = Porcentaje de descuento a valorar para el subapartado.

O_{max} = Porcentaje de descuento más alto ofertado para el subapartado.

Para las ofertas que deban presentarse en precio, la fórmula aplicable será:

$$P_i = X\left(\frac{O_{min}}{O_i}\right)$$

P_i = Puntuación de la oferta a valorar.

X = Puntuación asignada al subapartado a valorar.

O_i = Oferta a valorar para el subapartado (IVA excluido).

O_{min} = Oferta más baja ofertada para el subapartado (IVA excluido).

Para la oferta económica referida a la comisión de agencia, la fórmula aplicable será:

$$P_i = X\left(\frac{O_{min} + 10^{-3}}{O_i + 10^{-3}}\right)$$

P_i = Puntuación de la oferta a valorar.

X = Puntuación asignada a la comisión de agencia.

O_i = Oferta a valorar para la comisión de agencia .

O_{min} = Oferta más baja para comisión de agencia (IVA excluido)

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

TABLA TOTAL PUNTUACIONES PARA VALORACIÓN

MEDIOS	PUNTUACIÓN
COMISION DE AGENCIA	**2,50**
EXTERIOR	**17,50**
RADIO	**20,00**
PRENSA	**2,50**
TELEVISIÓN	**30,00**
TV convencional	6,00
Bloques cualitativos comercializados	6,00
Paquetes/Emisiones especiales	6,00
Sobreimpresiones	6,00
HBBTV/Televisión Conectada/OTT	6,00
DIGITAL	**7,50**
TOTAL PUNTUACIÓN	**80,00**

EXTERIOR

SOPORTE	PUNTUACIÓN
MOBILIARIO URBANO EXTERIOR	2,00,
MOBILIARIO URBANO INTERIOR	2,00
AUTOBUSES (EXTERIOR E INTERIOR)	2,00
METRO Y ESTACIONES METRO	2,00
TRENES Y ESTACIONES DE TREN	2.00
AEROPUERTOS	1,90
GRAN FORMATO	1,90
VALLAS Y MONOPOSTES	1,90
RESTO	1,80
TOTAL PUNTUACIÓN	**17,5**

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

RADIO

SOPORTE	PUNTUACIÓN PROGRAMA LIDER 1 Y 2	PUNTUACIÓN RESTO
CADENA SER	1,20	0,90
CADENA COPE	1,20	0,90
ONDA CERO	1,20	0,90
CADENA 40	1,20	0,90
CADENA 100	0,75	0,45
CADENA DIAL	0,75	0,45
EUROPA FM	0,75	0,45
ROCK FM	0,75	0,45
KISS FM	0,75	0,45
RADIO MARCA	0,75	0,45
RAC (1 + 105)	0,75	0,45
CATALUNYA RADIO	0,75	0,45
FLAIX / FLAIXBAC	0,75	0,45
RESTO CADENAS	0,40	0,40
TOTAL	**11,95**	**8,05**
TOTAL PUNTUACIÓN	**20,00**	

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

PRENSA

SOPORTE	PUNTUACIÓN
EL PAÍS	0,20
EL MUNDO	0,20
ABC	0,15
LA RAZÓN	0,15
LA VANGUARDIA	0,15
EL PERIÓDICO DE CATALUÑA	0,15
LA VOZ DE GALICIA	0,15
GRUPO VOCENTO	0,15
GRUPO PRENSA IBÉRICA/CERCA NOTICIAS	0,15
DELIVERY MEDIA	0,15
GRUPO JOLY	0,15
GRUPO VIVA	0,15
GRUPO ALAYANS	0,15
DIARIOS DEPORTIVOS	0,15
DIARIOS ECONÓMICOS	0,10
REVISTAS Y SUPLEMENTOS	0,10
RESTO SOPORTE PRENSA	0,10
TOTAL PUNTUACIÓN	**2,50**

TELEVISIÓN

TELEVISIÓN CONVENCIONAL

SOPORTE	PUNTUACIÓN
ATRESMEDIA	2,00
MEDIASET	2,00
PULSA	1,00
FORTA / AUTONÓMICAS	1,00
TOTAL PUNTUACIÓN	**6,00**

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

BLOQUES CUALITATIVOS COMERCIALIZADOS

PUNTUACIÓN BLOQUES CUALITATIVOS COMERCIALIZADOS				
PROGRAMA / HORA	**FRANJA**	**NOTICIAS**	**PRIME TIME**	**DAY TIME/RESTO HORARIO**
C/GRP 20" 18+ OFERTADO	**1ªPOS/BLOQUE EXCLUSIVO**	1,35	1,35	0,35
C/GRP 20" 18+ OFERTADO	**RESTO POSICIONES**	1,30	1,30	0,35
TOTAL FRANJAS		**2,65**	**2,65**	**0,70**
TOTAL PUNTUACIÓN		**6,00**		

PAQUETES / EMISIONES ESPECIALES

PUNTUACIÓN PAQUETES / EMISIONES ESPECIALES			
PROGRAMA / HORA	**NOTICIAS**	**PRIME TIME**	**DAY TIME/RESTO HORARIO**
C/GRP 20" 18+ OFERTADO	2,50	2,50	1,00
TOTAL PUNTUACIÓN	**6,00**		

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

SOBREIMPRESIONES

PUNTUACIÓN SOBREIMPRESIONES		
PROGRAMA / HORA	**PRIME TIME**	**DAY TIME**
	20:30 A 24:30	**RESTO HORARIOS**
ATRESMEDIA C/GRP 5" 18+	1,75	1,25
MEDIASET C/GRP 5" 18+	1,75	1,25
TOTAL PUNTUACIÓN	**6,00**	

HBBTV/TELEVISIÓN CONECTADA (CTV) / OTT (COSTE POR MIL IMPRESIONES 18+)

HBBTV/TELEVISIÓN CONECTADA (CTV) / OTT	PUNTUACIÓN
Formato Display HBBTV	1,50
Video HBBTV (Adreplacement)	1,50
Video en plataformas de streaming / OTT (Movistar, Netflix, Prime Video, Dazn, Disney+, Max, Filmin, Skyshowtime, Rakuten, etc.).	1,50
Emisiones híbridas (lineal/digital). Ejemplo: Top News, Mediaflash, etc.	1,50
TOTAL PUNTUACIÓN	**6,00**

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

DIGITAL

DIGITAL CPM 18+

TIPOLOGÍA	SECCIÓN	SEGMENTACIÓN	PREROLL HASTA 90"	RESTO FORMATOS
RRSS (Youtube, FB+IG, Tiktok, Linkedin, X, resto)	PREFERENTE	IP ESPAÑA + REAL DECRETO	0,95	0,95
VIDEO EN APLICACIONES DE TV (Atresplayer, Mediaset Infinity, RTVE Play, etc)	PREFERENTE	IP ESPAÑA + REAL DECRETO	0,95	0,95
AUDIO EN APLICACIONES RADIO (Ser, Cope, Onda Cero…)	PREFERENTE	IP ESPAÑA + REAL DECRETO	0,95	0,95
AUDIO EN PLATAFORMAS DE STREAMING (Spotify, Ivoox, Podium, otras).	PREFERENTE	IP ESPAÑA + REAL DECRETO	0,90	0,90
TOTAL FORMATOS			**3,75**	**3,75**
TOTAL PUNTUACIÓN			**7,50**	

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

Anexo 7: Fases de valoración y umbrales mínimos de puntuación

La Mesa de Contratación solicitará para la valoración de las ofertas un informe de un equipo evaluador con un número suficiente de técnicos internos y/o externos.

Dada la importancia del desarrollo de un correcto ejercicio práctico, las propuestas que no obtengan **10 o más puntos (el 50% del valor máximo del ejercicio)** en los criterios de adjudicación cuya ponderación dependa de un juicio de valor serán excluidas del presente procedimiento.

SELAE declarará desierto el procedimiento en el caso de que ninguna oferta alcance dicha puntuación mínima y que por tanto ninguna sea aceptable.

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

Anexo 8: Encargo de Tratamiento de Datos Personales

Descripción general del tratamiento de Datos Personales a efectuar

Descripción (incluida la finalidad)

Descripción (incluida la finalidad)

El adjudicatario, proporcionará el servicio integral de medios para la planificación estratégica y táctica, asesoramiento permanente, compra de espacios y difusión en medios de comunicación y demás soportes publicitarios de las campañas y acciones de publicidad y comunicación incluidas en el Servicio. Para el correcto desarrollo del Servicio, el adjudicatario tratará Datos Personales, cuya responsabilidad es de SELAE. El servicio incluye, pero no se limita a, la cesión y difusión de las piezas facilitadas por SELAE.

El personal del adjudicatario NO tiene permitido realizar ningún otro tipo de tratamiento de dichos Datos Personales, más allá del derivado de la prestación del Servicio.

En caso de que como consecuencia de la ejecución del contrato o para el cumplimiento con la normativa vigente resultara necesario en algún momento la modificación de lo estipulado en este Anexo, la parte del contrato correspondiente lo pondrá en conocimiento de la otra parte, indicándole las modificaciones que demanda. En su caso, y de mutuo acuerdo, se modificará y actualizará este Anexo, de modo que el mismo siempre recoja fielmente el detalle del tratamiento. Puesto que la modificación del presente Anexo requiere la intervención del Delegado de Protección de Datos de SELAE, la otra parte debe comunicar las peticiones al mismo.

Colectivos y Datos Tratados

Los colectivos de interesados y Datos Personales que potencialmente podrán ser tratados para las finalidades descritas son:

Tratamientos y principales colectivos de interesados	Datos Personales del tratamiento a los que se puede acceder
Tratamiento de "Promociones, Comunicación Comercial y Campañas Publicitarias". Colectivo: actores y actrices que vayan contenidos en los mensajes o piezas a difundir.	Aquellos datos personales contenidos en los mensajes a difundir, normalmente voz e imagen (estática o video), si bien pueden incluirse otros según la naturaleza de la pieza concreta, donde puede aparecer escritura o firmas u otros elementos.

Elementos del tratamiento

El tratamiento de los Datos Personales comprenderá:

PROCESAMIENTO[3] (manejo de datos)			
☐ Recogida (captura de datos diversos)	☐ Registro	☐ Estructuración	☐ Modificación

[3] SELAE diferencia entre procesado y operaciones técnicas. Ambos son tratamientos bajo **la normativa de protección de datos**; el primero se refiere a las actividades llevadas por los usuarios de la información, mientras que los segundos son operaciones técnicas, normalmente informáticas. Las primeras llevan acceso directo por personas, tales como visualización o consulta, mientras que las segundas generalmente no conllevan a acceso humano a la información.

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

☒ Conservación (para prestación del Servicio en sus sistemas)	☐ Extracción (retrieval)	**☒ Consulta**	☐ Cesión
☒ Difusión	☐ Interconexión (cruce)	☐ Cotejo	☐ Limitación
☒ Supresión (de sus sistemas de información)	**☒ Destrucción (de sus sistemas de información)**	☐ Otros: Correlación (Análisis y estudios de los datos recibidos) _____	
OPERACIONES TECNICAS			
☒ Duplicado (de sus sistemas de información)	**☒ Copia de seguridad (de sus sistemas de información)**	**☒ Recuperación (de sus sistemas de información)**	

Nivel de seguridad, riesgo y protección

Salvo que se señale lo contrario por SELAE por escrito, el nivel de riesgo y seguridad que el adjudicatario debe contemplar para este tratamiento es:

Nivel de Riesgo y Protección
Nivel 1/Elemental-SELAE-Protección de Datos (véase medidas de protección)

Disposición de los datos al terminar el servicio

Una vez finalice el encargo, el adjudicatario debe:

El adjudicatario deberá remitir a SELAE toda información que no haya remitido anteriormente, y suprimir cualquier copia, en papel o electrónica, que esté en su poder, a resguardo de retención por obligación legal. Una vez destruidos, el encargado deberá certificar su destrucción por escrito y debe entregar el certificado al responsable del tratamiento.

Sistemas de tratamiento

El adjudicatario podrá tratar los datos en los siguientes sistemas de tratamiento:

Locales \ Soportes	**Electrónicos**	**Físicos**
Propios	Empleando sistemas de tratamiento bajo su responsabilidad, que no podrán incluir almacenamientos o tratamientos en la nube salvo que se encuentre en condiciones de acreditar que su proveedor (de servicios en la nube) cumple con la normativa de protección de	Tales como cuadernos, libretas, agendas o copias temporales en papel que deben estar custodiados debidamente según las estipulaciones de

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

	datos y cuente, previamente al tratamiento, con la debida autorización escrita de SELAE.	este contrato.
SELAE	Empleando sistemas de tratamiento bajo su responsabilidad, que no podrán incluir almacenamientos o tratamientos en la nube salvo que se encuentre en condiciones de acreditar que su proveedor (de servicios en la nube) cumple con la normativa de protección de datos y cuente, previamente al tratamiento, con la debida autorización escrita de SELAE.	Tales como cuadernos, libretas, agendas o copias temporales en papel que deben estar custodiados debidamente según las estipulaciones de este contrato.
Ajenos	Empleando sistemas de tratamiento bajo su responsabilidad, o de responsabilidad ajena (para el caso de la difusión de piezas a los diferentes medios de comunicación) con la previa autorización de SELAE, que no podrán incluir almacenamientos o tratamientos en la nube salvo que se encuentre en condiciones de acreditar que su proveedor (de servicios en la nube) cumple con la normativa de protección de datos y cuente, previamente al tratamiento, con la debida autorización escrita de SELAE.	Tales como cuadernos, libretas, agendas o copias temporales en papel que deben estar custodiados debidamente según las estipulaciones de este contrato.

Medidas de protección

Los datos deben protegerse empleando las medidas que un **empresario ordenado** debe tomar para evitar que dichos datos pierdan su razonable confidencialidad, integridad y disponibilidad. Se deben implantar, al menos, las medidas de protección siguientes:

- Guardará la debida confidencialidad hasta el momento de la difusión de las piezas.
- Informará y formará a empleados sobre sus deberes y sobre protección de datos.
- Mantendrá debidamente protegidos sus sistemas de información electrónicos (cortafuegos, antivirus, copias de seguridad, etc.).
- Custodiará con diligencia las anotaciones y registros en cuadernos, libretas, archivadores y agendas.
- Protegerá los soportes electrónicos móviles (por ejemplo, portátiles y tabletas) con una contraseña razonable
- Cuidará de no perder agendas escritas.
- Destruirá la información tan pronto como no sea necesaria.
- En todo caso, deberá implantar mecanismos para:
    - Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.
    - Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico.
    - Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento. El adjudicatario no podrá no implementar o suprimir dichas medidas mediante el empleo de un análisis de riesgo o impacto salvo aprobación expresa de SELAE.
- A estos efectos el personal de la empresa contratada debe seguir las medidas de protección establecidas por SELAE, no pudiendo efectuar tratamientos distintos de los definidos por SELAE.

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

El adjudicatario no podrá no implementar o suprimir dichas medidas mediante el empleo de un análisis de riesgo o impacto salvo aprobación expresa de SELAE.

Visitas, perfilado, sistemas externalizados, sub-encargos, cesiones y transferencias internacionales

- El personal del adjudicatario en sus visitas a SELAE, a los efectos de prohibición de acceso a datos, se consideran visitantes en las instalaciones de SELAE.
- No se efectúa ni se permite perfilado de los interesados.
- No se permiten tratamientos en sistemas de tratamiento ajenos a SELAE sin la autorización expresa de SELAE, y siempre que los mismos no conlleven transferencias de datos personales a terceros países u organizaciones internacionales que no cuenten con decisión de adecuación de la Comisión Europea o que no garanticen un nivel de protección adecuado.
- Se permiten sub-encargos de tratamiento asociados a subcontrataciones en los términos estipulados; lo que no exime del cumplimento de las obligaciones de seguridad y de solicitud de autorización, si el adjudicatario contase con la debida autorización de SELAE, deberá exigir al sub-encargado el cumplimiento con los términos reflejados en este Anexo
- Se permiten comunicaciones de datos (cesiones) a los medios de comunicación incluidos, y aceptados por SELAE, para la prestación del Servicio. No se permiten otras comunicaciones de datos diferentes a las anteriores.
- No se permiten transferencias a terceros países u organizaciones internacionales que no garanticen un nivel de protección adecuado, en cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos.

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

Anexo 9: Condiciones particulares relativas al encargo de tratamiento de Datos Personales de empleados de SELAE para la coordinación y gestión

Descripción general del tratamiento de Datos Personales a efectuar

Descripción

La empresa contratada, para la correcta prestación del servicio, tratará **Datos Personales** del personal de SELAE a fin de establecer contacto y planificar/coordinar tareas relacionadas con el servicio.

Los **Datos Personales** facilitados por SELAE para que el adjudicatario pueda establecer contacto con los empleados de SELAE, podrán ser tratados por la empresa contratada en sus sistemas de tratamiento, sea en sus propios locales o en dispositivos portátiles y, entre otras medidas descritas posteriormente, marcará debidamente todo documento o soporte que contenga **Datos Personales**. Dichos **Datos Personales** podrán ser entregados por SELAE presencialmente, en forma electrónica o papel, o remitida por correo electrónico.

El personal de la empresa contratada NO tiene permitido realizar ningún otro tipo de tratamiento de dichos Datos Personales.

Colectivos y Datos Tratados Para Destrucción

Los colectivos de interesados y Datos Personales que potencialmente podrán ser tratados para las finalidades descritas son:

Tratamientos y principales colectivos de interesados	***Datos Personales del tratamiento a los que se puede acceder***
Tratamiento "Profesionales de SELAE": Profesionales de SELAE, incluidos consejeros, empleados, directivos y familiares de empleados de SELAE, empleados de terceros, cuotas sindicales.	D.N.I./N.I.F. Nombre y apellidos Dirección profesional Teléfono profesional Firma Detalles del empleo.

Elementos del tratamiento

El tratamiento de los Datos Personales comprenderá:

PROCESAMIENTO[4] (manejo de datos)			
☐ Recogida (captura de datos diversos)	☑ **Registro (grabación en sus sistemas de tratamiento)**	☐ Estructuración	☑ **Modificación**
☑ **Conservación (durante la vigencia del contrato)**	☐ Extracción (retrieval)	☑ **Consulta**	☐ Cesión
☐ Difusión	☑ **Interconexión (cruce)**	☐ Cotejo	☐ Limitación

[4] SELAE diferencia entre procesado y operaciones técnicas. Ambos son tratamientos bajo **la normativa de protección de datos**; el primero se refiere a las actividades llevadas por los usuarios de la información, mientras que los segundos son operaciones técnicas, normalmente informáticas. Las primeras llevan acceso directo por personas, tales como visualización o consulta, mientras que las segundas generalmente no conllevan a acceso humano a la información.

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

☑ **Supresión** **(de sus sistemas de información)**	☑ **Destrucción**	☑ **Conservación** **(en sus sistemas de información y durante la vigencia del contrato)**	☐ Otros:
OPERACIONES TECNICAS			
☑ **Duplicado**	☑ **Copia (Copias temporales)**	☑ **Copia de seguridad** **(de sus sistemas de información)**	☑ **Recuperación** **(de sus sistemas de información)**

Nivel de seguridad, riesgo y protección

Salvo que se señale lo contrario por SELAE por escrito, el nivel de riesgo y seguridad que el adjudicatario debe contemplar para este tratamiento es:

Nivel de Riesgo y Protección
1/ELEMENTAL/Mínimo-SELAE-Protección de Datos (véase medidas de protección)

Disposición de los datos al terminar el servicio

Una vez finalice el encargo, la empresa contratada debe:

Suprimir toda información en papel o electrónica que esté en su poder. En caso de obligación legal, los datos deberán permanecer cancelados durante el periodo legal obligatorio, y una vez vencido el plazo serán suprimidos.

Sistemas de tratamiento

La empresa contratada podrá tratar los datos en los siguientes sistemas de tratamiento:

Exclusivamente en sistemas de tratamiento bajo su responsabilidad.

Locales\Soportes	**Electrónicos**	**Físicos**
Propios	Empleando sistemas de tratamiento bajo su responsabilidad, que no podrán incluir almacenamientos o tratamientos en la nube salvo que se encuentre en condiciones de acreditar que su proveedor (de servicios en la nube) cumple con la normativa de protección de datos.	Tales como cuadernos, libretas y agendas
Ajenos	En soportes móviles, tales como teléfonos u ordenadores portátiles, a los que se aplica lo anteriormente indicado respecto a tratamiento en propios locales.	Tales como cuadernos, libretas y agendas

Medidas de protección

Los datos deben protegerse empleando las medidas que un **empresario ordenado** debe tomar para evitar que dichos datos pierdan su razonable confidencialidad, integridad y disponibilidad. Se deben implantar, al menos, las medidas de protección siguientes:

- Informará y formará a empleados sobre sus deberes y sobre protección de datos.
- Mantendrá debidamente protegidos sus sistemas de información electrónicos (cortafuegos, antivirus, copias

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

de seguridad, etc.).

- Custodiará con diligencia las anotaciones y registros en cuadernos, libretas, archivadores y agendas.
- Protegerá los soportes electrónicos móviles (por ejemplo, en directorios de teléfono móvil y tabletas) con una contraseña razonable
- Cuidará de no perder agendas escritas.
- Destruirá la información tan pronto como no sea necesaria.
- En todo caso, deberá implantar mecanismos para:
    - Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.
    - Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico.
    - Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento. El adjudicatario no podrá no implementar o suprimir dichas medidas mediante el empleo de un análisis de riesgo o impacto salvo aprobación expresa de SELAE.
- A estos efectos el personal de la empresa contratada debe seguir las medidas de protección establecidas por SELAE, no pudiendo efectuar tratamientos distintos de los definidos por SELAE.
- El adjudicatario no podrá no implementar o suprimir dichas medidas mediante el empleo de un análisis de riesgo o impacto salvo aprobación expresa de SELAE.

Visitas, perfilado, sistemas externalizados, sub-encargos, cesiones y transferencias internacionales

- El personal de la empresa contratada en sus visitas a SELAE, a los efectos de prohibición de acceso a datos, se consideran visitantes en las instalaciones de SELAE.
- No se efectúa ni se permite perfilado de los interesados.
- Se permiten tratamientos en sistemas de tratamiento ajenos a su propiedad (nube) aunque, en el contexto del Capítulo V del RGPD, conlleven transferencias a terceros países u organizaciones internacionales siempre que garanticen un nivel de protección adecuado.
- Se permiten sub-encargos de tratamiento asociados a subcontrataciones en los términos estipulados; lo que no exime del cumplimento de las obligaciones de seguridad y de solicitud de autorización.
- No se efectúan ni permiten comunicaciones de datos (cesiones).
- No se permiten transferencias internacionales de datos (esto es, a destinos que no disponen del nivel de protección requerido).

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

Anexo 10: Cesiones de Datos Personales

No aplica.

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

Anexo 11: Glosario de terminología técnico-comercial utilizada para la valoración

TELEVISIÓN

- **GRP (Gross Rating Point)**: unidad de medida de audiencia que se refiere al número de veces que ha impactado el mensaje publicitario sobre un público determinado. Unidad estándar de comercialización de la publicidad en televisión.

- **Bloques Cualitativos Comercializados**: Bloques publicitarios comercializados de forma diferenciada de los bloques publicitarios convencionales al tener un número limitado de spots (4-6) o de segundos de emisión (± 90") y cuya denominación comercial concreta puede variar y referirse como Top Impacto, HQ (High Quality), etc, pero siempre haciendo referencia a su mayor valor cualitativo. Suelen estar ubicados en programas de mayor audiencia y horarios de mayor consumo.

- **Paquetes y emisiones especiales:** ofertas comerciales especiales dentro de las pautas convencionales, como por ejemplo: paquetes primeras posiciones garantizadas o bloques no incluidos de forma habitual en las políticas comerciales de las televisiones. Apertura de espacios publicitarios fuera de la pauta habitual de programación.

- **Emisiones Híbridas**: emisiones publicitarias combinadas con grp's / contactos en emisión de televisión lineal / tradicional y emisiones digitales con contactos/ impresiones, por ejemplo Top News o Mediaflash.

- **Sobreimpresión**: Inserciones publicitarias gráficas (transparencias y/o faldones) de 5 segundos de duración que se emiten "como forma de tránsito" entre la publicidad y el contenido del programa tras un corte publicitario o previo a éste, tras los créditos de presentación del programa o previo a la finalización del programa de televisión (en el barrido de cámara del plató).

RADIO

- **Franja horaria líder 1 y 2**: las 2 franjas comercializadas, según las tarifas y políticas comerciales de cada emisora, que tienen el mayor volumen de audiencia.

DIGITAL

- **Pre-roll**: formato de video que se emite antes del contenido audiovisual que el usuario desea ver. Su duración se determina en segundos

- **CPM**: Coste por mil impresiones publicitarias. Unidad estándar de comercialización de la publicidad digital que refiere el coste de exhibición de 1000 veces el anuncio.

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

Anexo 12: Ejemplo de la dispersión máximo entre los descuentos para los formatos/franjas de prensa, radio y exterior.

EJEMPLO

Descuentos ofertados sobre tarifas comerciales. La media se calculará sobre todos los descuentos de las dos columnas, **no** por columnas.

Por ejemplo, en RADIO:

	Descuento franja horaria líder 1 y 2	Resto
Soporte 1	85%	87%
Soporte 2	66%	69%
Soporte 3	55%	50%
Soporte 4	61%	63%
Soporte 5	48%	48%

Media de descuentos	63%

Límite descuento mínimo (63% - 15%)	48%

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

Anexo 13: Ejemplo de coste por GRP en Televisión para una cadena en función de periodos y total cadenas en función de puntuación.

EJEMPLO

El coste total periodo para cada cadena, se calcula en base a la tabla "reparto por periodos".

TABLA REPARTO POR PERIODOS

ENERO	FEBRERO	MARZO Y ABRIL	MAYO Y JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE Y NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
5%	15%	20%	15%	10%	5%	10%	15%	5%	**100%**

Si por ejemplo los importes para la cadena Atresmedia ofertados fueran los siguientes, 202,5€ sería el coste total periodo esta cadena.

Cadenas	ENERO	FEBRERO	MARZO Y ABRIL	MAYO Y JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE Y NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Coste Cadena
Atresmedia	50,0 €	100,0 €	200,0 €	300,0 €	200,0 €	200,0 €	300,0 €	200,0 €	200,0 €	202,5 €

Una vez calculado el coste GRP total periodo por cadena en base al punto anterior, el coste por GRP para cada cadena, no puede ser superior a una vez y media el coste medio del GRP total cadenas solicitadas y valoradas con base en la puntuación dada en el Anexo 6 de este pliego. Serán excluidas las ofertas que incumplan esta prescripción.

Control de 1,5 veces el coste total:

Cadenas	Coste Cadena	Puntuación por cadenas Anexo 6	Peso Puntuación	
Atresmedia	202,5 €	2,00	33%	67,5 €
Mediaset	152,5 €	2,00	33%	50,8 €
Pulsa	272,5 €	1,00	17%	45,4 €
Forta/Autonómicas	241,5 €	1,00	17%	40,3 €
Total Cadenas Coste Grp 20" 18+	0 204,€	6,00	100%	204,0 €

1,5 veces el coste medio	306,0 €

El coste medio total cadenas será 204,00€ por lo que el coste máximo por GRP para cada cadena no podrá superar 1,5 veces este importe, es decir, no podrá superar los 306,00€ (1,5 * 204€).

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

La columna "Peso Puntuación" está redondeada a 2 decimales en este ejemplo, pero para el cálculo de la valoración se tendrán en cuenta todos los decimales.

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº *26/324*

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL CONTRATO

1. Introducción

1.1. La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A. (en adelante, la "**Sociedad**" o "**SELAE**"), es una sociedad mercantil anónima, de carácter público que tiene por objeto la gestión, explotación y comercialización de la actividad del juego en sus distintas modalidades, tanto los realizados a través de medios presenciales como a través de canales electrónicos, informáticos, telemáticos, interactivos, audiovisuales o cualesquiera otros que se pudiesen crear o establecer en el futuro.

1.2. SELAE es una entidad del sector público que no tiene la condición de poder adjudicador.

2. Régimen jurídico

2.1. El contrato objeto del presente procedimiento tendrá la consideración de contrato privado.

2.2. Se regirá, en cuanto a su preparación y adjudicación:

2.2.1. Por las Instrucciones Internas de Contratación de SELAE disponibles en el Perfil de Contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público (https://contrataciondelestado.es) (las "**Instrucciones de Contratación**") y el artículo 321 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (**"LCSP"**).

2.2.2. Por las presentes condiciones particulares y sus anexos (las "**Condiciones Particulares**"), el cuadro resumen que complementa y modifica a las anteriores (el "**Cuadro Resumen**") y las prescripciones técnicas (las "**Prescripciones Técnicas**"), todo lo cual conformarán conjuntamente el/los "**Pliego/s**".

2.3. En cuanto a sus efectos, modificación y extinción, se regirá por los presentes Pliegos y por las normas de derecho privado que le resulten de aplicación.

2.4. Los Pliegos tendrán carácter contractual, siendo, por tanto, de obligado cumplimiento.

3. Órgano de contratación

3.1. El órgano de contratación es el Consejo de Administración de SELAE, de acuerdo con el apartado 6 de las Instrucciones de Contratación que podrá delegar sus facultades de contratación en la Comisión de Contratación o en los Directores de la Sociedad.

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

3.2. Así, a los efectos de este expediente el órgano de contratación será el indicado en el apartado 1 del Cuadro Resumen.

4. Perfil del contratante del órgano de contratación. Portal de transparencia

4.1. El acceso público al perfil de contratante se efectuará a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público mediante el enlace: http://www.contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma.

4.2. En el Perfil del Contratante se podrán consultar las Instrucciones de Contratación.

5. Objeto

5.1. El objeto del contrato al que se refieren las presentes Condiciones Particulares es el señalado en el apartado 4 del Cuadro Resumen (en adelante, la/las "Prestación/es").

5.2. El detalle y alcance de la Prestación se encuentra especificado en las Prescripciones Técnicas.

6. División en lotes

6.1. Cuando así se indique en el apartado 5.1 del Cuadro Resumen el objeto del contrato se dividirá en lotes.

6.2. En tal caso, los licitadores podrán optar a un lote, a varios o a todos ellos, salvo que, en los apartados, 5.1.2, 5.1.3 y 5.1.4 del Cuadro Resumen se establezca alguna/s de las siguientes condiciones:

- Un número máximo de lotes que pueden adjudicarse a cada licitador.
- Un número máximo de lotes a los que un mismo licitador puede presentar proposición.
- La incompatibilidad entre lotes, esto es, la imposibilidad de ser adjudicatario al mismo tiempo de los lotes que se indique.

6.3. En el supuesto en el que se limite el número de lotes para los que un mismo licitador puede ser adjudicatario, y un mismo licitador resulte ser el mejor valorado en un número mayor de lotes que el máximo permitido, será propuesto como adjudicatario del lote/s que se indique /n en el Cuadro Resumen o, en su defecto, del lote con mayor precio de adjudicación.

6.4. Cuando se permita la adjudicación de más de un lote al mismo licitador y los mismos prevean varios criterios de adjudicación, cabrá, si así se establece en el apartado 5.1.5 del Cuadro Resumen que se puedan adjudicar varios lotes a una oferta integradora.

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

6.5. En tal caso, SELAE llevará a cabo una evaluación comparativa para determinar si las ofertas presentadas por un licitador concreto para una combinación particular de lotes cumple mejor, en conjunto, los criterios de adjudicación establecidos en el Pliego con respecto a dichos lotes, que las ofertas presentadas separadamente para los lotes de que se trate. A estos efectos en el apartado 5.1.5 del Cuadro Resumen se detallará el método de comparación correspondiente.

6.6. En todo caso, la posibilidad de presentar una oferta integradora requerirá que el licitador presente también oferta individualizada a cada uno de los lotes que componen aquélla, de modo que se pueda comparar la mejora que la oferta integradora aporta, constatándose así si el contrato debe ser adjudicado a la oferta del licitador que, respecto al conjunto de la totalidad de los lotes integrados, resulte ser la más ventajosa o, en cambio, adjudicar por lotes individualizados, al representar la suma de todos ellos un resultado más beneficioso en los términos previstos en el Pliego.

6.7. De adjudicarse los lotes a una oferta integradora el adjudicatario deberá acreditar la solvencia exigida a la combinación de lotes en los apartados 14 y 15 del Cuadro Resumen.

6.8. En los contratos adjudicados por lotes, cada lote constituirá un contrato, salvo en casos en que se presenten ofertas integradoras, en los que éstas constituirán un solo contrato.

7. Codificación

7.1. La codificación correspondiente a la nomenclatura del Vocabulario Común de Contratos (CPV) según el Reglamento (CE) nº 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de noviembre de 2002 por el que se aprueba el vocabulario común de contratos públicos (CPV) o normativa que le sustituya, será la señalada en el apartado 6 del Cuadro Resumen.

8. Presupuesto base de licitación, valor estimado del contrato y precio

8.1. El presupuesto base de licitación es el señalado en el apartado 7 del Cuadro Resumen, constituyendo el límite máximo de gasto que, en virtud del contrato, puede comprometer SELAE en el período de duración inicial (impuestos indirectos incluidos), sin tener en cuenta las posibles prórrogas y modificaciones.

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

8.2. El valor estimado del contrato se encuentra previsto en el apartado 8 del Cuadro Resumen y se corresponde con el importe estimado que el contrato pueda llegar a alcanzar, de acuerdo con el artículo 101 de la LCSP (impuestos indirectos no incluidos) y su finalidad es determinar el procedimiento de contratación aplicable sin que constituya, a estos efectos, un límite cuantitativo del precio que el contrato puede llegar a alcanzar. Este valor comprende las posibles prórrogas y modificaciones, si así estuviese previsto en los apartados 12 y 45 del Cuadro Resumen y, cuando el sistema de determinación de precios sea a precios unitarios, y así se indique en el apartado 45.2 del Cuadro Resumen, un diez por ciento del presupuesto base de licitación adicional en concepto de posible incremento del número de unidades de ejecución de acuerdo con lo previsto en la cláusula 40.2 de las presentes Condiciones Particulares.

8.3. El método de cálculo aplicado por SELAE para determinar el valor estimado se indica en el apartado 8.2 del Cuadro Resumen.

8.4. El precio del contrato, determinado de acuerdo con el sistema previsto en el apartado 9 del Cuadro Resumen, ya sea unitario (esto es, referido a los distintos componentes de la prestación o a las unidades de la misma que se entreguen o ejecuten) y/o a tanto alzado (referido a la totalidad o parte de las prestaciones del contrato) será el importe que resulte de la adjudicación y en el mismo se entenderá incluida la cuantía a abonar en concepto de Impuesto de Valor Añadido ("IVA"), que se indicará en la factura como partida independiente. Las referencias al IVA deberán entenderse realizadas al Impuesto General Indirecto Canario o al Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación en aquellas operaciones que estén sometidas a dichas figuras impositivas.

8.5. En el supuesto de que durante la ejecución del contrato se produzca un cambio en el importe del IVA, se incrementará o disminuirá el precio a abonar al adjudicatario en la cuantía correspondiente, sin que este hecho tenga la consideración ni de revisión de precios ni de modificación del contrato. En el supuesto de incremento, el límite máximo de gasto se incrementará en el importe necesario para atender dicha obligación.

8.6. Asimismo, en el caso de que el precio incluya impuestos indirectos distintos del IVA que deban ser repercutidos obligatoriamente a SELAE aplicará lo dispuesto en la cláusula 8.5 anterior.

8.7. En caso de que el sistema de determinación del precio sea a tanto alzado, el importe ofertado por el licitador en ningún caso podrá superar el presupuesto base de licitación (IVA no incluido); en caso contrario, la proposición será excluida.

8.8. Cuando el sistema de determinación del precio sea, total o parcialmente a precios unitarios:

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

8.8.1. El apartado 9.2.1 del Cuadro Resumen fijará un precio unitario máximo (IVA no incluido) o una estimación de unidades a contratar, o ambas.

8.8.2. En caso de que se fije un precio unitario máximo, el importe unitario ofertado por el licitador (IVA no incluido) en ningún caso podrá superar éste.

8.8.3. En caso de que se fije una estimación de unidades, el resultado de aplicar el importe unitario ofertado por el licitador (IVA no incluido) a la estimación de unidades, en ningún caso podrá superar el presupuesto base de licitación (IVA no incluido).

8.8.4. En caso de que se superen los límites anteriores, la proposición será excluida.

8.8.5. SELAE no se compromete a alcanzar una cifra mínima de gasto, a menos que se indique un número mínimo de unidades a contratar.

8.8.6. En el caso de que el sistema de determinación del precio sea a precios unitarios, incluso en los supuestos en que se incluya una estimación de unidades, se entenderá como precio del contrato el importe máximo de adjudicación cuya cuantía equivale al presupuesto base de licitación en los casos en que se haya fijado el mismo. En el caso de que parte del precio se determine a tanto alzado y parte a precios unitarios, el precio del contrato será el resultado de sumar al precio a tanto alzado ofertado por el adjudicatario, la cantidad del presupuesto base de licitación correspondiente a la parte del contrato en que el sistema de determinación de precio sea a precios unitarios.

8.9. Salvo, que se indique lo contrario en el apartado 9.3. del Cuadro Resumen, en el precio del contrato se considerarán incluidos todos los gastos que el adjudicatario deba afrontar para ejecutar el contrato, el beneficio industrial, así como los importes de los tributos en los términos señalados en la cláusula siguiente.

9. Tributos y gastos

9.1. Serán a cargo del adjudicatario, y se considerarán, asimismo, incluidos en los importes de su proposición, todos aquellos tributos presentes y futuros de los que sea sujeto pasivo, que se deriven de la actividad contratada, incluyendo a título enunciativo, los derivados de la formalización del contrato.

9.2. Queda incluido, a estos efectos, el IVA o cualquier otro impuesto indirecto equivalente según corresponda que, si procede, será repercutido posteriormente de forma independiente en las facturas que se expidan con motivo de la ejecución del contrato. El tipo aplicable será el vigente en el momento del Sdevengo.

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

9.3. En el caso de que el precio incluya tributos distintos del IVA que deban ser repercutidos obligatoriamente a SELAE y se produzca un cambio del importe del tributo durante la ejecución del contrato, se incrementará o disminuirá el precio a abonar al adjudicatario en la cuantía correspondiente, sin que este hecho tenga la consideración ni de revisión de precioSs ni de modificación del contrato.

9.4. En el caso de que la entidad adjudicataria sea no residente en territorio español se aplicará a estos efectos lo dispuesto en la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de los No Residentes. En el caso de que fuera aplicable alguna disposición del Convenio para evitar la doble imposición entre el Reino de España y el país de residencia de la entidad adjudicataria su aplicación quedará condicionada a la remisión, con carácter anual, por la entidad adjudicataria del correspondiente certificado de residencia fiscal en el sentido del Convenio.

9.5. A los efectos de lo establecido en los presentes Pliegos, las referencias al IVA se entenderán asimismo realizadas a cualquier otro impuesto indirecto equivalente en los términos indicados en la cláusula 9.2.

10. Revisión de precios

10.1. El precio del contrato solo podrá ser objeto de revisión periódica y predeterminada en los términos dispuestos en el artículo 103 de la LCSP y siguientes y demás normativa que resulte de aplicación.

10.2. Si procediera la revisión de precios se indicará así en el apartado 10 del Cuadro Resumen, que recogerá, asimismo, la fórmula aplicable.

10.3. En caso de preverse la revisión de precios esta solo podrá tener lugar cuando el contrato se hubiese ejecutado al menos en el veinte por ciento de su importe y hubiesen transcurrido dos (2) años desde su formalización.

11. Plazo de duración del contrato y prórrogas

11.1. La duración del contrato será la que figure en el apartado 11 del Cuadro Resumen.

11.2. El plazo comenzará a contar a partir de la formalización del contrato o desde la fecha fijada en el documento contractual si ésta fuera posterior.

11.3. El contrato podrá ser prorrogado si así se prevé en el apartado 12 del Cuadro Resumen.

11.4. La prórroga se acordará por SELAE y será obligatoria para el adjudicatario siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración inicial del contrato o de cualquiera de sus prórrogas, salvo que la duración del contrato sea inferior a dos meses. Ello, no obstante, el plazo de preaviso podrá ser superior si así se indica en el apartado 12.1.2 del Cuadro Resumen.

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

11.5. En ningún caso podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las partes.

CAPÍTULO II.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

12. Procedimiento de adjudicación

12.1. La adjudicación del contrato se realizará mediante el procedimiento ORDINARIO previsto en las Instrucciones de Contratación.

13. Licitadores: aptitud para contratar

13.1. Podrán tomar parte en el presente procedimiento todas las personas naturales y jurídicas, españolas o extranjeras que cumplan las condiciones siguientes:

13.1.1. Que cuenten con plena capacidad de obrar.

13.1.2. Que cumplan con los requisitos de solvencia económica o financiera previstos en el apartado 14 del Cuadro Resumen.

13.1.3. Que cumplan con los requisitos de solvencia técnica o profesional y en su caso, de acreditación del cumplimiento de normas de garantía de la calidad y de gestión medioambiental o de otro tipo previstos en los apartados 15, 17 y 18 respectivamente del Cuadro Resumen.

13.1.4. En su caso, que se comprometan a adscribir los medios exigidos, de acuerdo con lo establecido en el apartado 19 del Cuadro Resumen.

13.1.5. En caso de ser legamente exigible, que cuenten con la habilitación empresarial o profesional precisa para la ejecución del contrato, lo que deberá acreditar en el caso de resultar adjudicatario de acuerdo con lo previsto en la cláusula 24 de las Condiciones Particulares.

13.1.6. Que no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar previstas en el artículo 71 con los efectos establecidos en el artículo 73 de la LCSP.

13.2. Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia, acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad y gestión medioambiental, habilitación empresarial o profesional y ausencia de prohibiciones de contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final de presentación de proposiciones y subsistir en el momento de perfección del contrato.

13.3. La circunstancia relativa a las prohibiciones de contratar prevista en la cláusula 13.1.6 se acreditará mediante la presentación de la declaración responsable a la que se refiere la cláusula 18.3 (Documento A1 parte II).

13.4. Las restantes circunstancias se acreditarán conforme a lo establecido en la cláusula 24.

A. *Capacidad de obrar*

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

13.5. Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad o prestación que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

13.6. Las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, así como las no comunitarias deberán reunir los requisitos establecidos en la LCSP.

B. *Solvencia*

13.7. Para contratar con SELAE los licitadores deberán estar en posesión de los requisitos mínimos de solvencia económica y financiera y profesional o técnica exigidos, en su caso, en los apartados 14 y 15 del Cuadro Resumen que deberán ser acreditados con arreglo a lo indicado en los mismos.

13.8. Cuando el valor estimado del contrato sea inferior a 60.000 euros (IVA no incluido) y así se señale en denle el Cuadro Resumen, el adjudicatario estará exento de acreditar la solvencia.

13.9. En los contratos de servicios, la clasificación del licitador en un determinado grupo o subgrupo se tendrá por prueba bastante de su solvencia para los contratos cuyo objeto esté incluido o se corresponda con el ámbito de actividades o trabajos de dicho grupo o subgrupo, y cuyo valor anual medio (valor estimado dividido entre los años de duración del contrato incluidas las eventuales prórrogas) sea igual o inferior al correspondiente a su categoría de clasificación en el grupo o subgrupo. Para ello se atenderá al código o códigos CPV correspondientes al objeto del contrato, los cuales determinarán el grupo o subgrupo de clasificación, si lo hubiera, en que se considera incluido el contrato. A estos efectos, en los apartados 16.1 y 16.2 del Cuadro Resumen se indica el grupo, subgrupo y categoría de clasificación admisible. En caso de que en el Cuadro Resumen se indiquen varios códigos CPV y alguno de ellos no esté incluido en el correspondiente grupo y subgrupo de clasificación, no será admisible la clasificación del licitador como prueba bastante de su solvencia.

13.10. Para acreditar la solvencia exigida, el licitador podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar.

13.11. No obstante, en el caso de que en el apartado 15.2 del Cuadro Resumen se exija como requisito de solvencia técnica determinados títulos de estudios y profesionales o experiencia profesional pertinente, las empresas únicamente podrán recurrir a las capacidades de otras entidades si estas van a prestar servicios para los cuales son necesarias dichas capacidades.

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

13.12. Cuando un licitador recurra a la solvencia y medios de otras entidades cada una de ellas deberá presentar la declaración responsable a la que se refiere la cláusula 18.3 (A1). Asimismo, demostrará a SELAE que va a disponer de los recursos necesarios mediante la presentación a tal efecto del compromiso por escrito de dichas entidades. Este compromiso se presentará por el licitador que hubiera presentado la mejor proposición de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 24.1.

13.13. En caso de que un licitador recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los criterios relativos a la solvencia económica y financiera y técnica o profesional, todas ellas serán solidariamente responsables de la ejecución del contrato.

C. *Normas de garantía de la calidad y del medio ambiente y otras normas técnicas exigidas como solvencia*

13.14. Cuando así se prevea en los apartados 17 y 18 del Cuadro Resumen, se exigirá como requisito de solvencia adicional el cumplimiento de determinadas normas de garantía de la calidad y/o de gestión medioambiental o de otro tipo.

13.15. La forma de acreditación del cumplimiento de tales normas será mediante la presentación de certificados expedidos por organismos independientes, de acuerdo con lo especificado en el Cuadro Resumen. Dichos certificados deberán cumplir los siguientes requisitos:

13.15.1. Deberán ser expedidos por organismos independientes conformes a las normas europeas relativas a la certificación.

13.15.2. Para las normas de garantía de calidad, deberán hacer referencia a los sistemas de aseguramiento de la calidad basados en la serie de normas en la materia, certificados por organismos conformes a las normas europeas relativas a la certificación.

13.15.3. Para las normas de gestión medioambiental harán referencia al sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) de la Unión Europea, o a otros sistemas de gestión medioambiental reconocidos de conformidad con el artículo 45 del Reglamento (CE) nº 1221/2009, de 25 de noviembre de 2009, o a otras normas de gestión medioambiental basadas en las normas europeas o internacionales pertinentes de organismos acreditados.

13.16. En todo caso, SELAE reconocerá los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado miembro de la Unión Europea, y también aceptarán otras pruebas de medidas equivalentes de garantía de la calidad o de gestión medioambiental que presenten los licitadores, siempre que el licitador demuestre que dichas medidas son equivalentes a las exigidas con arreglo al sistema o norma de calidad o de gestión medioambiental aplicable.

D. *Adscripción de medios*

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

13.17. Cuando así se prevea en el apartado 19 del Cuadro Resumen, se exigirá como requisito de solvencia adicional que el licitador se comprometa a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello y que así se indiquen en el citado apartado, lo que deberá acreditarse en la forma igualmente señalada.

13.18. En el caso de que durante la ejecución del contrato se produzca cualquier variación en los medios inicialmente adscritos por razones debidamente justificadas, el adjudicatario deberá presentar a SELAE la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos en el plazo máximo de 10 días naturales desde que la variación se haga efectiva.

13.19. Estos compromisos tendrán el carácter de obligaciones esenciales cuando así se indique en el apartado 32 del Cuadro Resumen, o llevarán aparejadas penalidades, cuando así se indique en el apartado 44 del Cuadro Resumen para el caso de que se incumplan por el adjudicatario.

13.20. En el caso de la adscripción de medios, en el momento de presentar su proposición el licitador sólo está obligado a comprometerse a la misma, debiendo acreditar que dispone efectivamente de los medios exigidos sólo si resulta el adjudicatario.

E. *Uniones Temporales de Empresarios*

13.21. Podrán contratar con SELAE las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor.

13.22. Los licitadores que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa.

13.23. La duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente, al menos, con la del contrato hasta su extinción.

13.24. En las uniones temporales de empresarios, cada uno de los que la compone deberá tener capacidad de obrar, acumulándose a efecto de la determinación de la solvencia de la unión temporal las características acreditativas para cada uno de los integrantes de la misma, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo siguiente.

13.25. Los licitadores que concurran agrupados en las uniones temporales podrán basarse en la solvencia y medios de otras entidades ajenas a la unión temporal en los términos expresados en las cláusulas 13.10 y siguientes de las presentes Condiciones Particulares.

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

13.26. En lo no previsto en los presentes Pliegos en relación con las uniones temporales de empresarios se estará a lo dispuesto en la LCSP.

F. *Empresas pertenecientes al mismo grupo*

13.27. Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio y que presenten distintas proposiciones para concurrir a la adjudicación, deberán declarar esta condición en la declaración responsable prevista en la cláusula 18.3 cuyo modelo se incluye como Anexo I a las Condiciones Particulares, produciendo los efectos en relación con la aplicación del régimen de proposiciones anormalmente bajas previsto en la cláusula 20.

14. Proposiciones de los interesados

14.1. Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los Pliegos, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el licitador del contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, así como la autorización a SELAE para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea. Asimismo, la presentación de la proposición supone la declaración por el licitador de no encontrarse en situación de conflicto de interés para la ejecución del contrato.

14.2. Cada licitador podrá presentar una única proposición sin que se admitan variantes salvo que otra cosa se indique en el apartado 21 del Cuadro Resumen. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.

14.3. SELAE no podrá divulgar la información facilitada por los licitadores en las proposiciones que hayan designado como confidencial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 133 de la LCSP. El carácter de confidencial puede afectar, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las proposiciones y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de licitación o en otros posteriores.

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

14.4. El deber de confidencialidad de SELAE no podrá extenderse a todo el contenido de la proposición ni a todo el contenido de los informes y documentación que, en su caso, genere directa o indirectamente el órgano de contratación en el curso del procedimiento de licitación. Únicamente podrá extenderse a documentos que tengan una difusión restringida, y en ningún caso a documentos que sean públicamente accesibles. El deber de confidencialidad tampoco podrá impedir la divulgación pública de partes no confidenciales de los contratos celebrados, tales como, en su caso, la liquidación, los plazos finales de ejecución de la obra, las empresas con las que se ha contratado y subcontratado, y, en todo caso, las partes esenciales de la proposición y las modificaciones posteriores del contrato, respetando en todo caso lo dispuesto en la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal que resulte de aplicación.

14.5. A estos efectos, cada licitador deberá indicar claramente qué parte de los documentos o datos presentados deben ser considerados confidenciales, reflejándose esta circunstancia (sobreimpresa, al margen, o de cualquier otra forma) en el propio documento.

Adicionalmente, deberá justificarse el carácter confidencial dentro del sobre donde figure el documento o dato confidencial.

14.6. Serán excluidas, entre otras, las proposiciones que: (i) contradigan lo previsto en los Pliegos; (ii) excedan del presupuesto base de licitación o los precios unitarios máximos previstos; (iii), varíen sustancialmente los modelos establecidos para la presentación de la proposición de criterios evaluables automáticamente o mediante fórmula; o (iv) comporten error manifiesto en el importe de la proposición o exista reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que las hagan inviables.

14.7. Los licitadores no podrán retirar su proposición hasta la formalización del contrato. La retirada indebida de una proposición será causa de prohibición de contratar, previa tramitación del procedimiento correspondiente, conllevando a su vez la incautación de la garantía provisional, si ésta se hubiese exigido Si durante la tramitación del procedimiento y antes de la formalización del contrato se produjese una operación de fusión, escisión, transmisión del patrimonio empresarial o de una rama de la actividad, le sucederá al licitador en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente del patrimonio empresarial o de la correspondiente rama de actividad, siempre que reúna las condiciones de capacidad, incluyendo, en su caso, la habilitación profesional o empresarial, y ausencia de prohibición de contratar y acredite su solvencia en las condiciones exigidas para poder participar en el procedimiento de adjudicación.

14.8. Toda la documentación se presentará en castellano. Los documentos oficiales en otros idiomas se presentarán traducidos al castellano y, cuando así lo solicite el órgano de contratación, la traducción deberá ser oficial.

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

15. Forma de presentación de proposiciones

15.1. Las proposiciones se presentarán en la forma establecida en el apartado 24 del Cuadro Resumen en el que se preverá alguna de las siguientes alternativas:

- Electrónica
- Manual
- Manual y electrónica

A. *Forma de presentación electrónica*

15.2. Cuando, de acuerdo con lo previsto en el apartado 24.1 del Cuadro Resumen la presentación de la proposición sea electrónica, los licitadores deberán preparar y presentar obligatoriamente todos los "sobres o archivos electrónicos" de sus proposiciones de forma telemática a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público (https://contrataciondelestado.es) utilizando para ello las guías de ayuda que podrán encontrar en el siguiente enlace:

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda

15.3. A estos efectos, es preciso ser usuario registrado de la Plataforma de Contratación del Sector Público y rellenar tanto los datos básicos como los datos adicionales (Ver guías de ayuda).

15.4. Cuando en el apartado 24.1 del Cuadro Resumen se requiera la presentación electrónica, toda proposición que por cualquier causa no sea presentada por medios descritos será automáticamente inadmitida del procedimiento de licitación. Ello no obstante, si algunos de los documentos distintos de la oferta que deban ser firmados electrónicamente no pudieran serlo por causas excepcionales, SELAE podrá admitir su firma y presentación manual.

15.5. En el caso de que cualquiera de los documentos de una proposición no pueda visualizarse correctamente, se permitirá que, en un plazo de 24 horas desde que se le notifique dicha circunstancia, el licitador presente dicho documento en formato digital. El documento presentado posteriormente no podrá sufrir ninguna modificación respecto al original incluido en la proposición. Si SELAE comprueba, por los procedimientos técnicos a su alcance, que el documento ha sufrido modificaciones, la proposición del licitador no será tenida en cuenta.

15.6. Cuando se requiera la firma electrónica de sobres o documentos se estará a lo previsto en las guías de ayuda antes citadas.

15.7. Los licitadores que presenten sus documentos de forma electrónica podrán presentar en el registro de SELAE, en soporte físico electrónico, una copia de seguridad de dichos documentos de acuerdo con lo previsto en la Disposición adicional decimosexta de la LCSP.

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

15.8. Cuando la forma de presentación sea electrónica las comunicaciones de los elementos esenciales del procedimiento de contratación y notificaciones se harán a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público a la dirección de correo utilizada para constituirse en usuario registrado en la misma o, cuando ello no resultara posible, directamente a la citada dirección. A estos efectos, deberán indicar esta dirección en el Documento relativo al cumplimiento de requisitos previos previsto en la cláusula 18.3 (A1).

B. *Forma de presentación manual*

15.9. Cuando, de acuerdo con lo previsto en el apartado 24.1 del Cuadro Resumen la presentación de la proposición sea manual, los licitadores deberán preparar y presentar obligatoriamente todos los sobres de sus proposiciones de forma manual.

15.10. En tal caso, los licitadores presentarán la documentación en el registro de SELAE o por correo postal en la siguiente dirección:

Registro de SELAE

C/ Poeta Joan Maragall, 53 (antigua Capitán Haya, 53), 1ª planta

28020 Madrid

Consultar horario.

15.11. El Registro de SELAE, contra entrega de los correspondientes sobres presentados manualmente expedirá un recibo en el que se hará constar el nombre del licitador, la denominación del objeto del contrato y el día y hora de la presentación, el cual, confrontado con la fecha que conste en el registro de entrada, acreditará haberse o no cumplido el plazo de admisión estipulado de acuerdo con las presentes Condiciones Particulares.

15.12. En el caso de remitirse por correo postal, el licitador deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar a SELAE la remisión de la proposición mediante fax al número 91 596 26 02 o correo electrónico a la dirección contratacion@selae.es en el mismo día. El envío del anuncio por estos medios sólo será válido si existe constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al destinatario. En este supuesto, se procederá a la obtención de copia impresa y a su registro, que se incorporará al expediente. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por SELAE con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado. Transcurridos, no obstante, diez días desde la fecha de terminación del plazo de recepción de proposiciones sin que la misma haya sido recibida por el Órgano de Contratación, ésta no será admitida en ningún caso.

C. *Forma de presentación manual y electrónica*

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

15.13. Cuando la naturaleza del contenido de parte de la proposición así lo aconseje, y en el apartado 24.1 del Cuadro Resumen se indique que la presentación de la proposición será "manual y electrónica" unos sobres se presentarán de forma electrónica y otros de forma manual.

15.14. En tal caso, los licitadores presentarán cada sobre en la forma (manual o electrónica) indicada en el apartado 24 del Cuadro Resumen resultando de aplicación lo dispuesto en las letras A y B anteriores respectivamente.

15.15. Los sobres presentados manualmente deberán incluir una etiqueta, cuya generación permite la *"Herramienta de Preparación y Presentación de Ofertas" (*Ver guías de ayuda*),* a los efectos de vincular la huella electrónica del sobre con el elemento o documento que se presentará físicamente. Enlace a las guías de ayuda: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda

16. Plazo de presentación de proposiciones

16.1. Las proposiciones deberán presentarse, en todo caso, antes de que finalice el plazo indicado en el apartado 22 del Cuadro Resumen.

17. Garantía provisional

17.1. Cuando así se prevea en el apartado 23.1 del Cuadro Resumen, el licitador deberá constituir y mantener vigente hasta su devolución una garantía provisional que responda del mantenimiento de su proposición hasta la formalización del contrato.

17.2. El importe de la garantía provisional será el establecido en el apartado 23.1.1 del Cuadro Resumen y se expresará como porcentaje del presupuesto base de licitación (IVA no incluido) no pudiendo superar en ningún caso el tres por ciento del mismo.

17.3. En el caso de que, de conformidad con lo previsto en el apartado 5 del Cuadro Resumen el objeto del contrato se divida en lotes, la garantía provisional se fijará y constituirá atendiendo exclusivamente al importe de los lotes para los que el licitador vaya a presentar proposición.

17.4. Dicha garantía deberá ser constituida y acreditada ante SELAE por alguno de los siguientes medios:

17.4.1. En efectivo o en valores de Deuda Pública. El efectivo se depositará en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda, en la forma y con las condiciones que las normas de desarrollo de la LCSP establezcan. Los certificados de inmovilización de los valores anotados se depositarán ante el órgano de contratación.

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

17.4.2. Mediante aval depositado ante el órgano de contratación, de conformidad con el modelo del Anexo 3 (Parte I), constituido por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España.

17.4.3. Mediante contrato de seguro de caución depositado ante el órgano de contratación, de conformidad con el modelo del Anexo 3 (Parte II), con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo.

17.5. Los avales y los certificados de seguro de caución que se constituyan como garantías provisionales o definitivas deberán ser autorizados por apoderados de la entidad avalista o aseguradora que tengan poder suficiente para obligarla. A dichos efectos, estos poderes deberán presentarse previamente bastanteados.

17.6. Cuantos intereses, comisiones y gastos se produzcan con motivo de la constitución, modificación o extinción de esta garantía serán de la exclusiva cuenta del adjudicatario.

17.7. La cancelación y devolución de la garantía provisional tendrá lugar una vez se haya formalizado el contrato. En todo caso, la garantía será retenida al licitador cuya proposición hubiera sido seleccionada para la adjudicación hasta que proceda a la constitución de la garantía definitiva pudiendo aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitución de esta última.

17.8. La garantía provisional será incautada a los licitadores que retiren injustificadamente su proposición antes de la formalización del contrato.

18. Contenido de las proposiciones

18.1. Los licitadores deberán presentar sus proposiciones estructuradas en todos o algunos de los sobres siguientes, de acuerdo con lo previsto en el apartado 24 del Cuadro Resumen y los siguientes párrafos:

18.1.1. Sobre A: documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos.

18.1.2. Sobre B: propuesta de criterios cuya `ponderación dependa de un juicio de valor.

18.1.3. Sobre C: propuesta de criterios evaluables automáticamente o mediante fórmula.

18.1.4. Sobres adicionales.

18.2. SELAE se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento cuanta documentación o aclaraciones complementarias considere precisas sobre la información presentada por los licitadores.

A. *SOBRE A: Documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos*

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

18.3. El sobre A tendrá el siguiente contenido obligatorio

A.1 Documento relativo al cumplimiento de requisitos previos
Un documento, firmado por el licitador o su representante de acuerdo con el modelo del Anexo 1 de las presentes Condiciones Particulares que incluye el siguiente contenido: a. Información sobre el licitador (Parte I). b. Declaración responsable relativa a las condiciones establecidas legalmente para contratar con el sector público incluyendo, en particular las condiciones a las que se refiere la cláusula 13.1 (Parte II). c. Declaración responsable de otras entidades en caso de integración de solvencia por medios externos (Parte III): en el caso de que el licitador recurra a la solvencia y medios de otras entidades de conformidad con la cláusula 13.1013.10 y siguientes, cada una de ellas también deberá presentar una declaración responsable con el contenido previsto en esta Parte III. En el caso de que se concurra a la licitación en UTE se deberán cumplimentar y presentar un documento por cada integrante de la misma. La justificación acreditativa de los anteriores requisitos deberá presentarse por el adjudicatario antes de la formalización del contrato y será necesaria para la efectividad de la adjudicación. Ello, no obstante, SELAE podrá pedir a los licitadores que presenten la totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando considere que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato.
A.2 Compromiso de constitución en unión temporal de empresas
Cuando dos o más licitadores concurran al presente procedimiento de contratación en unión temporal de empresas deberán, además, indicar en documento privado firmado: (i) los nombres y circunstancias de los que la constituyan; (ii) la participación de cada uno; (iii) el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. En el caso de que el objeto del contrato se divida en lotes conforme al apartado 5 del Cuadro Resumen y se permita concurrir a varios lotes, deberá presentarse este compromiso para cada lote al que se concurra en UTE. A tal fin, deberá completarse y firmarse por los representantes legales de todos los integrantes de la UTE el modelo de declaración de UTE que se adjunta como Anexo 2 El citado modelo podrá ser firmado bien de manera conjunta por todos los representantes legales de los integrantes de la UTE bien individualmente por cada uno de ellos.
A.3 Parte del contrato objeto de subcontratación

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

Cuando así se señale en el apartado 46.2 del Cuadro Resumen se incluirá en el sobre A un documento en el que se indicará la parte del contrato que se tenga previsto subcontratar y el nombre o perfil empresarial definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.
A.4 Subcontratación de servidores y servicios asociados (contratos cuya ejecución conlleve encargo de tratamiento)
Únicamente cuando de acuerdo con el apartado 42.3 del Cuadro Resumen la ejecución del contrato requiera el tratamiento por el adjudicatario de datos personales por cuenta de SELAE, y de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 36.18, y los licitadores tengan previsto subcontratar los servidores o servicios asociados al mismo, éstos deberán presentar en el sobre A un documento que incluya el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.

B. *SOBRE A Bis: Garantía provisional*

18.4. Cuando, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 23 del Cuadro Resumen sea preciso constituir una garantía provisional cada licitador presentará manualmente un sobre A bis que incluirá el original de la garantía constituida. Asimismo, cabrá la presentación electrónica en el caso de garantías digitales. La inclusión en el Sobre A bis de la referida garantía supondrá su depósito ante el órgano de contratación de conformidad con lo previsto en la cláusula 17.4.

C. *SOBRE B: Propuesta de criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor*

18.5. Cuando así resulte del apartado 24.4 del Cuadro Resumen, cada licitador presentará un sobre B con una única propuesta de criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor que deberá permitir la evaluación de los criterios detallados en el apartado 25.1 del Cuadro Resumen.

18.6. El sobre B tendrá el contenido especificado en el apartado 24.4.1 del Cuadro Resumen.

18.7. No se deberá incluir en el sobre “B” ninguna documentación o referencia relativa a factores evaluables automáticamente o mediante fórmula exigidos en el Sobre C. Serán excluidas del procedimiento las propuestas que incumplan esta prescripción.

D. *SOBRE C: Propuesta de criterios evaluables automáticamente o mediante fórmula*

18.8. El sobre C contendrá la proposición de criterios evaluables automáticamente o mediante fórmula que deberá permitir la evaluación de los criterios detallados en el apartado 25.2 del Cuadro Resumen.

18.9. El sobre C tendrá el contenido especificado en el apartado 24.5.1 del Cuadro Resumen.

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

18.10. Los precios vendrán expresados en euros, e indicarán el IVA, en caso de resultar aplicable, como partida independiente.

E. *Otros sobres*

18.11. Cuando así se establezca en el apartado 24.6 del Cuadro Resumen, los licitadores presentarán, además, los sobres que se indique con el contenido determinado en dicho apartado.

19. Criterios de adjudicación de proposiciones

19.1. En cumplimiento del artículo 145 de la LCSP, el contrato se adjudicará al licitador que presente la mejor oferta, esto es, la que obtenga mayor puntuación de conformidad con los criterios de adjudicación indicados en el apartado 25 del Cuadro Resumen.

19.2. Salvo que se indique otra cosa en el Cuadro Resumen, la puntuación máxima que una proposición podrá obtener será de 100 puntos. La puntuación de cada proposición ("**PP**") se obtendrá sumando la puntuación obtenida en la valoración de los criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor ("**PJV**"), cuando exista, con la puntuación obtenida en la valoración de los criterios evaluables automáticamente o mediante fórmula ("**PEF**"):

$$PP = PJV + PEF$$

19.3. El procedimiento de valoración podrá articularse en varias fases cuando así se prevea en el apartado 27 y, en su caso, en el Anexo 7 del Cuadro Resumen, donde se especificarán tanto las fases como los criterios a aplicar en cada una de ellas y los umbrales o criterios para continuar en el proceso selectivo.

19.4. Las operaciones aritméticas para el cálculo de las puntuaciones sobre los criterios de adjudicación que se puedan evaluar mediante la aplicación de fórmulas se redondearán a una precisión de dos decimales.

19.5. El empate entre varias proposiciones tras la aplicación de los criterios de adjudicación del contrato se resolverá, salvo que otra cosa se indique en el apartado 25 del Cuadro Resumen, mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de proposiciones:

- Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.
- Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.
- Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

- El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate.

19.6. La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el presente apartado será aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate, y no con carácter previo.

A. Valoración de criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor (PJV)

19.7. Cuando existan criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor, se valorará el planteamiento de la proposición en cuanto a los criterios del apartado 25.1 del Cuadro Resumen.

19.8. En la valoración de las proposiciones a través de criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor (PJV), podrá solicitarse asesoramiento externo.

B. Valoración de criterios evaluables automáticamente o mediante fórmula (PEF)

19.9. Se valorará el planteamiento de la proposición en cuanto a los criterios del apartado 25.2 del Cuadro Resumen.

19.10. La fórmula de cálculo de la puntuación de criterios evaluables automáticamente o mediante fórmula de la proposición (PEF) será la que se indique en el Anexo 6 del Cuadro Resumen.

19.11. La valoración del precio se hará sin tomar en consideración el IVA que pueda resultar aplicable.

20. Proposiciones anormalmente bajas

20.1. En el apartado 26.1 del Cuadro Resumen se indicará si cabe llegar a excluir una proposición anormalmente baja de acuerdo con lo dispuesto en la presente cláusula. En el caso de que se indique que no, no resultará de aplicación lo dispuesto a continuación.

20.2. En el caso de que se marque sí, se estará a la definición de proposiciones anormalmente bajas prevista bien en el apartado 26.1. 1, bien en el apartado 26.1.2 del Cuadro Resumen.

20.3. Cuando hubieren presentado proposiciones empresas que pertenezcan a un mismo grupo en el sentido del artículo 42.1 del Código de Comercio, se tomará únicamente, para aplicar el régimen de identificación de las proposiciones incursas en presunción de anormalidad, aquella que fuere más baja y ello con independencia de que presenten su proposición en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en unión temporal.

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

20.4. A estos efectos, las empresas pertenecientes a un mismo grupo que presenten distintas proposiciones para concurrir al procedimiento deberán declarar esta condición en la declaración responsable prevista en la cláusula 18.3 cuyo modelo se incluye como Anexo 1 a las Condiciones Particulares.

20.5. Cuando se identifiquen proposiciones incursas en presunción de anormalidad, deberá requerirse al licitador o licitadores que las hubieren presentado dándoles plazo suficiente para que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la proposición, mediante la presentación de aquella información y documentos que resulten pertinentes a estos efectos.

20.6. Concretamente, SELAE podrá pedir justificación a estos licitadores sobre aquellas condiciones de la proposición que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes de la misma y, entre otros, en lo que se refiere a los siguientes valores:

- El ahorro que permita el procedimiento de fabricación o los servicios prestados.
- Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para suministrar los productos o prestar los servicios
- La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los productos o prestar los servicios.
- El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o laboral, y de subcontratación, no siendo justificables precios por debajo de mercado o que incumplan lo establecido en el artículo 201 de la LCSP..
- O la posible obtención de una ayuda de Estado.

20.7. En todo caso, el Órgano de contratación rechazará las ofertas si comprueba que son anormalmente bajas porque vulneraran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes.

20.8. SELAE evaluará toda la información y documentación proporcionada por el licitador en plazo y decidirá motivadamente si procede su aceptación. En caso de no ser así la proposición será excluida de la adjudicación y la misma no se tendrá en cuenta para la valoración de los criterios evaluables automáticamente o mediante fórmula.

20.9. Cuando SELAE acuerde la aceptación de una proposición incursa inicialmente en presunción de anormalidad, podrá exigir la presentación de la garantía complementaria a la que se refiere los apartados 28.2 del Cuadro Resumen.

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

21. Aclaraciones a los pliegos

21.1. En el apartado 22 del Cuadro Resumen se indicará el plazo en el que los licitadores podrán pedir información adicional y/o aclaraciones a los pliegos.

21.2. Supletoriamente, en el caso de que los pliegos no prevean nada en este sentido, no se admitirá ningún requerimiento en el sentido expuesto presentado sin una antelación mínima de cinco días a la fecha de finalización de presentación de proposiciones.

21.3. Cuando los servicios dependientes del Órgano de Contratación no hubieran atendido el requerimiento de información formulado por los interesados con al menos tres días de antelación a la fecha de finalización de presentación de proposiciones, los citados servicios ampliarán dicho plazo. Esta causa no se aplicará cuando la información adicional solicitada tenga un carácter irrelevante a los efectos de poder formular una oferta o solicitud que sean válidas.

21.4. SELAE no estará obligada a responder preguntas cuya respuesta se desprenda con claridad del propio pliego o que afecten a cuestiones generales de la normativa de contratación pública y/o su interpretación.

21.5. En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de documentación y así lo establezca el pliego de cláusulas administrativas particulares, las respuestas tendrán carácter vinculante, y en este caso, deberán hacerse públicas en el correspondiente perfil del contratante en términos que garanticen la igualdad y concurrencia en el procedimiento de licitación.

22. Apertura y examen de las proposiciones

22.1. Finalizado el plazo fijado en el apartado 22 del Cuadro Resumen para la presentación de las proposiciones, se procederá a la apertura del sobre “A”, relativo a la documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos señalada en la cláusula 18.3 a fin de verificar que la misma es correcta.

22.2. Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, se concederá al licitador un plazo no superior a cinco días naturales para que el licitador los corrija o subsane.

22.3. Posteriormente, se procederá a la apertura y examen de las proposiciones y la Mesa de Contratación o, en su defecto, el Director proponente elevarán al Órgano de Contratación la propuesta de clasificación de las ofertas y de adjudicación y, en su caso, de exclusión de uno o varios licitadores, así como las demás que correspondan a la luz de lo acontecido en la tramitación del expediente.

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

22.4. La apertura de las proposiciones de criterios evaluables automáticamente o mediante fórmula tendrá lugar en acto público salvo cuando la forma de presentación de las proposiciones sea electrónica o manual y electrónica.

22.5. En el marco anterior cabrá solicitar cuantas aclaraciones y cuantos informes técnicos o de otra naturaleza se consideren pertinentes.

22.6. Sin perjuicio de lo anterior, cuando así se indique en el apartado 27.1 del Cuadro Resumen, las fases anteriores se dividirán en las fases sucesivas de valoración que se indique.

22.7. En el apartado 27.2 del Cuadro Resumen se indicará si se prevén umbrales mínimos de puntuación que deban alcanzarse en la valoración de criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor o en alguna de las fases sucesivas de valoración para continuar en el procedimiento.

23. Adjudicación y formalización del contrato

23.1. El Órgano de Contratación decidirá sobre las propuestas que le fueran elevadas y, en su caso, aprobará el orden de clasificación de las proposiciones y adjudicará el contrato.

23.2. La adjudicación requerirá la adecuada presentación de la documentación justificativa del cumplimiento de requisitos previos, así como la documentación acreditativa del cumplimiento de determinadas condiciones de ejecución cuando corresponda, de conformidad con lo previsto en la cláusula 24.1.

23.3. A estos efectos, se requerirá al adjudicatario para que, en el plazo máximo de diez (10) días, remita la referida documentación

23.4. Cumplimentado adecuadamente el requerimiento, se retrotraerán los efectos de la adjudicación a la fecha de la decisión del Órgano de Contratación en este sentido.

23.5. De presentarse la documentación incompleta o con defectos subsanables, se dará al adjudicatario un plazo máximo de cinco días para subsanar.

23.6. En caso de no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento de documentación:

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

23.6.1. Se entenderá que el adjudicatario ha retirado su proposición. En este caso, el Órgano de Contratación podrá exigir, de forma motivada en atención a la relevancia del contrato y a la culpabilidad del contratista y siempre que así se hubiera previsto en los pliegos, el importe del tres por ciento del presupuesto base de licitación, impuestos indirectos no incluidos, en concepto de penalidad. Dicho importe se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP.

23.6.2. Se procederá con arreglo a lo indicado en la cláusula 23.6.1, entendiéndose aprobada por el Órgano de Contratación la adjudicación en favor del licitador siguiente por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

23.7. Paralelamente, cuando se prevea que personal de la entidad adjudicataria va a ejecutar la Prestación en alguna de las sedes de SELAE, se solicitará a éste el cumplimiento de la normativa sobre coordinación de actividades empresariales, de conformidad con el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales, o norma .que lo sustituya.

23.8. El acuerdo del Órgano de Contratación será notificado salvo ampliación de término por razones justificadas o cuando así se haya indicado en los pliegos, en un plazo máximo de cuatro (4) meses desde la fecha de cierre de recepción de las proposiciones a todos los licitadores.

23.9. De no producirse la adjudicación en el plazo establecido, los licitadores tendrán derecho a retirar su proposición, y a la devolución de la garantía provisional, de existir ésta. Ello no obstante, de no retirarse la proposición y producirse la adjudicación fuera del plazo anterior previsto, ésta será válida a todos los efectos.

23.10. El contrato se perfeccionará con su formalización.

23.11. Salvo causa justificada, el contrato se formalizará por escrito en el plazo máximo de 10 días naturales desde que SELAE verifique la corrección de la documentación presentada en respuesta al requerimiento previsto en la cláusula 23.3.

23.12. Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiera formalizado el contrato en el plazo indicado, se procederá en la forma señalada en la cláusula 23.6.1 de las presentes Condiciones Particulares sin perjuicio de las demás consecuencias que en su caso prevea la LCSP.

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

23.13. Cuando el valor estimado del contrato sea inferior a 60.000 euros, la formalización del contrato podrá efectuarse mediante la firma de aceptación por el adjudicatario de la notificación de adjudicación o mediante cualquier otro sistema por el que se tenga constancia de la aceptación de la adjudicación.

23.14. No obstante lo dispuesto en la cláusula 23.13 anterior, la formalización de los contratos que tengan un valor estimado inferior a 15.000 euros, no exigirá la firma de ningún documento, bastando a estos efectos la notificación de la adjudicación mediante un medio que acredite su recepción por el adjudicatario.

24. Documentación a presentar por el adjudicatario

24.1. Se indica a continuación la documentación a presentar por el adjudicatario de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 23.2.

1. Acreditación de la personalidad y capacidad de obrar
1.1. Personas físicas: licitadores españoles y no españoles pertenecientes o no a Estados miembros de la Unión Europea
1.1.1. Documento Nacional de Identidad o documento equivalente, del licitador que fuere persona física.
1.2. Personas jurídicas: licitadores españoles
1.2.1. Escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regule su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el registro oficial que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. Si los estatutos han sufrido modificaciones deberá acreditarse la redacción vigente.
1.3. Personas jurídicas: licitadores no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o Estado parte en el Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo distinto de España
1.3.1. Inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se establecen en el Anexo I del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
1.4. Personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea ni signatarios del Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo distinto de España
Solo cuando así lo exija la LCSP

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

1.4.1. Informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.
1.4.2. Informe que justifique que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con los entes del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 de la LCSP en forma sustancialmente análoga. Dicho informe será elaborado por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior.
1.5. Uniones temporales de empresarios
1.5.1. Escritura pública de constitución en unión temporal incluyendo la indicación del representante o apoderado único que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de todos ellos frente a SELAE.
1.5.2. En el caso de que se concurra al procedimiento en unión temporal, su representante deberá aportar una declaración responsable de que ni la unión temporal, ni su representante o apoderado único se hallan incursos en ninguno de los supuestos que en cada caso les resulten de aplicación de conformidad con lo previsto en el artículo 71 de la LCSP.
2. Acreditación de la representación
2.1. Documento Nacional de Identidad o documento equivalente, de la persona física que actúe en representación del licitador para formalizar el contrato. Si este fuera una unión temporal de empresarios se presentará el Documento Nacional de Identidad del representante de ésta.
2.2. Poder notarial justificativo de las facultades con las que comparece, debidamente inscrito, en su caso, en el Registro Mercantil, que para las Sociedades Mercantiles y para los empresarios individuales (en el supuesto de que éstos estén inscritos en el citado Registro) podrá ser sustituido por certificación del mencionado Registro, mediante la que se acredite la constancia de la inscripción del poder que ostentare. La presentación del poder notarial implicará la declaración tácita de su vigencia. El apoderamiento deberá acreditarse de quien vaya a suscribir el contrato.
3. Acreditación de hallarse el licitador al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social
(*) Cuando la empresa no esté legalmente obligada a presentar las declaraciones o documentos a que se refieren los siguientes apartados, se acreditará esta circunstancia mediante declaración responsable.

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

3.1. Licitadores que tengan domicilio fiscal en España
3.1.1. Certificado vigente acreditativo de que el adjudicatario está al corriente de sus obligaciones tributarias, expedido por la Administración tributaria.
3.1.2. Certificado vigente acreditativo de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de Seguridad Social; expedido por la Tesorería de la Seguridad Social.
3.1.3. Certificado vigente específico acreditativo de encontrarse al corriente en sus obligaciones tributarias a los efectos previstos en el artículo 43.f) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
3.1.4. Alta y último recibo de abono del Impuesto de Actividades Económicas (en caso de empresas de nueva creación solo se presentará el alta), completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto.
3.2. Licitadores que tengan domicilio fiscal fuera de España, pertenecientes o no a Estados miembros de la Unión Europea
3.2.1. Certificado vigente expedido por autoridad competente en el país de su establecimiento, acreditativo de hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. 3.2.2. Declaración responsable de que el adjudicatario no tiene deudas tributarias en España.
3.2.3. Certificado vigente expedido por autoridad competente en el país de su establecimiento, acreditativo de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el país de su nacionalidad. 3.2.4. Declaración responsable de que el adjudicatario no tiene deudas con la Seguridad Social en España.
3.2.5. Certificado vigente de residencia fiscal a efectos del convenio para evitar la doble imposición entre España y el país de residencia, en caso de resultar aplicable de acuerdo con lo previsto en la cláusula 9.3.
3.2.6. Declaración responsable de no tener deudas tributarias ni con la Seguridad Social en España
3.3. Uniones temporales de empresas
(*) En el caso de concurrir al procedimiento en UTE cada uno de sus miembros deberá presentar el certificado que corresponda de conformidad con los apartados anteriores.
4. Acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica y profesional

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

4.1.1. Documentos acreditativos de la solvencia económica y financiera de acuerdo con lo señalado en el apartado 14.3 del Cuadro Resumen.
4.1.2. Documentos acreditativos de la solvencia técnica y profesional de acuerdo con lo señalado en el apartado 15.3 del Cuadro Resumen.
4.2. Cuando un licitador recurra a la solvencia y medios de otras entidades
4.2.1. Compromiso por escrito firmado por la/s entidad/es a quienes se haya recurrido de que el licitador dispondrá efectivamente de la solvencia y medios exigidos y de que la entidad/es no están incursas en una prohibición de contratar.
4.2.2. Documentos acreditativos de la capacidad de obrar, representación, obligaciones tributarias y de seguridad social y solvencia de acuerdo con los números 1 a 4 anteriores referentes a dicha entidad/es.
5. Adscripción de medios
5.1. Documentos acreditativos de los medios comprometidos de acuerdo con lo señalado, en su caso, en el apartado 19 del Cuadro Resumen.
6. Acreditación de la habilitación empresarial o profesional precisa para la realización del contrato
6.1. Documentos acreditativos de la habilitación empresarial o profesional exigida.
7. Acreditación del cumplimiento de normas de garantía de la calidad y gestión medioambiental
7.1. Documentos acreditativos del cumplimiento de normas de garantía de la calidad de acuerdo con lo señalado, en su caso, en el apartado 17 del Cuadro Resumen.
7.2. Documentos acreditativos del cumplimiento de normas de garantía de la gestión medioambiental de acuerdo con lo señalado, en su caso, en el apartado 17 del Cuadro Resumen.
7.3. Documentos acreditativos del cumplimiento de otras normas técnicas de acuerdo con lo señalado, en su caso, en el apartado 18 del Cuadro Resumen.
8. Garantía definitiva
8.1. Garantía definitiva cuando así se prevea en el apartado 28 del Cuadro Resumen de conformidad con lo previsto en la cláusula 25.
9. Seguro

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

9.1. Acreditación de haber suscrito un contrato de seguro de acuerdo con lo señalado, en su caso, en el apartado 34 del Cuadro Resumen.
10. Protección de datos
10.1. Declaración responsable del adjudicatario conforme al Anexo 4 de estas Condiciones Particulares sobre la ubicación de los servidores y lugar de prestación de los servicios asociados a los mismos cuando, de acuerdo con el apartado 42.3 del Cuadro Resumen, la ejecución del contrato requiera el tratamiento por parte del contratista de datos personales por cuenta de SELAE, (encargo de tratamiento).
11. Otros
11.1. Cualquier otra documentación exigida en su caso al adjudicatario en el apartado 30 del Cuadro Resumen.

24.2. Alternativamente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 y 140.3 de la LCSP, la certificación de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público eximirá a los licitadores de presentar la documentación correspondiente a los datos que figuren en dicho Registro. Esta certificación deberá acompañarse de una declaración responsable firmada por el licitador o su representante en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en la correspondiente certificación no han experimentado variación.

24.3. Cuando por razones de confidencialidad no pueda aportarse alguno de los datos incluidos en la documentación anteriormente citada, en particular datos referidos a la solvencia técnica o empresarial, tales como nombre del destinatario de trabajos efectuados o su importe, SELAE admitirá formas de acreditación alternativas de entre las previstas en el artículo 90 de la LCSP.

24.4. Por lo que se refiere a los certificados comunitarios de empresarios comunitarios autorizados para contratar se estará a lo dispuesto en el artículo 97 y 140.3 de la LCSP.

24.5. Cuando alguno de los documentos señalados en los apartados anteriores hubiera sido presentado con anterioridad a SELAE, el licitador quedará eximido de su presentación. En tal caso, deberá presentar una declaración responsable, firmada por el licitador o su representante, en la que manifieste que tanto el documento en sí como todos los datos expresados en el mismo continúan siendo plenamente vigentes y no se ha producido modificación alguna, indicando, en su caso, el número de expediente del procedimiento de contratación con motivo del cual se presentó el documento.

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

24.6. SELAE se reserva el derecho a comprobar en cualquier momento la veracidad de lo declarado y a solicitar cuanta justificación documental o aclaraciones complementarias considere precisas sobre los datos declarados.

24.7. La falsedad al efectuar la declaración responsable o al facilitar a SELAE cualesquiera otros datos conllevará la exclusión del licitador del procedimiento de contratación, sin perjuicio de las consecuencias que de ello se pudieran derivar de conformidad con el artículo 71 y siguientes de la LCSP.

25. Garantía definitiva

25.1. Cuando así se prevea en el apartado 28 del Cuadro Resumen, el adjudicatario deberá constituir y mantener vigente hasta su devolución, una garantía definitiva de la correcta ejecución del contrato.

25.2. El importe de la garantía definitiva será el establecido en el Cuadro Resumen y se expresará como porcentaje del: (i) presupuesto base de licitación en el caso de que el sistema de determinación de precios consista total o parcialmente en precios unitarios; (ii) precio del contrato en el caso de que el sistema de determinación de precios sea únicamente tanto alzado (IVA no incluido). En ningún caso se podrá superar el cinco por ciento del presupuesto base de licitación o precio del contrato respectivamente.

25.3. En casos especiales, cuando así se prevea en el apartado 28.2 del Cuadro Resumen, el adjudicatario deberá prestar una garantía definitiva complementaria de hasta un cinco por ciento del presupuesto base de licitación o precio del contrato (IVA no incluido) según corresponda de conformidad con lo dispuesto en el apartado anterior, pudiendo alcanzar la garantía definitiva total (ordinaria y complementaria) un diez (10) por ciento de los importes citados.

25.4. A estos efectos se considerará que constituyen casos especiales aquellos contratos en los que, debido al riesgo que en virtud de ellos asume SELAE, por su especial naturaleza, régimen de pagos o condiciones del cumplimiento del contrato, resulte aconsejable incrementar el porcentaje de la garantía definitiva ordinaria a que se refiere la cláusula anterior.

25.5. En el caso de que, de conformidad con lo previsto en el apartado 5 del Cuadro Resumen el objeto del contrato se divida en lotes, la garantía definitiva se fijará y constituirá atendiendo exclusivamente al importe de cada uno de los lotes adjudicados.

25.6. Dicha garantía deberá ser constituida y acreditada ante SELAE por alguno de los medios señalados en la cláusula 17.4Cuando así se indique en el apartado 28.4 del Cuadro Resumen la garantía definitiva podrá constituirse total o parcialmente mediante retención en el precio.

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

25.7. La acreditación de la constitución de la garantía definitiva podrá hacerse mediante medios electrónicos.

25.8. En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía las penalidades o indemnizaciones exigibles al adjudicatario, éste deberá reponer o ampliar aquélla, en la cuantía que corresponda, en el plazo de quince días desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de resolución.

25.9. Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del mismo, el Órgano de contratación valorará la necesidad o no de reajustar la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado. A estos efectos no se considerarán las variaciones de precio que se produzcan como consecuencia de una revisión del mismo.

25.10. Cuando la garantía se hubiere constituido mediante contrato de seguro de caución y la duración del contrato objeto del procedimiento excediere de cinco años se estará a lo dispuesto a lo previsto en el artículo 109.4 de la LCSP.

25.11. Cuantos intereses, comisiones y gastos se produzcan con motivo de la constitución, modificación o extinción de esta garantía serán de la exclusiva cuenta del adjudicatario.

25.12. Cumplidas por el adjudicatario las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva ordinaria o complementaria y transcurrido, en su caso, el periodo de garantía de los servicios y/o de los bienes suministrados, se dictará acuerdo de devolución o cancelación de aquéllas.

25.13. En los casos de cesión de contratos no se procederá a la devolución o cancelación de la garantía prestada por el cedente hasta que se halle formalmente constituida la del cesionario.

26. Decisión de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento

26.1. En el caso en que SELAE decida no adjudicar o celebrar un contrato o desista del procedimiento de contratación, lo notificará a los licitadores.

26.2. La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento de contratación podrá acordarse por SELAE antes de la formalización del contrato. En estos casos se compensará a los licitadores por los gastos que soliciten y justifiquen adecuadamente. Cuando así se haya establecido en el apartado 29 del Cuadro Resumen, la compensación por parte de SELAE podrá ser una cantidad fija o un importe máximo que los licitadores aceptan mediante la presentación de su proposición.

26.3. SELAE podrá decidir no adjudicar o celebrar el contrato, antes de la formalización , cuando así lo estime oportuno para sus intereses por razones debidamente justificadas en el expediente. En este caso, no podrá promoverse una nueva licitación de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la decisión.

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

26.4. El desistimiento del procedimiento de contratación deberá estar fundado en una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un procedimiento de licitación.

CAPÍTULO III.- EJECUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO

27. Lugar y plazo de ejecución del contrato

27.1. El adjudicatario estará obligado a ejecutar el contrato en el lugar que, en su caso, se establezca en las Prescripciones Técnicas. En caso de que la Prestación deba ejecutarse en las instalaciones de SELAE, deberán detallarse en el Expediente las razones objetivas y justificadas que motiven este extremo.

27.2. El adjudicatario estará obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado y de los plazos parciales señalados, en su caso, en el apartado 31 del Cuadro Resumen.

27.3. La constitución en mora del adjudicatario no precisará intimación previa por parte de SELAE.

27.4. Cuando el adjudicatario, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total, SELAE podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades cuando éstas se prevean en el apartado 44 del Cuadro Resumen.

27.5. Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del cinco por ciento del precio del contrato, IVA no incluido, SELAE estará facultada para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.

27.6. SELAE tendrá las mismas facultades a que se refieren los apartados anteriores respecto al incumplimiento por parte del adjudicatario de los plazos parciales, cuando así se hubiese previsto en el apartado 44 del Cuadro Resumen o cuando la demora en el cumplimiento de aquellos haga presumir razonablemente la imposibilidad de cumplir el plazo total.

27.7. Cuando se produzca demora en la ejecución de la prestación por parte del adjudicatario, SELAE podrá conceder una ampliación del plazo de ejecución, sin perjuicio de las penalidades que en su caso procedan.

28. Obligaciones contractuales esenciales

28.1. A los efectos del presente contrato se considerarán obligaciones contractuales esenciales las calificadas como tales en el apartado 32 del Cuadro Resumen.

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

28.2. Sin perjuicio de lo anterior, y si la ejecución del contrato requiere el tratamiento por el adjudicatario de datos personales por cuenta de SELAE, el incumplimiento de las siguientes obligaciones se califica como esencial:

a) El incumplimiento de la finalidad para la cual se ceden dichos datos.

b) El incumplimiento de la obligación del adjudicatario de someterse en todo caso a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos.

c) La obligación del adjudicatario de presentar antes de la formalización del contrato una declaración en la que ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos.

d) La obligación de comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato, de la información facilitada en la declaración a que se refiere la letra c) anterior.

e) La obligación de los licitadores de indicar en su oferta si tienen previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.

28.3. El incumplimiento de una obligación esencial podrá ser causa de resolución del contrato de acuerdo con lo previsto en la cláusula 43 y el apartado 48 del Cuadro Resumen (Extinción).

29. Otras obligaciones del adjudicatario

29.1. Ejecutar el contrato con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los Pliegos.

29.2. Garantizar, en su caso, la conformidad de los bienes para el fin pretendido y su cumplimiento con las especificaciones señaladas, así como su entrega en el lugar, tiempo y condiciones fijadas.

29.3. Ejecutar el contrato con la diligencia de un profesional experto en el objeto del contrato, conforme a los estándares, calidad, acuerdos de nivel de servicio y plazos, en su caso, previstos en el contrato, siendo responsable de la observancia de dicha diligencia en cuantos trabajos, documentos y entregables sean realizados en ejecución del mismo.

29.4. Asignar a la ejecución del contrato personal cualificado, con conocimientos en la materia y la competencia profesional necesaria.

29.5. Identificar e informar a SELAE de los riesgos que puedan poner en peligro la consecución de los objetivos del contrato y mitigar el efecto que pudieran tener.

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

29.6. Prestar a su personal el soporte y material necesario para el desarrollo de sus funciones. Salvo que otra cosa se disponga en los Pliegos, los medios materiales necesarios para la ejecución del contrato, así como los gastos de mantenimiento de dichos medios, serán de cuenta del adjudicatario.

29.7. Cumplir con la normativa de toda índole que resulte de aplicación a la ejecución del contrato. Salvo que otra cosa se disponga en los Pliegos, gestionar por sí mismo los permisos, licencias y autorizaciones establecidas en la normativa que resulte de aplicación a la ejecución del contrato.

29.8. Cumplir con la normativa de seguridad de la información que resulte de aplicación.

29.9. Nombrar un coordinador para la interlocución con SELAE y la dirección y coordinación directa de los profesionales encargados de la ejecución del contrato con las obligaciones indicadas en la cláusula 30 ("**Coordinador del Contrato**").

29.10. Suscribir un contrato de seguro en el caso de que así se prevea en el apartado 34 del Cuadro Resumen.

29.11. Las demás obligaciones que, en su caso, se prevean con carácter adicional en el apartado 33 del Cuadro Resumen.

30. Reglas especiales respecto del personal del adjudicatario

30.1. Corresponde exclusivamente al adjudicatario la selección del personal que, formará parte de los respectivos equipos de trabajo adscritos a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por SELAE del cumplimiento de los requisitos exigidos en los Pliegos.

30.2. Dicho personal dependerá exclusivamente del adjudicatario, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empleador respecto al mismo, siendo SELAE del todo ajena a dichas relaciones laborales.

30.3. El adjudicatario cumplirá durante toda la ejecución del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación.

30.4. El adjudicatario procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar la buena ejecución del contrato, informando en todo momento a SELAE.

30.5. En el caso que, de acuerdo con lo previsto en el apartado 19 del Cuadro Resumen, se haya exigido la adscripción de medios personales con un determinado perfil profesional a la ejecución del contrato, SELAE se reserva el derecho de efectuar, durante su vigencia, entrevistas personales o pruebas de cualificación escritas y/o a solicitar al adjudicatario cuanta documentación adicional estime necesaria con la finalidad de comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos.

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

30.6. El adjudicatario asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, la sustitución de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre el empleado y el empleador. A estos efectos la empresa adjudicataria declara que mantiene y mantendrá a todos sus trabajadores en alta en la Seguridad Social y que está y estará al corriente de pago de las cuotas correspondientes, asumiendo cualquier responsabilidad que se pueda derivar en materia de Seguridad Social o de infracción laboral. Esta obligación tendrá el carácter de obligación esencial a los efectos previstos en la cláusula 42.6 de las Condiciones Particulares.

30.7. El adjudicatario garantiza la más absoluta indemnidad frente a SELAE por cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de las relaciones con su personal y, en su caso, con el personal subcontratado. No obstante, si por incumplimiento de estos compromisos se derivara alguna responsabilidad para SELAE, el adjudicatario responderá por dichas responsabilidades, incluidos cualesquiera gastos y/o costas judiciales que ocasionare la defensa de SELAE.

30.8. El adjudicatario velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los Pliegos como objeto del contrato.

30.9. El personal del adjudicatario que se desplace a las dependencias de SELAE se someterá a las normas de seguridad en el trabajo y de prevención de riesgos laborales establecidas por este último. SELAE quedará exonerado de cualquier responsabilidad sobre el personal de la empresa contratante en materia de riesgos laborales por la inobservancia por parte de dicho personal de las normas de seguridad en el trabajo y de prevención de riesgos laborales establecidas por SELAE para sus propias dependencias. Este personal desplazado mantendrá los horarios de trabajo internos del adjudicatario excepto en aquellos tramos en los que SELAE considerara que no puede garantizar una correcta seguridad en sus puestos de trabajo por la razón que fuera.

30.10. El adjudicatario quedará obligado a informar al personal que forme parte del proyecto del contenido del tratamiento de sus Datos Personales de conformidad con lo establecido en la normativa de protección de datos y la cláusula 36 y de la comunicación de éstos en favor de SELAE para el cumplimiento del objeto del contrato.

30.11. El adjudicatario deberá designar un Coordinador del Contrato, integrado en su propia plantilla, que tendrá, entre sus obligaciones, las siguientes:

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

30.11.1. Actuar como interlocutor del adjudicatario frente a SELAE, canalizando la comunicación entre el adjudicatario y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, por un lado, y SELAE, de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato.

30.11.2. Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias.

30.11.3. Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las funciones que tiene encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de trabajo.

30.11.4. Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente el adjudicatario con SELAE, a efectos de no alterar la buena ejecución del contrato.

30.11.5. Informar a SELAE acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato.

30.12. El adjudicatario mantendrá indemne a SELAE de cuantas consecuencias se deriven del incumplimiento de lo establecido en la presente cláusula.

30.13. En el caso de que el contrato se ejecute de manera continuada en las dependencias de SELAE el adjudicatario deberá:

30.13.1. Facilitar a SELAE, con carácter previo al inicio de la ejecución del contrato, la relación de los trabajadores encargados de dicha ejecución, así como copia de las liquidaciones a la Seguridad Social (modelo TA2 y Tc2) correspondientes a estos trabajadores.

Dicha documentación deberá ser actualizada siempre que se produzca un cambio en los trabajadores que ejecuten el contrato.

30.13.2. Garantizar el cumplimiento de las obligaciones que le correspondan en caso de que asigne a la ejecución del contrato a trabajadores autónomos que ostenten la condición de económicamente dependientes del adjudicatario, debiendo facilitar a SELAE copia de la documentación justificativa del cumplimiento de tales obligaciones con carácter previo al inicio de la ejecución Contrato.

30.13.3. Ocupar espacios de trabajo diferenciados de los empleados de SELAE.

30.13.4. Utilizar distintivos que identifiquen a su personal como personal externo de SELAE.

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

30.14. Con el fin de facilitar a los licitadores la evaluación de los costes laborales que implique la subrogación del adjudicatario en las relaciones laborales que resulte exigible conforme a lo previsto en norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general la legislación vigente y de conformidad con lo previsto en el artículo 130 de la LCSP, en el apartado 35 del Cuadro Resumen se indicará si se pone a disposición del adjudicatario información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación.

30.15. Como parte de esta información en todo caso se deberán aportar los listados del personal objeto de subrogación, indicándose: el convenio colectivo de aplicación y los detalles de categoría, tipo de contrato, jornada, fecha de antigüedad, vencimiento del contrato, salario bruto anual de cada trabajador, así como todos los pactos en vigor aplicables a los trabajadores a los que afecte la subrogación.

31. Condiciones especiales de ejecución

31.1. Resultarán de aplicación las condiciones especiales de ejecución que, en su caso, se prevean en el apartado 36 del Cuadro Resumen.

31.2. En todo caso, la obligación del adjudicatario de someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos se establece como condición especial de ejecución en aquellos contratos que impliquen la cesión de datos al contratista, y se advierte expresamente a los licitadores de su carácter de obligación contractual esencial.

31.3. El incumplimiento de las condiciones especiales podrá dar lugar a la imposición de penalidades, si así se hubiese previsto en el apartado 44 del Cuadro Resumen, o a la resolución del contrato, siempre que en este último caso se le haya atribuido el carácter de obligación esencial en el apartado 32 del Cuadro Resumen o en esta cláusula 31 de estas Condiciones Particulares.

32. Abono del precio

32.1. El adjudicatario del contrato tendrá derecho al abono del precio convenido por la prestación realizada en los términos establecidos en el contrato.

32.2. El pago se realizará contra presentación de factura. La factura será expedida de acuerdo con la normativa vigente y con la periodicidad y/o calendario de facturación establecidos en el apartado 37 del Cuadro Resumen y estará dirigida a la atención de la Subdirección de Gestión Contable y Presupuestaria en el Registro de SELAE en Poeta Joan Maragall, 53 - 28020 Madrid.

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

32.3. El plazo de pago será de 60 días naturales desde la ejecución de la Prestación. A estos efectos, en el caso de que en apartado 47 del Cuadro Resumen se prevea un procedimiento de aceptación o recepción mediante el cual deba verificarse la conformidad de lo dispuesto en el contrato, se entenderá como fecha de ejecución de la Prestación la de la emisión del acta/certificado final de aceptación/recepción o, en su caso, de las actas/ certificados parciales.

32.4. Para que SELAE pueda cumplir con sus compromisos de pago, el adjudicatario deberá hacer llegar la factura o solicitud de pago a SELAE antes de que se cumplan 15 días naturales a contar desde la fecha de ejecución de la Prestación o de emisión del acta/certificado final de aceptación/recepción según proceda.

32.5. El medio de pago, salvo que otra cosa se indique en el apartado 38 del Cuadro Resumen, será mediante transferencia a la cuenta bancaria indicada por el adjudicatario.

33. Derechos de propiedad intelectual e industrial

A. *Definiciones*

33.1. A los efectos del presente Pliego "**Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial**" son (i) todos los derechos reconocidos por la legislación de propiedad intelectual (derechos de autor, derechos afines y sui generis, derechos de artistas intérpretes o ejecutantes, u otros), (ii) todos los derechos reconocidos por la legislación de propiedad industrial (patentes, marcas, modelos de utilidad, modelos y dibujos industriales y cualesquiera otros derechos) y (iii) todos los derechos reconocidos al propietario de un know-how o secreto empresarial.

B. *Derechos de SELAE*

33.2. Todos los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial de SELAE, incluidos aquellos sobre los materiales, documentos, hardware y software de SELAE, así como las marcas, nombres comerciales, logotipos, símbolos o cualquier otro signo distintivo de SELAE que aparezcan en cualquier material relacionado con la ejecución de los trabajos objeto del presente Pliego y, en su caso, el contrato que las partes suscriban, o en cualquier otro documento facilitado por SELAE al adjudicatario, con independencia de que estén o no registrados, pertenecen a SELAE.

33.3. El adjudicatario no podrá usar los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial de SELAE salvo en los casos en los que sea estrictamente necesario para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la ejecución del contrato objeto del presente Pliego y, en su caso, el contrato que las partes suscriban, y limitado temporalmente al periodo de vigencia de este.

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

33.4. A estos efectos, SELAE concede al adjudicatario una licencia de uso no exclusiva e intransferible de todos aquellos materiales sobre los que aquélla ostente Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial a los que el adjudicatario deba acceder durante la ejecución del contrato. Dicha licencia se concede únicamente respecto de los derechos necesarios a los exclusivos fines indicados y durante la vigencia del contrato, quedando expresamente revocada a su terminación. Dicha licencia de uso no conlleva la cesión de ningún otro derecho a favor del adjudicatario.

33.5. A la finalización de la ejecución del contrato objeto del presente Pliego, el adjudicatario no podrá retener bajo ningún concepto ningún material sobre el que SELAE tenga Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial, debiendo ser todos ellos devueltos a SELAE. A tal efecto, el adjudicatario deberá borrar cualquier copia de cualquier soporte que la contenga y certificar a SELAE, si así lo pidiera, dicho borrado y no conservación de copias, quedando tanto estas como los originales únicamente en posesión de SELAE.

C. *Cesión de derechos de propiedad intelectual e industrial a SELAE: desarrollos o trabajos específicos para SELAE*

33.6. En el caso de que así se indique en el apartado 39 del Cuadro Resumen resultarán de aplicación las siguientes previsiones de cesión de derechos propiedad intelectual e industrial relativas a desarrollos o trabajos específicos para SELAE.

33.7. A efectos de esta cláusula se entenderá por "**Materiales**" cada uno de los trabajos elaborados o desarrollados específicamente para SELAE (incluyendo, en su caso, el código objeto y el código fuente) en cumplimiento de las obligaciones objeto de los presentes Pliegos y, en su caso, el contrato que las partes suscriban.

33.8. Todos los derechos sobre los Materiales y derivados de los Materiales, incluidos los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial, corresponderán a SELAE a título originario o, si esto no fuera legalmente posible, por cesión del adjudicatario.

33.9. La cesión regulada en el párrafo anterior incluye sin limitación los derechos de reproducción (total o parcial), distribución, comunicación pública (incluida su modalidad de puesta a disposición), y transformación (traducción, adaptación, arreglo, entre otros) para su explotación por cualquier medio, soporte o formato y a través de cualquier sistema, procedimiento o modalidad de transmisión, comunicación o distribución, ya sea gratuito o de pago, utilizando los Materiales solos o conjuntamente con otros, así como el derecho a solicitar a nombre de SELAE los registros de los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que SELAE decida. Para ello, el adjudicatario estará a disposición de SELAE para firmar los documentos que SELAE considere necesarios para asegurar sus derechos.

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

33.10. La cesión a favor de SELAE se entiende concedida en exclusiva, para todo el mundo, por todo el tiempo de duración de los derechos y comprende la facultad de ceder los derechos a terceros. El adjudicatario garantiza que ni la cesión aquí regulada ni el uso por SELAE de los Materiales en la forma que aquí se permite infringirá derechos de terceros.

D. *Cesión de derechos de propiedad intelectual e industrial a SELAE: software comercial*

33.11. En el caso de que así se indique en el apartado 39 del Cuadro Resumen resultarán de aplicación las siguientes previsiones de cesión de derechos propiedad intelectual e industrial relativas a software comercial.

33.12. El adjudicatario otorgará a SELAE las licencias del software objeto de suministro especificadas en las Prescripciones Técnicas ("**Software**"), con carácter no exclusivo, intransferible (salvo en los supuestos de fusión, escisión, segregación, reorganización societaria o cesión previstos en la cláusula 42, a perpetuidad hasta su paso a dominio público y sin limitación territorial alguna y con el alcance suficiente a fin de que SELAE, bien directamente o bien a través de los terceros que en su caso subcontrate o en los que externalice sus sistemas, equipos y aplicaciones, pueda utilizar el Software suministrado conforme a su finalidad propuesta en cuanto usuario legítimo del mismo.

33.13. El adjudicatario asimismo acepta expresamente la cesión de los derechos de propiedad intelectual a SELAE en relación con toda la documentación técnica, de usuario y en general toda la realizada o aportada al amparo del presente Pliego con el mismo alcance que el señalado en el párrafo anterior respecto del Software.

E. *Cesión de derechos sobre las versiones sucesivas del Software*

33.14. En el caso de que así se indique en el apartado 39 del Cuadro Resumen resultarán de aplicación las siguientes previsiones de cesión de derechos sobre las versiones sucesivas del Software.

33.15. Se entenderá por "**Versiones Sucesivas**" las que, en su caso, resulten de la ejecución del contrato, que podrían consistir en parches, mejoras de producto, actualizaciones y nuevas versiones sobre el Software, así como de cualesquiera otros elementos que fuesen necesarios para mantenerlo plenamente operativo y actualizado para su utilización por SELAE.

33.16. El adjudicatario otorgará a SELAE una licencia de uso sobre las Versiones Sucesivas del Software que resulten de la ejecución del contrato, con carácter no exclusivo, a perpetuidad hasta su paso a dominio público, sin limitación territorial alguna y con el alcance suficiente a fin de que SELAE, bien directamente o bien a través de los terceros que en su caso subcontrate o en los que externalice sus sistemas, equipos y aplicaciones, pueda utilizarlas conforme a su finalidad propuesta en cuanto usuario legítimo del Software.

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

33.17. El adjudicatario asimismo acepta expresamente la cesión de los derechos de propiedad intelectual a SELAE en relación con toda la documentación técnica, de usuario y en general toda la realizada o aportada al amparo del presente Pliego con el mismo alcance que el señalado en este apartado respecto de las Versiones Sucesivas.

F. *Software instalado en los equipos*

33.18. En el caso de que así se indique en el apartado 39 del Cuadro Resumen resultarán de aplicación las siguientes previsiones de Software instalado en los equipos.

33.19. El adjudicatario se compromete a suministrar y/o mantener (conforme se indique en el objeto del pliego) los equipos/hardware objeto del contrato acompañados de las correspondientes licencias de uso del software asociado o instalado para su funcionamiento, incluido el firmware, y /o de sus versiones sucesivas tal y como estas se definen en la cláusula 32.15 anterior (en adelante, el “Software Instalado”), ya se trate de software propietario o de terceros.

33.20. Dichas licencias deberán otorgar a SELAE el derecho de uso de dicho Software Instalado con carácter no exclusivo, transferible a terceros junto con el Equipo sin restricción temporal ni territorial, e incluirán las facultades necesarias a fin de que SELAE, bien directamente o bien a través de los terceros a los que en su caso subcontrate o en los que externalice sus servicios, pueda utilizar el Software Instalado conforme a su finalidad propuesta en cuanto usuario legítimo. Asimismo, SELAE tendrá derecho por sí misma o a través de terceros a corregir los errores detectados en el Software Instalado o adaptarlo cuando sea necesario para la utilización de los equipos. La licencia debe extenderse en los mismos términos a la documentación técnica y los manuales de uso del Software Instalado.

G. *Cesión de derechos de propiedad intelectual e industrial a SELAE: elementos preexistentes*

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

33.21. Si para la ejecución del contrato objeto de los presentes Pliegos resultara necesaria la utilización por parte del adjudicatario de elementos sobre los que el adjudicatario o un tercero tengan derechos preexistentes (entre otros, software de terceros o del propio adjudicatario) (los "**Elementos Preexistentes**"), el adjudicatario deberá comunicárselo previamente a SELAE y se obliga a otorgar a SELAE las licencias de uso de dichos Elementos Preexistentes, con carácter no exclusivo, sublicenciable, transferible a terceros, sin restricción temporal ni territorial, e incluirán las facultades necesarias a fin de que SELAE, bien directamente o bien a través de los terceros a los que en su caso subcontrate o en los que externalice sus servicios, pueda utilizar los Elementos Preexistentes conforme a su finalidad propuesta en cuanto usuario legítimo. Asimismo, SELAE tendrá derecho por sí misma o a través de terceros a corregir los errores detectados en los Elementos Preexistentes o adaptarlos cuando sea necesario para su utilización. En su caso, la licencia debe extenderse en los mismos términos a la documentación técnica y los manuales de uso de los Elementos Preexistentes.

33.22. Dichas licencias de uso no deberán obligar a SELAE a poner a disposición de terceros o sus anteriores propietarios el resultado de las obras derivadas (incluido, pero no limitado a, software derivado) resultado de los trabajos objeto de este Pliego o sus versiones sucesivas.

H. *Garantía del adjudicatario*

33.23. El adjudicatario garantiza que la ejecución del contrato no vulnerará ningún Derecho de Propiedad Intelectual o Industrial, o cualesquiera otros derechos legales o contractuales de terceros, ni comportará o constituirá un acto de competencia desleal y que mantendrá indemne a SELAE de cuantas consecuencias se deriven del incumplimiento de dicha garantía, y exonera a SELAE de cualquier tipo de responsabilidad frente a terceros que pudiera derivarse por el incumplimiento de dicha garantía.

33.24. Si el incumplimiento por el adjudicatario de lo dispuesto en esta cláusula implicase una reclamación judicial, arbitral o extrajudicial a SELAE por parte de terceros, SELAE queda facultada para resolver unilateralmente el contrato en cualquier fase de su ejecución sin indemnización alguna para el adjudicatario, y el adjudicatario mantendrá indemne a SELAE por cualesquiera costes y gastos que SELAE afronte, incluidos los gastos de representación y defensa y las posibles indemnizaciones a terceros.

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

33.25. Asimismo y a efectos de la garantía otorgada en los apartados anteriores, el licitador declara tener las cesiones, autorizaciones o licencias que en su caso correspondan al objeto de no incurrir en vulneración alguna respecto de Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial para permitir el goce de los derechos a SELAE en los términos reseñados en esta cláusula así como cualquiera otros reconocidos por la Ley, exonerando, por lo tanto, a SELAE de cualquier responsabilidad que pudiera exigirle un tercero por la utilización y explotación de las obras o de dichos Derechos de Propiedad Industrial o Intelectual. A tal efecto, el adjudicatario deberá presentar a SELAE cuanta documentación le sea requerida por ésta a fin de probar la existencia de las cesiones, autorizaciones o licencias que en cada caso resulten pertinentes, tanto de forma previa a la suscripción del presente contrato como durante la ejecución del mismo.

I. *Remuneración*

33.26. La remuneración por las cesiones, autorizaciones y licencias de Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial y de cualesquiera otros derechos contemplada en la presente cláusula se entiende pagada a tanto alzado en el precio total del contrato, de conformidad con lo establecido en el mismo. El adjudicatario no tendrá derecho a reclamar de SELAE ninguna otra cantidad adicional de dinero o cualquier otra prestación por dicha cesión.

J. *Entrega de los Materiales*

33.27. El adjudicatario deberá entregar a SELAE todos los Materiales, tal y como quedan definidos en las cláusulas anteriores, tanto en soporte papel como en soporte electrónico (o cualquier otro soporte en que puedan contenerse los Materiales), y, en particular, los Materiales especificados, en su caso, en el apartado 40 del Cuadro Resumen.

33.28. Salvo indicación expresa en contrario en el citado apartado 40 del Cuadro Resumen, todos los documentos se entregarán por el adjudicatario a SELAE en idioma castellano, cualquiera que sea el soporte y/o formato utilizado para la transmisión de información.

34. Transferencia de tecnología y know-how

34.1. En el caso de que así se indique en el apartado 41 del Cuadro Resumen resultará de aplicación la presente cláusula sobre transferencia de tecnología y know-how.

34.2. El adjudicatario guardará el debido secreto acerca de todo el know how o saber hacer tanto proporcionado por SELAE como el resultante de la ejecución del contrato, manteniendo dicha información en reserva y secreto por el adjudicatario y no siendo revelada de ninguna forma, en todo o en parte, a ninguna persona física o jurídica que no sea parte del contrato.

34.3. Sin carácter limitativo, se entenderá por know how o saber hacer todos los aspectos derivados de la ejecución del contrato relacionados con conocimientos

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

útiles que permiten la satisfacción de necesidades de SELAE, que permiten a SELAE tener ventajas competitivas en el mercado y que tienen carácter industrial, tecnológico y/o comercial. En particular, cualesquiera aspectos relacionados con las prestaciones del contrato sobre desarrollo o perfeccionamiento tecnológico ya patentado o susceptible de serlo, valoraciones sobre la viabilidad técnica y comercial de las prestaciones, aspectos relacionados con la explotación del proyecto contratado en alguna de sus formas, antecedentes del proyecto, los conocimientos adquiridos en particular para la utilidad, aplicación y satisfacción de las necesidades de SELAE, en virtud de la experiencia de dicha entidad o la ejecución del contrato para dicha entidad, y cuantos datos de tipo técnico y comercial tenga a su disposición el adjudicatario relativos a la ejecución del contrato, incluyendo en particular todos los conocimientos (de productos o procedimientos) que pueden proporcionar una ventaja competitiva a SELAE en la competencia económica, abarcando tanto los conocimientos tecnológicos como los industriales y comerciales.

34.4. El adjudicatario facilitará a SELAE la tecnología y el know how empleado en la ejecución del contrato, lo que incluye, sin carácter limitativo los códigos fuente del software desarrollado, toda la documentación disponible relativa a los antecedentes de la Prestación ejecutada, datos, conocimientos y metodologías de tipo tanto técnico como comercial que tenga a su disposición y en definitiva, la transferencia del know how empleado en la ejecución del contrato. Dicha entrega a SELAE se materializará con la entrega de todos los documentos relacionados con la ejecución del contrato al finalizar ésta.

34.5. A tal efecto, el adjudicatario se compromete a proporcionar formación e información al personal de SELAE así como a transferir la tecnología, los conocimientos y el “saber hacer” necesarios para dotar a SELAE del máximo de autonomía en cuanto a la utilización y mantenimiento de los desarrollos de las aplicaciones en cuanto a la utilización, adecuación, modificación, mantenimiento, así como del conocimiento adquirido por el adjudicatario para alcanzar los objetivos del presente Pliego.

34.6. Formarán parte de dicha entrega por el adjudicatario a SELAE la transferencia completa de tecnología y código fuente necesaria para la utilización, adecuación, modificación, mantenimiento y desarrollo por SELAE o por cualesquiera terceros autorizados por ésta de las aplicaciones que sean desarrolladas por el adjudicatario para la ejecución del contrato.

34.7. La cesión de Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial sobre cualesquiera elementos o documentos que resulte necesaria al amparo de esta cláusula se regirá por lo establecido en la cláusula de Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial del presente Pliego.

34.8. El adjudicatario acepta que el precio establecido en el presente Pliego por la ejecución del contrato incluye la transferencia de tecnología y know how empleados en los términos y con el alcance previstos en la presente cláusula.

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

34.9. La obstaculización, falta de entrega o entrega incompleta por parte del adjudicatario a SELAE de los entregables contemplados en esta cláusula así como la falta de cumplimiento de las prestaciones de formación objeto de la misma tendrán la consideración de incumplimiento grave del contrato, pudiendo en tal caso SELAE resolver automáticamente el contrato.

35. Confidencialidad

35.1. El adjudicatario se comprometerá a mantener en secreto todos los datos e informaciones facilitados por SELAE y a cuantos tenga acceso con motivo de la ejecución del contrato. A tales efectos, tendrá la consideración de "**Información Confidencial**", sin que esta enumeración tenga carácter limitativo, el contenido de los informes, resultados y objetivos perseguidos en su ejecución, así como toda aquella información relativa a secretos comerciales, documentos, acuerdos, datos, software y cualquier otra información referida a aspectos técnicos, comerciales, financieros o cualesquiera otros relativos a SELAE.

35.2. En particular, será considerado como Información Confidencial todo el know how o saber hacer resultante de la ejecución del contrato, debiendo el adjudicatario mantener dicha información en reserva y secreto y no revelarla de ninguna forma, en todo o en parte, a ninguna persona física o jurídica que no sea parte del contrato. Se entenderá por know how o saber hacer tal y como se ha definido en la cláusula anterior de este Pliego.

35.3. El adjudicatario únicamente podrá utilizar la Información Confidencial a los exclusivos fines de la ejecución del contrato y se abstendrá de utilizarla para fines distintos de los expresamente pactados.

35.4. Será obligación del adjudicatario adoptar cuantas medidas sean precisas a fin de que los terceros no puedan acceder a la Información Confidencial facilitada por SELAE al adjudicatario, así como que su personal con acceso a la Información Confidencial salvaguarde el deber de secreto. A tales efectos, el adjudicatario asumirá la responsabilidad de comunicar la obligación de confidencialidad a todos sus empleados y colaboradores eventuales.

35.5. La obligación de confidencialidad y deber de secreto permanecerá durante un plazo de cinco años a la finalización de la ejecución del contrato salvo que en el apartado 50 del Cuadro Resumen se establezca otro superior que, en todo caso, deberá ser definido y limitado en el tiempo. A la finalización del contrato además entrarán en vigor las obligaciones de devolución de información y documentación a SELAE de los resultados de los trabajos así como la posterior destrucción de cualquier soporte que contenga información y documentación obtenida o generada como consecuencia de su ejecución.

35.6. El deber de confidencialidad contemplado en esta cláusula únicamente desaparecerá en los siguientes supuestos relativos a la Información Confidencial:

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

35.6.1. Que resulte accesible al público u obre ya en poder de terceros por causa distinta del incumplimiento de la obligación de confidencialidad por parte del adjudicatario;

35.6.2. Que sea necesaria para exigir o permitir el cumplimiento de los derechos u obligaciones derivados de la relación contractual entre SELAE y el adjudicatario o para información de los asesores o auditores del adjudicatario, siempre y cuando ambos se comprometan a mantenerlo con carácter confidencial mediante pacto expreso o de acuerdo con sus normas profesionales; o

35.6.3. Que su revelación responda al cumplimiento de una obligación legal o de una orden de naturaleza judicial o administrativa y siempre que el adjudicatario, que hubiera recibido la orden correspondiente, informe de ello previamente por escrito a SELAE y que limite la entrega de Información Confidencial al mínimo imprescindible.

35.7. SELAE tendrá derecho a exigir, en cualquier momento, y siempre que sea legalmente posible, que la Información Confidencial proporcionada al adjudicatario, sea destruida o devuelta, ya sea antes, durante o después de la celebración del contrato. La devolución o destrucción de la información no eximirá al adjudicatario del cumplimiento del deber de confidencialidad aquí reflejado. El adjudicatario, a petición de SELAE deberá probar que ha destruido la Información Confidencial y todas sus copias.

35.8. Cualquier comunicación o publicación de los trabajos en supuestos distintos a los previstos en la presente cláusula sin previa autorización expresa por escrito de SELAE podrá ser causa de resolución de la relación contractual entre SELAE y el adjudicatario, en caso de estar vigente, así como en cualquier caso, esté o no vigente el contrato correspondiente, dar lugar a las acciones legales que SELAE pudiera emprender para resarcir aquellos daños o perjuicios causados por la divulgación, o uso de la información fuera del ámbito y alcance del contrato.

36. Protección de datos personales

36.1. En materia de protección de datos de carácter personal, resultarán siempre de aplicación las cláusulas A, B, C y G siguientes. Las cláusulas D, E y F resultarán de aplicación sólo si así se indica en los apartados 42 y 43 del Cuadro Resumen en caso de que el objeto del contrato requiera los tratamientos de datos personales a que estas cláusulas D, E y F de estas condiciones particulares y los apartados 42 y 43 del Cuadro Resumen se refieren en cada caso.

A. *Normativa*

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

36.2. A efectos de normativa y cumplimiento en materia de protección de datos personales ("**Datos Personales**") tanto los licitadores como el futuro contratista se obligan a respetar la normativa vigente en materia de protección de datos, y se someten en todo caso a las siguientes normas:

(i) Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales ("**LOPDPGDD**").

(ii) El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de Datos Personales y a la libre circulación de estos datos (el "**RGPD**").

(iii) Cualquier otra norma nacional, internacional o de la Unión Europea en materia de protección de datos que resulte de aplicación.

B. *Protección de los datos de contacto y otros Datos Personales incluidos en las proposiciones.*

36.3. El tratamiento de los datos de contacto y otros Datos Personales incluidos en las proposiciones a efectos de las actividades de preparación, adjudicación y ejecución del contrato queda sujeto a las estipulaciones establecidas en esta cláusula.

36.4. Los Datos involucrados son de contacto laboral de empleados de cada parte (Nombre, Apellidos, Cargo/Función, Teléfono fijo/móvil profesional, Correo Postal/Electrónico profesional y a los efectos de la formalización de los contratos el D.N.I o documento identificativo que resulte de aplicación).

36.5. La finalidad del tratamiento son exclusivamente las actividades de preparación y adjudicación del contrato, así como la coordinación entre las partes para su correcta ejecución durante la vigencia de éste.

36.6. A estos efectos, se producen las siguientes comunicaciones por transmisión y encargos de tratamientos de Datos Personales que se regularán por las cláusulas que también se indican:

(i) Cesiones de datos de contacto de representantes legales y empleados de SELAE a los licitadores para la preparación, adjudicación, formalización y del contrato. Será de aplicación la cláusula 35.F del presente Pliego sobre cesión de datos personales.

(ii) Cesiones de datos de contacto de representantes legales y empleados de los licitadores para la preparación, adjudicación, formalización del contrato, así como para la ejecución del contrato. Será de aplicación la cláusula 35.F del presente Pliego sobre cesión de datos personales.

(iii) Cesiones de los datos de empleados de los licitadores incluidos en las proposiciones a SELAE para la preparación, adjudicación y formalización del contrato. Será de aplicación la cláusula 35.G del presente Pliego.

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

(iv) Encargo de tratamiento de datos de contacto de los empleados de SELAE al adjudicatario, para la ejecución del contrato. Serán de aplicación la cláusula 35.E y el Anexo 9 al Cuadro Resumen.

C. *Datos Personales relacionados con la ejecución del objeto del contrato*

36.7. Al tratamiento de los Datos Personales relacionados con la ejecución del objeto del contrato (distintos de los datos de contactos y de otros Datos Personales incluidos en las proposiciones de los licitadores), le resultarán de aplicación las cláusulas de protección de datos personales señaladas en los apartados 42 y 43 del Cuadro Resumen.

D. *Cláusula aplicable a contratos con prohibición de tratamiento de Datos Personales*

36.8. Si este fuera el caso, para el cumplimiento del objeto del contrato regulado por este Pliego no es necesario y por tanto no se requiere que el adjudicatario acceda a datos personales de cuyo tratamiento SELAE es responsable.

36.9. Como medida de seguridad en estos casos queda prohibido al adjudicatario acceder a cualquier dato personal cuyo responsable o encargado sea SELAE; además, el adjudicatario deberá:

- Garantizar que el personal a su cargo ha sido suficientemente instruido de la prohibición de acceder a datos personales y de la obligación de secreto respecto a los que dicho personal pudiera conocer accidentalmente con motivo de la ejecución del contrato, y

- Mantener a disposición de SELAE la documentación acreditativa de dicha instrucción.

36.10. Dichas obligaciones se mantendrán aunque esté derogado el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal ("**RLOPD**").

36.11. Si se produjera durante la ejecución del contrato cualquier incidencia que pudiera afectar a la integridad o a la confidencialidad de los datos personales de los que SELAE es responsable, el adjudicatario deberá ponerlo en conocimiento de ésta de forma inmediata y a más tardar en el plazo de 48 horas.

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

36.12. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que como consecuencia de la ejecución del contrato resultara necesario en algún momento, y así lo estimase SELAE a petición del adjudicatario, el tratamiento por el adjudicatario de datos personales de los que SELAE es responsable, ambas partes quedarán obligadas a formalizar por escrito el correspondiente contrato de encargo de tratamiento u otro acto jurídico conforme a lo previsto en los artículos 28 y ss. del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos, y a cumplir las obligaciones que a tal efecto se establezcan en los mismos.

E. *Cláusula aplicable a contratos que conlleven tratamiento de, Datos Personales*

(i) Tratamiento de Datos Personales

36.13. En dichos casos, para el cumplimiento del objeto del contrato regido por este Pliego el adjudicatario debe tratar, tal como especifica el Anexo 8 al Cuadro Resumen, Datos Personales de los que SELAE es Responsable del Tratamiento ("**Responsable del Tratamiento"**).

36.14. Ello conlleva por tanto que el adjudicatario actúe en calidad de Encargado del Tratamiento ("**Encargado del Tratamiento"**) y en consecuencia tiene el deber de cumplir con la normativa vigente, tanto nacional como de la Unión Europea, en cada momento, tratando y protegiendo debidamente los Datos Personales.

36.15. En virtud de lo anterior, sobre SELAE recaen las responsabilidades de Responsable del Tratamiento y sobre el adjudicatario las de Encargado de Tratamiento. Si el adjudicatario destinase los datos a otra finalidad, los comunicara o los utilizara incumpliendo las estipulaciones del contrato y/o la normativa vigente, será considerado también como Responsable del Tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido.

36.16. El Anexo 8 al Cuadro Resumen "Tratamiento de Datos Personales" describe en detalle los Datos Personales tratados a proteger, así como el tratamiento a realizar, las finalidades para la que se ceden los datos y las medidas a implementar por el adjudicatario.

36.17. En caso de que como consecuencia de la ejecución del contrato resultara necesaria en algún momento la modificación de lo estipulado en el Anexo 8 al Cuadro Resumen, la parte del contrato correspondiente lo pondrá en conocimiento de la otra parte, indicándole las modificaciones que solicita. En su caso, se modificará y actualizará el Anexo 8 al Cuadro Resumen, de modo que el mismo siempre recoja fielmente el detalle del tratamiento. Puesto que las modificaciones del Anexo 8 al Cuadro Resumen requieren la intervención del Delegado de Protección de Datos, el adjudicatario debe comunicar las peticiones al mismo.

(ii) Estipulaciones como Encargado del Tratamiento

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

36.18. De conformidad con lo previsto en los artículos 28 y ss. del RGPD , el adjudicatario se obliga, y garantiza el cumplimiento de las siguientes obligaciones, complementadas con lo detallado en el Anexo 8 al Cuadro Resumen, sin perjuicio de las instrucciones escritas adicionales que pudiera proporcionar SELAE al adjudicatario, a:

a) Tratar los Datos Personales de conformidad con los criterios de seguridad y el contenido previsto en el artículo 32 del RGPD, así como observar y adoptar las medidas técnicas y organizativas de seguridad necesarias o convenientes para asegurar la confidencialidad, secreto, integridad, autenticidad y trazabilidad de los Datos Personales a los que tenga acceso.

   En particular, y sin carácter limitativo, se obliga a aplicar las medidas de protección del nivel de riesgo y seguridad que corresponde (detallados en el Anexo 8 al Cuadro Resumen) en función de los Datos Personales objeto de tratamiento para la ejecución del Contrato de conformidad con lo previsto en el Título VIII, denominado “De las medidas de seguridad en el tratamiento de datos de carácter personal”, contenido en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (RLOPD) y ello aunque dicho reglamento estuviere, en su caso, derogado.

b) Tratar los Datos Personales, adicionalmente, conforme a las instrucciones documentadas en el presente Pliego o demás documentos contractuales aplicables a la ejecución del contrato y aquellas que, en su caso, reciba de SELAE por escrito en cada momento.

   El adjudicatario informará inmediatamente a SELAE cuando, en su opinión, una instrucción sea contraria a la normativa de protección de Datos Personales aplicable en cada momento.

c) No utilizar ni aplicar los Datos Personales con una finalidad distinta a la ejecución del Contrato.

d) Mantener la más absoluta confidencialidad sobre los Datos Personales a los que tenga acceso para la ejecución del contrato así como sobre los que resulten de su tratamiento, cualquiera que sea el soporte en el que se hubieren obtenido. Esta obligación se extiende a toda persona que pudiera intervenir en cualquier fase del tratamiento por cuenta del adjudicatario, siendo deber del adjudicatario instruir a las personas que de él dependan de este deber de secreto, y del mantenimiento de dicho deber aún después de la terminación de la ejecución del contrato o de su desvinculación. Y mantener a disposición de SELAE la documentación acreditativa.

e) Llevar un listado de personas autorizadas para tratar los Datos Personales objeto de este Pliego y garantizar que las mismas se comprometen, de forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad, y a cumplir con las medidas de seguridad correspondientes, de las que les debe informar

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

convenientemente. Y mantener a disposición de SELAE dicha documentación acreditativa.

f) Garantizar la formación necesaria en materia de protección de Datos Personales de las personas autorizadas para tratar los Datos Personales. Y mantener a disposición de SELAE la documentación acreditativa.

g) Salvo que cuente en cada caso con la autorización expresa del Responsable del Tratamiento, tal como se defina en el Anexo 8 al Cuadro Resumen, a no comunicar (ceder) ni difundir los Datos Personales a terceros, ni siquiera para su conservación.

h) Facilitar a SELAE, de manera previa a la formalización del contrato, una declaración responsable en la que ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a estos, así como comunicar cualquier cambio que se produzca durante la ejecución del contrato en la información facilitada en esa declaración, conforme a la definición del Anexo 4 a las Condiciones Particulares.

i) En caso de que el licitador tenga previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos a los que se refiere la letra h) anterior, mencionarlo así de manera expresa en su oferta, con indicación del nombre o perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización. En este sentido nos remitimos a la cláusula 18.3.

j) Facilitar a SELAE en el momento de la contratación y mantener puntualmente informado al Delegado de Protección de Datos de SELAE de la identidad y datos de contacto de la(s) persona(s) física(s) designada(s) por el adjudicatario como sus representante(s) a efectos de protección de Datos Personales (representantes del Encargado de Tratamiento), responsable(s) del cumplimiento de Datos Personales, en las vertientes legales/formales y en las de seguridad, así como, en caso de estar designado, del Delegado de Protección de Datos. Nombrar un Delegado de Protección de Datos, en caso de que sea necesario. Se remitirá la información y se podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos de SELAE preferiblemente por correo electrónico a la dirección siguiente: "Proteccion.Datos@SELAE.es", o por correo postal a SELAE, Registro, Atención "Protección de Datos" en C/ Poeta Joan Maragall 53, Madrid, 28020.

k) Una vez finalizada la prestación contractual objeto del presente Pliego, el adjudicatario se compromete, según corresponda y se instruya en el Anexo 8 al Cuadro Resumen, a devolver o destruir (i) los Datos Personales a los que haya tenido acceso; (ii) los Datos Personales generados por el adjudicatario por causa del tratamiento; y (iii) los soportes y documentos en que cualquiera de estos datos consten, sin conservar copia alguna; salvo

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

que se permita o requiera por ley o por norma de Derecho de la Unión la conservación de los mismos. En este último caso (si hay ley o norma de Derecho de la Unión) los Datos Personales se conservarán bloqueados (sin tratamiento) y debidamente protegidos, y por el tiempo mínimo, destruyéndose de forma segura y definitiva al final de dicho plazo. Se compromete a remitir al Delegado de Protección de Datos escrito declarando que se ha procedido a devolver o destruir los datos y soportes, según corresponda.

l) Según corresponda y se indique en el Anexo 8 al Cuadro Resumen, a llevar a cabo el tratamiento de los Datos Personales en los sistemas/dispositivos de tratamiento (manuales y/o automatizados) y en las ubicaciones que en el Anexo 8 al Cuadro Resumen se especifican, equipamiento que podrá estar bajo el control de SELAE o bajo el control directo o indirecto del adjudicatario, u otros equipamientos que hayan sido expresamente autorizados por escrito por SELAE, según se establezca en dicho Anexo 8 al Cuadro Resumen, y únicamente por los empleados asignados a la ejecución del objeto de este Pliego.

m) Salvo se indique otra cosa en el Anexo 8 al Cuadro Resumen, a tratar los Datos Personales dentro del Espacio Económico Europeo u otro espacio considerado por la normativa aplicable o las Decisiones de la Comisión Europea que garantizan un nivel de protección adecuado, y además que cuentan con seguridad equivalente, no tratándolos fuera de este espacio ni directamente ni a través de cualesquiera de los subcontratistas autorizados conforme a lo establecido en este Pliego o demás documentos contractuales, salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho de la Unión o del Estado miembro que le resulte de aplicación.

   Como excepción, y únicamente cuando así se lo instruya expresamente SELAE, contando con el debido visto bueno del Delegado de Protección de Datos de SELAE, el adjudicatario realizará transferencias internacionales y, en ese caso, seguirá las instrucciones debidamente documentadas y facilitadas por SELAE con respecto a las transferencias de Datos Personales a un tercer país o una organización internacional. En el caso de que por causa de Derecho aplicable en España el adjudicatario se vea obligado a llevar a cabo alguna transferencia internacional de datos, el adjudicatario informará por escrito a SELAE de esa exigencia legal, con antelación suficiente a efectuar el tratamiento, y garantizará el cumplimiento de cualesquiera requisitos legales que sean aplicables a SELAE, salvo que el Derecho aplicable lo prohíba por razones importantes de interés público.

n) Comunicar a SELAE, de forma inmediata y a más tardar en el plazo de 48 horas, cualquier fallo, o brecha de seguridad, en su sistema de tratamiento y gestión de la información, que haya tenido o pueda tener y que ponga en peligro los derechos fundamentales de los interesado y/o la seguridad de los Datos Personales, su integridad o su disponibilidad o autenticidad o

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

trazabilidad, así como cualquier posible vulneración de la confidencialidad como consecuencia de la puesta en conocimiento de terceros no autorizada de los datos e informaciones obtenidos durante la ejecución del contrato. Comunicará al responsable con diligencia información detallada al respecto, incluso concretando qué interesados sufrieron una pérdida de confidencialidad. La comunicación se efectuará tanto al gestor del contrato de SELAE como al Delegado de Protección de Datos de SELAE. Igualmente, y sin perjuicio de lo anterior, cumplirá con las obligaciones que el RGPD y la LOPDGDD imponen en materia de brechas de seguridad.

o) Cuando una persona ejerza un derecho (de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, u otros reconocidos por la normativa aplicable (conjuntamente, los “Derechos”)), ante el Encargado del Tratamiento, éste debe comunicarlo a SELAE, en concreto a su Delegado de Protección de Datos, con la mayor prontitud. La comunicación debe hacerse de forma inmediata y en ningún caso más allá del día laborable siguiente al de la recepción del ejercicio de derecho, juntamente, en su caso, con la documentación y otras informaciones que puedan ser relevantes para resolver la solicitud que obre en su poder, e incluyendo la identificación fehaciente de quien ejerce el derecho.

   Asistirá a SELAE, siempre que sea posible, para que éste pueda cumplir y dar respuesta a los ejercicios de Derechos.

p) Colaborar con SELAE en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de (i) medidas de seguridad, (ii) comunicación y/o notificación de brechas (logradas e intentadas) de medidas de seguridad a las autoridades competentes o los interesados, y (iii) colaborar en la realización de evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos personales y consultas previas al respecto a las autoridades competentes; teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la información de la que disponga.

   Asimismo, pondrá a disposición de SELAE toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones previstas en este Pliego y demás documentos contractuales y colaborará en la realización de auditorías e inspecciones llevadas a cabo, en su caso, por SELAE.

q) Llevar por escrito un registro, que mantendrá a disposición de SELAE, de todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta de SELAE de conformidad con lo previsto en el artículo 30.2 del RGPD (nótese que salvo excepciones no es obligatorio para empresas u organizaciones que empleen hasta 250 empleados).

r) Disponer de evidencias que demuestren su cumplimiento de la normativa de protección de Datos Personales y con el deber de responsabilidad activa, como, a título de ejemplo, certificados previos sobre el grado de cumplimiento o resultados de auditorías, puestas a disposición de SELAE

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

en el plazo de 15 días hábiles desde la firma del contrato. Asimismo, durante la vigencia del contrato, pondrá a disposición de SELAE toda información, certificaciones y auditorías realizadas en cada momento.

s) Comunicar y hacer cumplir a sus empleados y personas a su cargo las obligaciones establecidas en los apartados anteriores y, en particular, las relativas al deber de secreto, el cumplimiento de medidas de seguridad y las instrucciones y medidas de seguridad específicas recibidas de SELAE por el adjudicatario. El adjudicatario pondrá a disposición de SELAE copia del documento donde consten dichas comunicaciones y el enterado de cada empleado asignado.

36.19. Las obligaciones establecidas constituyen el contrato de encargo de tratamiento entre SELAE y el adjudicatario, no son retribuibles de forma distinta de lo previsto en el Pliego y demás documentos contractuales y tendrán la misma duración que el contrato, prorrogándose en su caso por períodos iguales a éste. No obstante, a la finalización del contrato, el deber de secreto continuará vigente para todas las personas involucradas en la ejecución del contrato.

36.20. Para el cumplimiento del objeto de este Pliego no se requiere que el adjudicatario acceda a ningún otro Dato Personal salvo los especificados en el Anexo 8 al Cuadro Resumen, de cuyo tratamiento SELAE sea responsable, y por tanto queda prohibido al adjudicatario en todo caso el acceso o tratamiento de cualquier otro Dato Personal. A dichos efectos, el adjudicatario deberá garantizar y mantener a disposición de SELAE documentación acreditativa de que el personal a su cargo ha sido suficientemente instruido de la prohibición de acceder a otros Datos Personales y de la obligación de secreto respecto a los datos personales que dicho personal pudiera conocer con motivo de su ejecución, incluso tras la finalización del contrato y/o desvinculación.

36.21. Si se produjera una incidencia durante la ejecución del contrato que conllevará un acceso accidental o incidental a Datos Personales no contemplados en el Anexo 8 al Cuadro Resumen responsabilidad de SELAE, el adjudicatario deberá ponerlo en conocimiento de SELAE, en concreto de su Delegado de Protección de Datos, con la mayor diligencia y a más tardar en el plazo de 48 horas.

(iii) <u>Sub-encargos de tratamiento</u>

36.22. La posibilidad o no de subcontratar el objeto principal previsto en el presente Pliego se rige por su cláusula específica. El sub-encargo de tratamiento de Datos Personales, por el contrario, se rige por la presente cláusula.

36.23. Mientras que el subcontrato se refiere a la actividad principal regulada en el Pliego, el sub-encargo puede consistir en dicha actividad o en actividades accesorias que no son consideradas como subcontratación a efectos de la normativa de contratación pública y de este Pliego (así por ejemplo, el tratamiento en la nube).

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

(iv) Sub-encargos de tratamiento relacionados con una subcontratación de la actividad principal:

36.23.1. Si la subcontratación de la actividad principal está prohibida, el sub-encargo con ella relacionado está prohibido.

36.23.2. Si la subcontratación de la actividad principal está permitida (ya sea sometida o no a autorización), aun así será necesario el otorgamiento de la autorización previa expresa y por escrito por parte de SELAE para el sub-encargo por el adjudicatario relativo al tratamiento de datos personales de SELAE.

(v) Sub-encargos de tratamiento no relacionados con una subcontratación de la actividad principal:

36.23.3. Salvo que el Anexo 8 al Cuadro Resumen explícitamente lo prohíba, el adjudicatario podrá solicitar a SELAE la autorización, quien podrá otorgarla o no, para realizar sub-encargos no relacionados con la subcontratación de la actividad principal de tratamiento de Datos Personales. Por ejemplo, el tratamiento por el adjudicatario de Datos Personales en sistemas de tratamiento ajenos a su propiedad ("nube"), sea su control de los mismos, directo o indirecto, tal que le permita asegurar y demostrar el cumplimiento con la normativa aplicable y lo estipulado en este Pliego.

36.23.4. Para ello, el adjudicatario lo pondrá en conocimiento previo del Delegado de Protección de Datos de SELAE, identificando qué tratamiento de Datos Personales conlleva el sub-encargo propuesto, sistemas externalizados en su caso y medidas de protección, así como los datos que identifiquen a la empresa sub-encargada para que SELAE decida, en su caso, si otorgar su autorización a dicho sub-encargo.

36.24. En los casos anteriores en que pueda solicitarse por el adjudicatario autorización de SELAE para suscribir sub-encargo de tratamiento, es requisito imprescindible que se cumplan las siguientes condiciones (si bien, aun cumpliéndose las mismas, corresponde a SELAE la decisión de si otorgar, o no, dicha autorización):

- Que el tratamiento de Datos Personales por parte del sub-encargado se ajuste a la legalidad vigente, lo contemplado en este Pliego y a las instrucciones de SELAE.
- Que el adjudicatario y el sub-encargado formalicen un contrato de sub-encargo de tratamiento de datos en términos no menos restrictivos a los previstos en el presente Pliego.

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

- Que el contrato suscrito entre el adjudicatario y el sub-encargado sea puesto a disposición de SELAE a su mera solicitud para verificar su existencia y contenido.

36.25. El adjudicatario informará a SELAE de cualquier cambio previsto en la incorporación o sustitución de otros sub-encargados, dando así a SELAE la oportunidad de otorgar la autorización prevista en esta cláusula. La no respuesta de SELAE a dicha solicitud por el adjudicatario equivale a oponerse a dichos cambios y a la denegación de la autorización.

36.26. En caso en que se cumplan las previsiones anteriores, el proveedor de sistemas de tratamiento de información externalizados, manuales y/o automáticos, será considerado sub-encargado del tratamiento a los efectos previstos en la legislación vigente".

F. *Cláusula para cesiones de Datos Personales*

36.27. El Cedente cederá al Cesionario, previa obtención cuando sea necesario del consentimiento de los interesados, los Datos de Personales objeto de cesión necesarios para la correcta ejecución del contrato. Además el Cedente deberá cumplir con su obligación legal de informar a los interesados, como mínimo, de:

(i) la identidad del Cesionario de los Datos Personales y su condición de responsable del fichero;

(ii) la dirección del Cesionario a efecto de ejercicio de los derechos reconocidos por la normativa vigente en cada momento, y

(iii) la finalidad para la que se utilizarán los Datos Personales.

36.28. A efectos de esta cláusula, Cedente, Cesionario, los Datos Personales objeto de cesión y la finalidad de la cesión serán los que se identifican en el Anexo 10 del Cuadro Resumen.

36.29. Para que el Cedente pueda cumplir con sus obligaciones el Cesionario le remitirá puntualmente la información anterior, de Delegado de Protección de Datos a Delegado de Protección de Datos, o, en caso de no estar designado, a través de la persona física designada por el adjudicatario como su representante a efectos de protección de Datos Personales que sea responsable(s) del cumplimiento de la normativa de Datos Personales, en las vertientes legales/formales y en las de seguridad. Se podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos de SELAE preferiblemente por correo electrónico a la dirección siguiente: "Proteccion.Datos@SELAE.es", o por correo postal a SELAE, Registro, Atención "Protección de Datos" en C/ Poeta Joan Maragall 53, Madrid, 28020.

36.30. El Cesionario, desde el momento en el que se produzca la cesión, tratará los Datos Personales en calidad de responsable del fichero/tratamiento.

36.31. En cumplimiento de la normativa de protección de datos, el Cesionario garantiza lo siguiente:

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

(iv) No utilizará los Datos Personales para finalidades distintas de las indicadas en el presente documento, salvo que obtenga el consentimiento de los interesados para ello, o exista base jurídica suficiente para dicho tratamiento, o la finalidad para la que se tratan los datos sean compatibles según la normativa de protección de datos.

(v) No cederá los Datos Personales a terceras entidades, salvo que obtenga el consentimiento de los interesados para ello o exista base jurídica suficiente para dicho tratamiento.

(vi) Aplicará a los Datos Personales las medidas de seguridad correspondientes de acuerdo con el principio de responsabilidad proactiva, tras realizar un análisis de riesgos.

(vii) Atenderá diligentemente, y según su propio criterio, cualquier petición de ejercicio de derechos que le dirijan los interesados.

(viii) Comunicará inmediatamente al Cedente cualquier requerimiento, solicitud de información o inicio de procedimiento sancionador y/o de tutela de derechos que le sea notificado por la Agencia Española de Protección de Datos, relacionado con la ejecución del contrato.

(ix) En general, cumplirá la normativa de protección de datos que en cada momento sea de aplicación.

36.32. El Cesionario mantendrá indemne al Cedente y asumirá toda responsabilidad en relación a cualquier reclamación, sanción, coste pérdida, daño de terceros o responsabilidad contraída por el Cedente que se derive directa o indirectamente del incumplimiento por parte del adjudicatario de las obligaciones fijadas en materia de protección de datos en el presente Pliego, en el contrato, o en las disposiciones legales o de la normativa de la Unión Europea vigentes en cada momento.

G. *Tratamiento de los datos personales aportados en las proposiciones*

36.33. SELAE tratará para el desarrollo y la adjudicación de la presente licitación y para la eventual posterior formalización del correspondiente contrato los Datos Personales suministrados por los licitadores, entre ellos los del representante legal y/o de las personas de contacto que se señalen en la propuesta y/o de los comunicados por el adjudicatario, así como aquellos otros que puedan ser comunicados tal como se detallan posteriormente.

36.34. SELAE es responsable de dicho tratamiento, y garantiza el cumplimiento de las obligaciones derivadas del régimen normativo en vigor en cada momento. En cumplimiento con la normativa de protección de datos vigente, informa que:

- El responsable del tratamiento es la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A., Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964.

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

- El tratamiento encuentra sus bases legitimadoras en:

  - La obligación legal de SELAE de cumplimiento con la normativa de contratación pública.

  - En el interés legítimo y libertad de ambas partes, de SELAE que tiene interés en adjudicar el contrato por la presente licitación y de los licitadores que tienen interés en resultar adjudicatarios, que deriva en el inicio de una relación pre-negocial que puede transformarse en relación negocial, así como.

  - En su caso, la correcta preparación, adjudicación y ejecución del contrato.

36.35. Nótese que si el licitador no facilita los Datos Personales indicados en su propuesta no podrá participar en la licitación.

- Tal como se ha indicado, las finalidades del tratamiento son permitir la gestión:

  - Del procedimiento de licitación; y

  - En su caso, la formalización del contrato

36.36. Ello incluye: llevar a cabo la apertura de las propuestas presentadas, su valoración de conformidad con el contenido del presente documento, solicitar cuanta documentación adicional resulte necesaria, atender sus solicitudes de información, comunicarle el acuerdo del Órgano de Contratación relativo a la adjudicación, así como para remitir cualquier otra documentación necesaria al respecto y mantenimiento de históricos y, en caso de adjudicación, la formalización del contrato correspondiente.

- En caso de adjudicación y formalización del contrato que por la presente se licita, el tratamiento de datos asociado a la ejecución del mismo, incluidos los plazos de conservación, quedará estipulado en el mismo.

- Los Datos Personales no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal o establecida por el Derecho de la Unión.

- La adjudicación será publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público, de acceso público. Nótese que ello puede conllevar la cesión de Datos Personales de los representantes y, en caso de adjudicatarios empresarios individuales, la cesión de sus Datos Personales en cuanto a empresarios, cesión que se produce a la Dirección General del Patrimonio del Estado, adscrita al Ministerio de Hacienda y Función Pública.

- De conformidad con la legislación vigente, SELAE tiene la obligación legal de comunicar bajo requerimiento formal para los fines legalmente establecidos, la información y datos obrantes en el expediente de contratación a los siguientes

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

destinatarios (Organismos y terceros): Jueces y Tribunales, Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda y Función Pública, Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), el Tribunal de Cuentas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Autoridades con competencia en la materia, así como en general a letrados, abogados, auditores y a cualesquiera otros terceros a quienes SELAE tuviese la obligación o el interés legítimo de comunicar los datos para poder cumplir con la normativa vigente que sea de aplicación a SELAE, incluidos aquellos derivados de obligaciones de transparencia.

- No está prevista la transferencia internacional de Datos Personales, esto es, a países fuera del Espacio Económico Europeo, ni tampoco a países u organizaciones internacionales sin nivel de protección equivalente reconocido.

- El plazo durante el cual se conservarán los Datos Personales, en relación con las finalidades indicadas, es el de prescripción de las correspondientes acciones.

- Tienen derecho a solicitar a SELAE el ejercicio de sus derechos en relación a sus Datos Personales. SELAE, como responsable del tratamiento, garantiza a los interesados el ejercicio de los derechos de protección de datos legalmente establecidos, entre los que se incluyen acceso, rectificación, supresión, limitación de tratamiento, oposición, portabilidad y exclusión de decisiones automáticas, así como a contactar con el Delegado de Protección de Datos de SELAE, dirigiéndose por escrito firmado, adjuntando copia de documento de identificación fehaciente (DNI, NIE, Pasaporte o Carné de Conducir) por ambas caras, a la siguiente dirección postal: SELAE, Registro, Atención “Protección de Datos”, C/Poeta Joan Maragall 53, 28020 Madrid. Se puede ejercer los derechos mediante envío de correo electrónico con firma avanzada o mediante documento firmado con firma electrónica, sello electrónico etc., o mediante cualquier otra forma de identificación fehaciente remitida a “Proteccion.Datos@SELAE.es”.

- Tienen derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control.

- El tratamiento no conlleva la toma de decisiones automatizadas, ni elaboración de perfiles.

- La presentación de una oferta o proposición bajo el presente Pliego que incluya la entrega a SELAE de toda aquella documentación en que se hagan constar Datos Personales del representante legal y/o de las personas de contacto que se señalen en la propuesta y/o de los comunicados por el adjudicatario para la formalización del contrato conlleva:

- La declaración por la entidad presentante de que los interesados han sido debidamente informados y que dicha presentación conllevará la posibilidad de tratar dichos datos personales por parte de SELAE a los efectos de la preparación, adjudicación y ejecución del contrato.

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

- Que en el caso de que en la propuesta de los licitadores se incluyan Datos Personales, o se suministren datos personales en fase de preparación del contrato, de otras personas (bien personas integrantes de la entidad oferentes, bien de otras empresas que forman parte de la propuesta presentada, u otras), es aplicable todo lo anteriormente indicado a las mismas. El licitador es responsable y deberá informar a todas ellas del tratamiento de sus Datos Personales y, en su caso, recoger su aceptación cuando fuere necesaria para su inclusión en la licitación, e informales del tratamiento de acuerdo con los términos recogidos en la presente base, exonerando de toda responsabilidad a SELAE.

37. Dirección, control y aceptación de los trabajos

37.1. Corresponde a SELAE, de conformidad con lo previsto en las Prescripciones Técnicas, la supervisión y dirección de los trabajos, proponer las modificaciones que convenga introducir o, en su caso, proponer la suspensión de los trabajos si existiese causa suficientemente motivada.

37.2. SELAE designará un responsable técnico cuya función será velar por la adecuada ejecución del contrato (el "**Responsable Técnico**"). El Responsable Técnico podrá delegar sus funciones en una persona de su equipo con carácter excepcional y cuando las circunstancias así lo exijan. Asimismo, podrá incorporar al proyecto, durante su realización, a las personas que estime necesarias para verificar y evaluar todas las actuaciones a su cargo.

37.3. SELAE podrá razonablemente fijar cuantas reuniones periódicas con el Coordinador del contrato estime necesarias con el fin de determinar, analizar y valorar las incidencias que, en su caso, se produzcan en ejecución del contrato.

37.4. La interlocución con SELAE se llevará a cabo siempre a través del Coordinador del contrato designado por el adjudicatario de conformidad con lo previsto en la cláusula 30.

38. Penalidades por incumplimiento de las obligaciones contractuales

A. *Por demora*

38.1. La demora respecto al cumplimiento de los plazos totales o parciales imputable al adjudicatario podrá dar lugar a la imposición de penalidades cuando así se señale en el apartado 44 del Cuadro Resumen y por los importes que en el mismo apartado se especifiquen.

38.2. De acuerdo con lo previsto en la cláusula 27.5, cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del cinco por ciento del precio del contrato, IVA no incluido, SELAE estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

B. *Por cumplimiento defectuoso o por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución*

38.3. El cumplimiento defectuoso del contrato incluyendo el incumplimiento parcial y el incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la prestación que afecte a características de la misma que se hayan tenido en cuenta para definir los criterios de adjudicación, así como el incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución recogidas, en su caso, en el apartado 36 del Cuadro Resumen podrán dar lugar a la imposición de penalidades cuando así se señale en el apartado 44 del Cuadro Resumen y por los importes que en el mismo apartado se especifiquen.

C. *Cuestiones comunes a los apartados anteriores*

38.4. Las cuantías de las penalidades previstas en los Pliegos no podrán superar los siguientes límites:

38.4.1. Cada una de las penalidades no podrá superar el diez por ciento del precio del contrato, IVA no incluido.

38.4.2. El total de las penalidades no podrá superar el cincuenta por ciento del precio del contrato, IVA no incluido.

A estos efectos, el precio del contrato se entenderá conforme a lo dispuesto en las Instrucciones Internas de Contratación 11.4 y siguientes.

38.5. Las penalidades a que se refieren los apartados anteriores se considerarán ejecutables desde el momento en que SELAE se las notifique al adjudicatario. SELAE podrá reclamar al adjudicatario las penalizaciones en cualquier momento reservándose el derecho a descontarlas directamente de la garantía constituida o del importe de las facturas pendientes de pago.

38.6. El abono de las penalidades anteriormente previstas no sustituirá al resarcimiento de daños y perjuicios por incumplimiento del adjudicatario, ni le eximirá de cumplir con sus obligaciones contractuales, pudiendo SELAE exigir conjuntamente el cumplimiento de dichas obligaciones y la satisfacción de las penalizaciones establecidas.

39. Responsabilidad

39.1. El adjudicatario garantiza que el contrato será ejecutado por profesionales cualificados de acuerdo con estándares de máxima calidad y con los materiales adecuados.

39.2. El adjudicatario será responsable de la calidad técnica de la Prestación ejecutada así como de las consecuencias que se deduzcan para SELAE o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

39.3. Cuando proceda, el adjudicatario garantiza que los elementos utilizados en la ejecución de la Prestación que aporte el adjudicatario carecen de virus o de cualesquiera otros elementos que puedan producir alteraciones sensibles en los sistemas informáticos (software y hardware) de SELAE o en los documentos electrónicos y ficheros almacenados.

39.4. El adjudicatario será, asimismo, responsable, en su caso, de la conformidad de los bienes suministrados para el fin pretendido y de su cumplimiento con las especificaciones señaladas en los Pliegos.

39.5. El adjudicatario mantendrá indemne a SELAE de las consecuencias derivadas del incumplimiento o cumplimiento defectuoso de sus obligaciones bajo el contrato.

39.6. En el caso de que se acepten limitaciones a la responsabilidad del adjudicatario se indicarán éstas en el apartado 50 del Cuadro Resumen (Previsiones Adicionales).

40. Modificación del contrato

40.1. El contrato podrá modificarse unilateralmente por SELAE cuando así se hubiera indicado en el apartado 45 del Cuadro Resumen hasta un límite del veinte por ciento (20%) del precio inicial, IVA no incluido, ("**Modificaciones previstas**"). En tal caso dicha modificación será obligatoria para el adjudicatario y cuando se trate de una modificación al alza, su importe se computará a efectos del cálculo del valor estimado. Para ello será necesario tramitar el correspondiente expediente de modificación.

40.2. Cuando el sistema de determinación del precio sea a precios unitarios, y así se indique en el apartado 45.2 del Cuadro Resumen, adicionalmente al porcentaje de modificación establecido como Modificación prevista cabrá incrementar el número de unidades de ejecución sin necesidad de modificar el contrato siempre que no se supere en más de un diez por ciento el presupuesto base de licitación. Este diez por ciento se computará a efectos del cálculo del valor estimado del contrato.

40.3. En ningún caso, la Modificación prevista podrá alterar la naturaleza global del contrato inicial. Se entenderá que se altera esta si se sustituye/n la/s Prestación/es por otra/s diferentes o se modifica el tipo de contrato. No se entenderá que se altera la naturaleza global del contrato cuando se sustituya algún servicio o suministro puntual.

40.4. En el caso de Modificaciones Previstas no será necesario la firma de un nuevo acuerdo, bastando a estos efectos la mera comunicación de la misma por parte de SELAE mediante un medio que acredite su recepción por el adjudicatario.

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

40.5. Cuando la modificación no hubiera sido prevista con arreglo a lo dispuesto en el apartado anterior, el contrato sólo podrá modificarse de mutuo acuerdo y por escrito.

40.6. En ningún caso, la modificación de mutuo acuerdo podrá tener carácter sustancial conforme a lo previsto en las Instrucciones Internas de Contratación.

41. Subcontratación

41.1. Salvo cuando en el apartado 46.1 del Cuadro Resumen se prohíba la subcontratación de determinadas tareas críticas, el adjudicatario podrá subcontratar con terceros la realización parcial de las prestaciones objeto del contrato con sujeción a lo dispuesto en los siguientes apartados.

41.2. Si así se prevé en el apartado 46.2 del Cuadro Resumen, los licitadores deberán indicar en la proposición, como parte del contenido del sobre A, la parte del contrato que tengan previsto subcontratar señalando su importe y el nombre o perfil empresarial definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización. Tal y como se establece en las cláusulas 35.18 letra i) y 18.3 de estas Condiciones Particulares, en caso de que el licitador tenga previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos (siempre que lo permitan las estipulaciones de protección de datos del Anexo 8 del Cuadro Resumen y se cumpla con lo requerido para sub-encargos) a los que se refiere la letra h) de la cláusula 35.18, mencionarlo así de manera expresa, con indicación del nombre o perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.

41.3. Salvo que ya se hubiera comunicado de conformidad con lo dispuesto en el apartado anterior, la subcontratación exigirá que el adjudicatario comunique por escrito a SELAE, tras la adjudicación del contrato, y, siempre con anterioridad a la ejecución del subcontrato, la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista y justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar y que está al corriente de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social. Asimismo, el adjudicatario deberá justificar el cumplimiento de las restantes condiciones exigidas en la cláusula de protección de datos para llevar a cabo la subcontratación cuando la misma requiera el acceso a Datos Personales. El contratista principal deberá notificar por escrito a SELAE cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

41.4. En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será suficiente para acreditar la aptitud del mismo.

41.5. La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse después de la celebración del subcontrato en el plazo máximo de diez días si esta es necesaria para atender a una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.

41.6. SELAE podrá establecer en el apartado 46.3 del Cuadro Resumen que determinadas tareas críticas no puedan ser objeto de subcontratación, debiendo ser estas ejecutadas directamente por el adjudicatario. La determinación de las tareas críticas deberá ser objeto de justificación en el expediente de contratación.

41.7. La infracción de las condiciones establecidas en los apartados anteriores podrá dar lugar a la imposición al adjudicatario de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del subcontrato o la resolución del contrato cuando el cumplimiento de los requisitos de la subcontratación se haya considerado como obligación esencial de acuerdo con el apartado 32 del Cuadro Resumen o en estas Condiciones Particulares.

41.8. En todo caso y sin perjuicio de todo lo anterior, los subcontratistas quedarán obligados solo ante el adjudicatario que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a SELAE, con arreglo estricto a los términos del contrato. Ello incluye expresamente las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral así como las obligaciones referidas al sometimiento a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos. El conocimiento que tenga SELAE de los subcontratos celebrados por el adjudicatario con los subcontratistas, o la autorización que SELAE otorgue, no alterarán la responsabilidad exclusiva del adjudicatario.

41.9. Los subcontratistas no tendrán en ningún caso acción directa frente a SELAE por las obligaciones contraídas con ellos por el adjudicatario como consecuencia de la ejecución del contrato y de los subcontratos.

41.10. En ningún caso podrá concertarse por el adjudicatario la ejecución parcial del contrato con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o en quienes concurra alguna de las prohibiciones de contratar previstas en la vigente legislación de contratos del sector público.

41.11. Si la subcontratación implica un sub-encargo, se ajustará a lo previsto en la cláusula 36.23.

41.12. En lo no previsto en los apartados anteriores se estará a lo dispuesto en el artículo 215 de la LCSP.

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

42. Cesión del contrato y sucesión del contratista

42.1. Ninguna de las partes podrá ceder ni transmitir los derechos y obligaciones derivados del contrato sin el previo consentimiento por escrito de la otra. No obstante, no será necesario dicho consentimiento en caso de fusión, escisión, transmisión de rama de actividad, segregación o cualquier otra reorganización societaria de SELAE o cuando ésta última realice la cesión a favor de una entidad del mismo grupo, entendiéndose por tal lo previsto en el artículo 42 del Código de Comercio.

42.2. Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sólo podrán ser cedidos por el adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido la razón determinante la adjudicación.

42.3. Para que los contratistas puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros, deberán cumplirse los siguientes requisitos :

a. Que el Órgano de Contratación autorice de forma previa y expresa la cesión. El plazo para la notificación de la resolución sobre la solicitud de autorización será de dos meses, trascurrido el cual deberá entenderse tácitamente otorgada.

b. Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato. No será de aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose el contratista en concurso, aunque se haya abierto la fase de liquidación, o ha puesto en conocimiento del juzgado competente para la declaración del concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la legislación concursal.

c. Que el cesionario tenga capacidad para contratar con SELAE y la solvencia que resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de prohibición de contratar.

d. Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública.

42.4. El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al cedente.

42.5. En los supuestos de sucesión del contratista se estará a lo previsto en el artículo 98 LCSP.

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

43. Extinción del contrato

43.1. El contrato se extinguirá por cumplimiento o por resolución.

A. *Cumplimiento de los contratos y recepción de la Prestación*

43.2. El contrato se entenderá cumplido por el adjudicatario cuando haya prestado, de acuerdo con sus términos y a satisfacción de SELAE, la totalidad de su objeto.

43.3. A tal fin, SELAE determinará si la Prestación ejecutada por el adjudicatario se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos observados con ocasión de su recepción. Si los trabajos efectuados no se adecuan a la Prestación contratada, como consecuencia de vicios o defectos imputables al adjudicatario, podrá rechazar la misma quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.

43.4. En el apartado 47 del Cuadro Resumen se indicará, en función del objeto del contrato, si resulta preciso que SELAE emita un acta/certificado final de aceptación/recepción. Igualmente se señalará la necesidad de que SELAE emita actas/certificados parciales. En tal caso, en las Prescripciones Técnicas se regulará el procedimiento mediante el cual deba verificarse la conformidad de la Prestación con lo dispuesto en el contrato y la subsiguiente emisión de las actas/certificados citados (“Procedimiento de Aceptación o Recepción”).

43.5. Los contratos de mera actividad o de medios se extinguirán por el cumplimiento del plazo inicialmente previsto o las prórrogas acordadas, sin perjuicio de las responsabilidades contractuales que pudieran derivarse de eventuales incumplimientos del adjudicatario detectados con posterioridad.

B. *Resolución del contrato*

43.6. Serán causas de resolución del contrato las siguientes:

43.6.1. La muerte o incapacidad sobrevenida del adjudicatario individual o la extinción de la personalidad jurídica del adjudicatario, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 98 de la LCSP.

43.6.2. El mutuo acuerdo entre SELAE y el adjudicatario.

43.6.3. La falsedad de cualquiera de las manifestaciones otorgadas en el proceso de contratación y/o en el contrato.

43.6.4. La pérdida de la habilitación empresarial o profesional necesaria para ejecutar el contrato cuando ésta fuese exigible.

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

43.6.5. La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados cuando no sea posible modificar el contrato con arreglo a lo indicado en la cláusula 40.

43.6.6. La imposición de penalidades por demora cada vez que alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, IVA no incluido y/o cuando las penalidades acumuladas alcancen el porcentaje indicado, en su caso, en el apartado 48 del Cuadro Resumen.

43.6.7. El incumplimiento de la obligación principal del contrato.

43.6.8. Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato o su interrupción injustificada.

43.6.9. El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales calificadas como tales en el apartado 32 del Cuadro Resumen o en estas Condiciones Particulares.

43.6.10. El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a los trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios colectivos en vigor para estos trabajadores también durante la ejecución del contrato.

43.6.11. Las previstas, en su caso, en el apartado 48 del Cuadro Resumen.

43.7. No obstante, pese a la extinción del contrato por cualquier causa, los derechos y obligaciones regulados en el contrato que tengan establecido un plazo de vigencia diferente o que por su naturaleza deban extenderse más allá de la terminación del contrato (incluidos, pero no limitado a, los relativos a Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial, Confidencialidad y Protección de Datos), permanecerán en vigor durante el periodo particular acordado o mientras persista la característica que justifica su vigencia.

43.8. SELAE podrá resolver unilateralmente el contrato por las causas previstas en el apartado 43.6 anterior mediante declaración extrajudicial dirigida al adjudicatario.

44. Plazo de garantía

44.1. El plazo de garantía será el fijado, en su caso, en el apartado 49 del Cuadro Resumen y empezará a contar desde la recepción de la Prestación.

44.2. Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos efectuados y/o en los bienes suministrados, según proceda, SELAE tendrá derecho a reclamar al adjudicatario la subsanación de los trabajos y/o la reposición de los bienes que resulten inadecuados o su reparación si fuese suficiente, respondiendo la garantía definitiva que en su caso se hubiera constituido del cumplimiento de esta obligación.

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

44.3. Las prestaciones realizadas dentro del plazo de garantía se entenderán incluidas dentro del precio del contrato, sin que pueda exigir el adjudicatario el pago o abono de suma o cantidad alguna en concepto de contraprestación económica.

45. Devolución y cancelación de la garantía definitiva

45.1. La devolución y cancelación de la garantía definitiva se regirá por lo dispuesto en la cláusula 25.12.

46. Previsiones adicionales

46.1. Resultarán, en todo caso, de aplicación las previsiones adicionales incluidas en el apartado 50 del Cuadro Resumen.

CAPÍTULO IV.- OTRAS DISPOSICIONES

47. Orden de prevalencia de los documentos contractuales

47.1. En caso de discrepancia entre lo establecido en los distintos documentos que conforman los presentes Pliegos, prevalecerá lo establecido por el orden que a continuación se establece: (i) Cuadro Resumen, (ii) Condiciones Particulares y (iii) Prescripciones Técnicas.

47.2. Constituyen parte integrante del contrato y regirán la relación contractual entre SELAE y el adjudicatario, los siguientes documentos en el orden que se indica:

(i) Los Pliegos

(ii) El Contrato que suscriban SELAE y el adjudicatario

(iii) La proposición presentada por el adjudicatario en todo lo que no contradiga lo prescrito en los anteriores documentos, en cuyo caso prevalecerá lo establecido en éstos sobre lo propuesto en la proposición

47.3. La presentación de la proposición supondrá la aceptación incondicionada y sin salvedad alguna de los Pliegos por el orden de prelación establecido en el párrafo anterior.

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

48. Jurisdicción

48.1. Las cuestiones que surjan respecto de la preparación y adjudicación del contrato podrán impugnarse en vía administrativa de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ante el titular del departamento al que está adscrito SELAE, esto es, ante el Ministro de Hacienda y Función Pública. La jurisdicción contencioso-administrativa será competente para los recursos que se interpongan contra las resoluciones que se dicten respecto de dichas cuestiones.

48.2. Las cuestiones referidas a los efectos, modificación y extinción del contrato se regularán por las normas de derecho privado que les resulten de aplicación. El orden jurisdiccional civil será competente para resolver dichas cuestiones.

48.3. Las partes se someterán en el contrato a la jurisdicción exclusiva de los juzgados y tribunales de Madrid Capital, para la resolución de dichas controversias.

48.4. Los contratos se entenderán celebrados en Madrid Capital por ser este el lugar donde se encuentra la sede de SELAE.

49. Cómputo de plazos

49.1. Salvo que se indique otra cosa, los plazos señalados en los Pliegos serán siempre de días naturales. El cómputo de los mismos se iniciará el día siguiente al de la notificación del acto y, en su defecto, el día siguiente al de la publicación del anuncio en el perfil de contratante.

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

ANEXO 1.- MODELO DE DOCUMENTO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS

PARTE I: INFORMACIÓN SOBRE EL LICITADOR O CANDIDATO

Datos generales del licitador o candidato	
Nombre o razón social	
NIF o DNI o pasaporte	
Dirección	
Datos de la persona/s de contacto	
Nombre y apellidos	
DNI o pasaporte	
Dirección	
Teléfono	
Correo electrónico	
Datos del firmante/s de la presente declaración	
Nombre y apellidos	
DNI o pasaporte	
Cargo o capacidad en la que actúa y datos del documento en el que consten sus facultades de representación	Ej. Administrador único en virtud de la Escritura Pública de Constitución de la Sociedad otorgada ante el Notario XX, etc.
Correo electrónico registrado en la Plataforma de Contratación del Sector Público	*Indicar solo cuando la licitación sea electrónica o manual y electrónica*

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

PARTE II: DECLARACIÓN RESPONSABLE

D/Dª *Haga clic aquí para escribir texto*, con Documento Nacional de Identidad nº *Haga clic aquí para escribir texto*, en representación de *Haga clic aquí para escribir texto*, con Número de Identificación Fiscal *Haga clic aquí para escribir texto* y domicilio en *Haga clic aquí para escribir texto*

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

a) Que el licitador tiene plena capacidad de obrar y que, en el caso de ser persona jurídica, la entidad está válidamente constituida y que conforme a su objeto puede presentarse a la licitación.

b) Que el firmante de la declaración ostenta la debida representación para su firma y para la presentación de la proposición.

c) Que cumple los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional exigidos y en su caso, de acreditación del cumplimiento de normas de garantía de la calidad y de gestión medioambiental y otras normas técnicas exigidas como solvencia previstos en los apartados 14, 15, 17 y 18 respectivamente del Cuadro Resumen.

d) Que cumple la habilitación legal en caso de ser exigida.

e) Que ni el firmante de la declaración, ni la persona física/jurídica a la que represento, ni ninguno de sus administradores o representantes, se hallan incursos en ninguno de los supuestos que en cada caso les resulten de aplicación de conformidad con lo previsto en el artículo 71 de la LCSP.

f) Que, en su caso, se compromete a adscribir a la ejecución del contrato los medios indicados en el apartado 19 del Cuadro Resumen.

g) Que, en caso de resultar el adjudicatario, se compromete a aportar los documentos que se señalan en la cláusula 24 de las Condiciones Particulares “Documentación a presentar por el adjudicatario”.

h) El sometimiento a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran derivar del presente procedimiento o del contrato que, en caso de resultar adjudicatario, sea formalizado con la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado S.M.E., S.A. con renuncia expresa, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que le pudiera corresponder (1)

i) Que el licitador al que represento forma parte del siguiente grupo empresarial *Haga clic aquí para escribir texto* (2)

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

j) Que del grupo empresarial presentan proposición a esta licitación las siguientes empresas *Haga clic aquí para escribir texto* (2)

k) Que presenta proposiciones para los siguientes lotes (3)

l) Que, de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, el licitador está considerado como

- Microempresa ☐
- Pequeña empresa ☐
- Mediana empresas ☐
- Otro ☐

(1) Solo para el caso de licitadores extranjeros cuando el contrato se ejecute en España
(2) Solo en el caso de que en el apartado 26.1. del Cuadro Resumen (Definición de proposiciones anormalmente bajas) se marque sí. En el caso de no pertenencia al grupo empresarial indicar "NO PERTENECE". "
(3) Solo para el caso de existir lotes y presentar oferta a uno o varios lotes. En el caso de que se presente oferta a varios lotes la firma y presentación de la presente declaración responsable responderá del cumplimiento de los requisitos previos exigidos para cada lote.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente en *Haga clic aquí para escribir texto*, a

FIRMADO: *Haga clic aquí para escribir texto*

LEYENDA INFORMATIVA SOBRE DATOS PERSONALES

Los Datos Personales incluidos en el presente Anexo (Partes I, II y III) se incorporan a un fichero/tratamiento responsabilidad de SELAE en los términos previstos en el Pliego de contratación.

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

SELAE, como responsable del fichero y del tratamiento, garantiza el ejercicio de los derechos del interesado en relación a sus datos personales facilitados a estos efectos dirigiéndose por escrito debidamente firmado, adjuntando copia de su DNI e indicando tratamiento a que se refiere y derecho ejercitado a la siguiente dirección: SELAE, Registro, atención "Protección de Datos", c/ Poeta Joan Maragall 53, 28020 Madrid o aquella que le sustituya.

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

PARTE III: DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OTRAS ENTIDADES EN CASO DE INTEGRACIÓN DE SOLVENCIA POR MEDIOS EXTERNOS (1)

D/Dª *Haga clic aquí para escribir texto*, con Documento Nacional de Identidad nº *Haga clic aquí para escribir texto*, en representación de *Haga clic aquí para escribir texto*, con Número de Identificación Fiscal *Haga clic aquí para escribir texto* y domicilio en *Haga clic aquí para escribir texto*

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

a) Que la persona a la que represento tiene plena capacidad de obrar y que, en el caso de ser persona jurídica, la entidad está válidamente constituida y que conforme a su objeto puede presentarse a la licitación.

b) Que el firmante de la declaración ostenta la debida representación para su firma.

c) Que cumple los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional pertinentes y en su caso, de acreditación del cumplimiento de normas de garantía de la calidad y de gestión medioambiental y otras normas técnicas exigidas como solvencia previstos en los apartados 14, 15, 17 y 18 respectivamente del Cuadro Resumen.

d) Que, en su caso, cumple la habilitación legal en caso de ser exigida.

e) Que ni el firmante de la declaración, ni la persona física/jurídica a la que represento, ni ninguno de sus administradores o representantes, se hallan incursos en ninguno de los supuestos que en cada caso les resulten de aplicación de conformidad con lo previsto en el artículo 71 de la LCSP.

f) Que, en su caso, se compromete a adscribir a la ejecución del contrato los medios indicados en el apartado 19 del Cuadro Resumen.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente en *Haga clic aquí para escribir texto*, a

FIRMADO: *Haga clic aquí para escribir texto*

(1) Sólo se deberá cumplimentar en caso de ser de aplicación:

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

LEYENDA INFORMATIVA SOBRE DATOS PERSONALES

Los Datos Personales incluidos en el presente Anexo (Partes I, II y III) se incorporan a un fichero/tratamiento responsabilidad de SELAE en los términos previstos en el Pliego de contratación.

SELAE, como responsable del fichero y del tratamiento, garantiza el ejercicio de los derechos del interesado en relación a sus datos personales facilitados a estos efectos dirigiéndose por escrito debidamente firmado, adjuntando copia de su DNI e indicando tratamiento a que se refiere y derecho ejercitado a la siguiente dirección: SELAE, Registro, atención "Protección de Datos", c/ Poeta Joan Maragall 53, 28020 Madrid o aquella que le sustituya

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

ANEXO 2.- DECLARACIÓN RESPONSABLE DE UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESA

Nota: se podrá presentar conjuntamente o por cada miembro de la Unión Temporal

D/Dª *Haga clic aquí para escribir texto*, con Documento Nacional de Identidad nº *Haga clic aquí para escribir texto*, en representación de *Haga clic aquí para escribir texto*, con Número de Identificación Fiscal *Haga clic aquí para escribir texto* y domicilio en *Haga clic aquí para escribir texto*

D/Dª *Haga clic aquí para escribir texto*, con Documento Nacional de Identidad nº *Haga clic aquí para escribir texto*, en representación de *Haga clic aquí para escribir texto*, con Número de Identificación Fiscal *Haga clic aquí para escribir texto* y domicilio en *Haga clic aquí para escribir texto*

Y

D/Dª *Haga clic aquí para escribir texto*, con Documento Nacional de Identidad nº *Haga clic aquí para escribir texto*, en representación de *Haga clic aquí para escribir texto*, con Número de Identificación Fiscal *Haga clic aquí para escribir texto* y domicilio en *Haga clic aquí para escribir texto*

DECLARAN BAJO SU RESPONSABILIDAD

a) Que asumen el compromiso de constituir una Unión Temporal de Empresas (UTE) comprometiéndose, en caso de resultar adjudicatarios del Contrato a formalizar la constitución de dicha UTE en escritura pública. A estos efectos, se entiende como Contrato el expediente nº *Haga clic aquí para escribir texto*, cuyo objeto es el siguiente: *Haga clic aquí para escribir texto*

b) Que la participación que cada empresa ostentará en la Unión Temporal de Empresas será la siguiente *Haga clic aquí para escribir texto* (expresada en porcentaje):

c) Que, a los efectos mencionados, designan como representante único de dicha Unión Temporal de Empresas a D./Dña *Haga clic aquí para escribir texto*, con DNI/Pasaporte número *Haga clic aquí para escribir texto*

d) Que igualmente designan como datos de contacto únicos y válidos para las notificaciones que les curse el órgano de contratación los siguientes:

C/ *Haga clic aquí para escribir texto*, Nº *Haga clic aquí para escribir texto* piso/puerta *Haga clic aquí para escribir texto*
Código postal *Haga clic aquí para escribir texto*
Localidad/Provincia *Haga clic aquí para escribir texto*
Correo electrónico (dirección de correo habilitada) *Haga clic aquí para escribir texto*

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente en Haga clic aquí para escribir texto, a

FIRMADO: Haga clic aquí para escribir texto

LEYENDA INFORMATIVA SOBRE DATOS PERSONALES

Los Datos Personales incluidos en el presente Anexo (Partes I, II y III) se incorporan a un fichero/tratamiento responsabilidad de SELAE en los términos previstos en el Pliego de contratación.

SELAE, como responsable del fichero y del tratamiento, garantiza el ejercicio de los derechos del interesado en relación a sus datos personales facilitados a estos efectos dirigiéndose por escrito debidamente firmado, adjuntando copia de su DNI e indicando tratamiento a que se refiere y derecho ejercitado a la siguiente dirección: SELAE, Registro, atención "Protección de Datos", c/ Poeta Joan Maragall 53, 28020 Madrid o aquella que le sustituya

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

ANEXO 3.-MODELOS DE DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS

PARTE I: AVAL

*<Nombre del Banco o Entidad> (en adelante, la "**Entidad**"), y en su nombre y representación D. <Nombre apoderado Banco o Entidad> con poderes suficientes para obligarle en este acto,*

AVALA

Irrevocablemente y de forma solidaria respecto al obligado principal, hasta un límite máximo de <cantidad> euros (<importe en letra> euros), con renuncia expresa al beneficio de excusión, <la participación en el procedimiento de licitación de < > (Alternativa para aval provisional)> <o la correcta ejecución y cumplimiento del Contrato de < > (Alternativa para aval definitivo)>, por parte de <nombre empresa>, con N.I.F. <número NIF>, publicado con fecha < >, a favor de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A..

La presente garantía tiene carácter de "garantía a primera demanda", de naturaleza mercantil, y se hará efectiva hasta el límite máximo citado, con el sólo requisito de la presentación ante el banco de un requerimiento firmado por persona debidamente apoderada de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A., indicando el importe que se reclama en concepto de incumplimiento y, a efectos exclusivamente informativos, el motivo de la ejecución. La Entidad vendrá obligada a satisfacer la cantidad reclamada en el plazo máximo de ocho días.

La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A., está facultada en cualquier momento desde esta misma fecha, para solicitar la ejecución del presente aval, total o parcialmente en sucesivas veces. De producirse una ejecución parcial, la garantía continuará en vigor en las mismas condiciones por la diferencia.

El presente aval estará en vigor hasta que por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A., o quien en su nombre sea habilitado para ello autorice su cancelación o devolución.

La Entidad, acepta la totalidad de las condiciones establecidas en el presente documento, firmado en <Madrid> a < > (<fecha en letra>).

El presente aval ha sido inscrito en el Registro Especial de Avales en esta misma fecha con el número.....

Firma y sello de la Entidad.

Los avales y los certificados de seguro de caución que se constituyen como garantías provisionales o definitivas deberán ser autorizados por apoderados de la entidad avalista o aseguradora que tengan poder suficiente para obligarla. A dichos efectos, estos poderes deberán presentarse previamente bastanteados.

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

PARTE II: SEGURO DE CAUCIÓN

<Nombre de la Compañía> (en adelante "Asegurador"), <CIF, domicilio Entidad>, debidamente representada por D. <Nombre apoderado Compañía> con poderes suficientes para obligarle en este acto,

ASEGURA

A <Nombre Licitador>, en concepto de Tomador del Seguro, ante la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E, S.A. (en adelante "Asegurado"), hasta el importe máximo de <cantidad> euros (<importe en letra> euros), <la participación en el procedimiento de licitación de < > (para seguro provisional)> <o la correcta ejecución y cumplimiento del Contrato de < > (para seguro definitivo)>. El presente seguro se otorga con duración indefinida.

El Asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el artículo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al Asegurador a resolver el contrato, ni este quedara extinguido, ni la cobertura del Asegurador suspendida, ni este liberado de su obligación, caso de que el Asegurador deba hacer efectiva la garantía.

El Asegurador no podrá oponer al Asegurado las excepciones que puedan corresponder contra el tomador del seguro.

El Asegurador asume el compromiso de indemnizar al Asegurado a primer requerimiento del Asegurado, con el sólo requisito de la presentación de un requerimiento firmado por persona debidamente apoderada de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A., indicando el importe que se reclama en concepto de incumplimiento y, a efectos exclusivamente informativos, el motivo de la ejecución. El Asegurador vendrá obligado a satisfacer la cantidad reclamada en el plazo máximo de ocho días.

El Asegurado está facultado en cualquier momento desde esta misma fecha para solicitar la ejecución de la garantía constituida en virtud del presente seguro de caución, total o parcialmente en sucesivas veces has el importe máximo asegurado.

El presente Seguro de Caución estará en vigor hasta que la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A., o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución.

<fecha>

Firma y sello de la Compañía

Los avales y los certificados de seguro de caución que se constituyan como garantías provisionales o definitivas deberán ser autorizados por apoderados de la entidad avalista o aseguradora que tengan poder suficiente para obligarla. A dichos efectos, estos poderes deberán presentarse previamente bastanteados.

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964

ANEXO 4.- DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL ADJUDICATARIO SOBRE LA UBICACIÓN DE LOS SERVIDORES Y LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS ASOCIADOS A LOS MISMOS

D/Dª *Haga clic aquí para escribir texto*, con Documento Nacional de Identidad nº *Haga clic aquí para escribir texto*, en representación de *Haga clic aquí para escribir texto*, con Número de Identificación Fiscal *Haga clic aquí para escribir texto* y domicilio en *Haga clic aquí para escribir texto*

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

Que la ubicación de los servidores y el lugar desde el que se prestarán los servicios asociados a estos se establecen a continuación:

Ubicación de los servidores

Locales\Soportes	**Ubicación**
Propios	
Ajenos	

Ubicación del lugar desde el que se van a prestar los servicios

Que se compromete a comunicar cualquier cambio que se produzca en la información facilitada en este Anexo 4.

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.
C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964